

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL DEFINITIVO

INVITACION PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL No. CP-CNSC2025-003 CRW355502

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL MERCADO REGULADO DE CENS S.A. E.S.P.

ÁREA GESTIÓN COMERCIAL Compras de Energía

Cúcuta, 28 de agosto de 2025

Cúcuta - Norte de Santander
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander
Calle 7, 29-183
Av. Francisco Fernández de Contreras
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander
Cra. 6, 6-17 El Carmen
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander
Cra. 8, Calle 7 Esquina
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

Tabla de Contenido

1. TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS OFERENTES 6

1.1	DEFINICIONES	7
1.2	OFERENTES.....	8
1.3	REQUISITOS PARA LOS OFERENTES:.....	8
1.4	OBJETO	9
1.5	ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA	9
1.6	PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL:.....	10
1.7	CÓDIGO DE CONDUCTA:	11
1.8	CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA.....	11
1.9	CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL	12
1.10	PUBLICACIÓN PLIEGOS PARA CONSULTA.....	12
1.11	FIRMA DE LA OFERTA	12
1.12	VALIDEZ DE LA OFERTA	12
1.13	INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL.....	12
1.14	PUBLICACIÓN SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA DEFINITIVA.....	13
1.15	NORMATIVIDAD APLICABLE	13

2 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR 14

2.1	DURACIÓN DE SUMINISTRO Y TIPO DE OFERTA MERCANTIL.....	14
2.2	ENERGÍA REQUERIDA.....	14
2.3	ACEPTACIÓN DE OFERTA Y TIPO DE OFERTA MERCANTIL	14
2.4	PRODUCTOS A OFERTAR	15
2.4.1	RESUMEN DEL PRODUCTO 1 – PAGUE LO CONTRATADO	15
2.4.2	RESUMEN DEL PRODUCTO 2 – PAGUE LO CONTRATADO	16
2.4.3	RESUMEN DEL PRODUCTO 3 – PAGUE LO CONTRATADO	17
2.4.4	RESUMEN DEL PRODUCTO 4 – PAGUE LO CONTRATADO exclusivo FNCER.....	18
2.5	PRECIOS DE LA OFERTA	19

3 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y REQUISITOS HABILITANTES 20

3.1	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	20
3.2	ESTUDIO DE LAS OFERTAS.....	20
3.3	REQUISITOS HABILITANTES.....	20
3.4	DISPOSICIONES GENERALES DE LAS OFERTAS	20
3.4.1	ANEXOS DE LA OFERTA:.....	20
3.4.2	INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	21
3.4.3	DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES	21
3.4.4	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.....	21
3.4.5	CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN ANTE EL ASIC	23
3.4.6	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, Y COPIA DE LA CÉDULA EL REPRESENTANTE LEGAL DE EL OFERENTE ..	23
3.4.7	PAZ Y SALVO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD	

SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	24
3.4.8 DILIGENCIAR EL FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO EL TERCERO	24
3.4.9 DEBER DE INFORMACIÓN	31
3.4.10 ACEPTACIÓN DE LA OFERTA MERCANTIL	31
3.4.11 INDEMNIDAD	31
3.4.12 CAPACIDAD DE RESPALDO (CROM 1 AMT VENTA)	32
3.4.13 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN ANTE LA UPME	32
4 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	33
4.1 ESTUDIO DE LAS OFERTAS MERCANTILES	33
4.2 CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE OFERTAS	33
5 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	35
5.1 PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE OFERTAS	35
5.1.1 PARA EL PRODUCTO 1	36
5.1.2 PARA EL PRODUCTO 2	36
5.1.3 PARA EL PRODUCTO 3	36
5.1.4 PARA EL PRODUCTO 4 EXCLUSIVO FNCER (Curva solar)	36
5.1.5 OFERTAS ELEGIBLES PRODUCTOS ASI:	37
6 CRONOLOGÍA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA	38
6.1 PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA PARA CONSULTA	38
6.2 SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, OBSERVACIÓN Y MODIFICACIÓN A LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA PARA CONSULTA	38
6.3 PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA DEFINITIVA ..	38
6.4 ENTREGA OFERTA RESERVA	38
6.5 ENTREGA DE OFERTA MERCANTIL Y REQUISITOS HABILITANTES ...	39
6.6 VERIFICACIÓN Y SUBSANACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES	39
6.7 EVALUACIÓN DE OFERTAS	39
6.8 AUDIENCIA PÚBLICA, ADJUDICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS	39
6.9 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS	40
6.10 CONVOCATORIA DESIERTA DE LA INVITACIÓN PUBLICA DE OFERTAS 41	
6.11 METODOLOGÍA PARA DIRIMIR EMPATES	41
6.12 SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA 41	
7 FORMALIZACIÓN Y REGISTRO LA OFERTA MERCANTIL	42
7.1 FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA	42
7.2 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	42
7.3 REGISTRO DE OFERTA MERCANTIL ANTE EL ASIC	42
7.4 GARANTÍA CUMPLIMIENTO	42
7.4.1 POR PARTE EL OFERENTE ACEPTADO	42
7.4.2 CONDICIONES DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS	43

7.4.3	CONDICIONES DE LAS GARANTÍAS BANCARIAS	43
7.4.4	EN CUANTO A LA RECLAMACIÓN PARA EL PAGO TENER EN CUENTA.....	44
7.4.5	AMPARO DE CUMPLIMIENTO	45
7.4.6	GARANTIA DE PAGO POR PARTE CENS S.A, E.S.P	46
7.4.7	CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	46
7.5	PUNTOS DE ENTREGA	47
7.6	CONDICIONES COMERCIALES DE LA OFERTA MERCANTIL.....	47
7.6.1	MECANISMO DE INDEXACIÓN DE LOS PRECIOS	47
7.6.2	PRESENTACIÓN Y LIQUIDACIÓN EL MEDIO DE COBRO	48
7.6.3	ENTREGA DEL MEDIO DE COBRO	48
7.6.4	FORMA DE PAGO	48
7.6.5	GARANTÍAS DE PAGO.....	48
7.6.6	INTERÉS DE MORA	48
7.6.7	PAZ Y SALVO PAGOS AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.....	49
7.6.8	IMPUESTOS Y DEDUCCIONES.....	49
7.6.9	CESIONES.....	49
7.6.9.1	CESION DEL NEGOCIO JURÍDICO	49
7.6.9.2	CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS	50
8	MINUTA OFERTA MERCANTIL	51
8.1	PAGARÉ EN BLANCO Y CARTA DE INSTRUCCIONES	67
9	CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA POR PRODUCTO.....	71
9.1	TABLA DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA OFERTA PRODUCTO 1, 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 EN KWH.....	71
9.2	TABLA DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA OFERTA PRODUCTO 2, 01 ENERO DE 2027 A DICIEMBRE 31 DE 2027, EN KWH.	72
9.3	TABLA DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA OFERTA PRODUCTO 3, 01 ENERO DE 2029 A DICIEMBRE 31 DE 2029, EN KWH.	73
9.4	TABLA DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA OFERTA PRODUCTO 4 PRODUCTO FNCR, 01 ENERO DE 2026 A DICIEMBRE 31 DE 2040, EN KWH.....	74
10	FORMATO CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR.....	89
10.1	CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR.....	89
10.1.1	PRODUCTO 1. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No.CP-CNSC2025-003, 01 de enero de 2026 al 31 de diciembre el 2026	89
10.1.2	PRODUCTO 2. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No CP-CNSC2025-003, 01 de enero de 2027 al 31 de diciembre el 2027.	90
10.1.3	PRODUCTO 3. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No.CP-CNSC2025-003, 01 de enero el 2029 al 31 de diciembre el 2029.	91
10.1.4	PRODUCTO 4. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP-CNSC2025-003, 01 de enero el 2026 al 31 de diciembre el 2040 FNCR	92
10.2	FORMATO DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA OFERTA (KWH) PARA LA INVITACIÓN	

PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL NO CP-CNSC2025-003.....	93
ANEXO 1.....	94
ANEXO 2.....	95
ANEXO 3.....	98
ANEXO 4.....	99

INTRODUCCIÓN

CENTRALES ELÉCTRICAS EL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P., en adelante CENS S.A. E.S.P., está interesada en seleccionar en igualdad de oportunidades la oferta que ofrezca las mejores condiciones para atender su mercado regulado, cumpliendo lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994 y la Ley 689 de 2001, las resoluciones emitidas por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG, y en especial las Resoluciones CREG 134 de 2013, CREG 080 del 05 de julio de 2019, CREG 130 del 04 de octubre de 2019 modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan. Para ello, adelanta este proceso de invitación Pública de Oferta Mercantil con el propósito de recibir ofertas de los diferentes agentes para comprar energía y potencia eléctrica para atender parcialmente su demanda en el mercado regulado, para los años comprendidos en **2026 2027 2029 y producto FNCER años 2026 al 2040.**

Adicionalmente, la Resolución No. 40715 de 2019 modificada parcialmente por la Resolución No. 40060 de 2021 expedidas por el Ministerio de Minas y Energía (MME) a través de las cuales se reglamenta el artículo 296 de la Ley 1955 de 2019 “MATRIZ ENERGÉTICA”

El alcance y la metodología para el suministro de la energía y potencia eléctrica están descritos en las condiciones de la presente Solicitud Pública de Oferta Mercantil y sus ANEXOS que hacen parte integral del presente documento.

El futuro negocio jurídico, deberá comprender y cumplir las condiciones técnicas, administrativas, en los tiempos de ejecución previstos en las condiciones de la solicitud de oferta; con una estructura de costos óptima y económicamente viable para CENS S.A., E.S.P. de acuerdo con el alcance, condiciones y especificaciones fijadas en la presente convocatoria; teniendo siempre presente el garantizarle los derechos y deberes de los suscriptores, usuarios y clientes del mercado regulado de CENS S.A., E.S.P.

La presentación de la oferta por parte EL OFERENTE implica la aceptación plena de las reglas contenidas en las condiciones de la solicitud de oferta y sus ANEXOS, incluida la minuta La Oferta Mercantil. La presente invitación a presentar oferta y los documentos que se produzcan en desarrollo de esta convocatoria no implica la aceptación por parte de CENS S.A., E.S.P. ni crean la obligación de aceptar las ofertas que le presenten o cualquier otra obligación.

RÉGIMEN JURÍDICO.La presente invitación a ofrecer y la relación jurídica que surja de la misma, se sujetan a las Leyes 142 de 1994, 143 de 1994, 689 de 2001, Código Civil, Código de Comercio, las resoluciones emitidas por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG, en especial las Resoluciones CREG 134 de 2013, CREG 080 EL 2019, CREG 130 EL 2019 modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023 y el Reglamento de contratación de CENS S.A. E.S.P.

1. TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS OFERENTES

1.1 DEFINICIONES

CENS: CENS S.A. E.S.P., es una empresa de servicios públicos mixta, de nacionalidad colombiana, constituida como sociedad por acciones, el tipo de las anónimas, sometida al régimen general de los servicios públicos domiciliarios y que ejerce sus actividades dentro del ámbito del derecho privado como empresario mercantil.

EL OFERENTE

Empresas que tengan la categoría de generadores o comercializadores, incluyendo plantas menores que participen actualmente en el Mercado de Energía mayorista (MEM), que se encuentren inscritos y a paz y salvo ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), y que no se encuentren incursos en alguna de las causales de retiro del mercado o de limitación de suministro establecidas en la regulación. También se consideran las Empresas con proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) siempre y cuando se encuentre en el Mercado de Energía Mayorista (MEM), con sus estudios de factibilidad técnica y financiera terminados a la fecha de cierre de esta Convocatoria **garantizando el suministro de energía en los periodos ofertados y el cumplimiento de los trámites oportunos que garanticen el registro ante el ASIC.** No se aceptarán uniones temporales o consorcios.

EL OFERENTE ACEPTADO: Empresa (s) a la (s) cual (es) CENS S.A. E.S.P le ha(n) aceptado la(s) oferta mercantil realizada(s)

LAS PARTES: CENS S.A. E.S.P. y EL OFERENTE ACEPTADO, en conjunto.

FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE (FNCR): Es la energía proveniente de plantas de generación que define el numeral 17 del artículo 5 de la Ley 1715 del 2014. Se consideran FNCR la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCR según lo determine la UPME.

AUTORIZACION PARA CONTRATAR: Documento mediante el cual la junta directiva o el órgano competente faculta y/o autoriza al representante legal de la firma OFERENTE, a presentar Oferta Mercantil en la presente convocatoria; cuando por efecto de la cuantía, plazo, u otra situación existe este tipo de restricción y/o limitación en el certificado de existencia y representación legal y/o en los estatutos de la empresa. Si el OFERENTE concurre por conducto de un representante o mandatario, deberá anexar el documento mediante el cual ha otorgado la representación a su apoderado, en el que consten expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

CURVA PLANA: Cantidad de energía ofertada por EL OFERENTE, cuyo valor distribuido, es igual en cada una de las 24 horas del día ofertado del respectivo mes de suministro (oferta plana).

CURVA TIPICA: Cantidad de energía ofertada por EL OFERENTE, cuyo valor distribuido obedece al comportamiento de la demanda, normalmente es diferente en cada una de las 24 horas del día ofertado del respectivo mes de suministro y puede presentar el mismo valor en algunas horas del día.

DEMANDA COMERCIAL: Corresponde al valor de la demanda real del comercializador, que incluye los factores de pérdidas en las redes de transmisión regional o de distribución local para referir a nivel de 220 KV y las pérdidas del Sistema de Transmisión Nacional.

OFERTA: La oferta es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, la cual deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entre los cuales están, el precio y la cantidad de los bienes ofrecidos por el OFERENTE.

PRECIO RESERVA: corresponde al precio ponderado máximo al cual está CENS dispuesto a aceptar por año en cada producto.

SICEP: Sistema Centralizado de Convocatorias Públicas administrado por el operador del mercado XM.

ASIC: Administrador de Sistema de Intercambio Comercial, dependencia del centro nacional de despacho, adscrita a Interconexión Eléctrica S.A. ESP encargada del registro de los Oferta Mercantil de energía a largo plazo y de la orden de compra expedida por CENS; de la liquidación, facturación, cobro y pago del valor de los productos aceptados de la Oferta Mercantil de energía en la bolsa por generadores y comercializadores, del mantenimiento de los sistemas de información y programas de computación requeridos; y del cumplimiento de las tareas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistemas de intercambios comerciales

CROM: es la capacidad de respaldo que tienen los agentes para asumir los riesgos en el MEM

1.2 OFERENTES

En el proceso podrán participar todos los oferentes que cumplan las condiciones y requisitos de orden legal, contractual y económico exigidos, que tengan la categoría de generadores y/o comercializadores que actualmente participen en el Mercado de Energía Mayorista (MEM) o que tengan proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), con sus estudios de factibilidad técnica y financiera terminados a la fecha de cierre de esta Convocatoria.

1.3 REQUISITOS PARA LOS OFERENTES:

El presente documento constituye la Solicitud Pública de Oferta Mercantil con el cual CENS S.A. E.S.P, realiza el proceso de compra de energía para que quienes tengan interés en participar presenten oferta mercantil y se determine mediante la escogencia

o selección EL OFERENTE ACEPTADO que se compromete al suministro de energía y potencia para atender el mercado regulado de CENS S.A. E.S.P.

En este proceso podrán participar todos aquellos OFERENTES que cumplan a cabalidad con las condiciones y requisitos establecidos de orden legal, contractual y económico exigidos, que tengan la categoría de generadores y/o comercializadores que en la actualidad se encuentren participando en el mercado de energía mayorista (MEM), o que tengan proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), con sus estudios de factibilidad técnica y financiera terminados a la fecha de cierre de esta Convocatoria.

Los Oferentes interesados, que actualmente participan en el Mercado de Energía, deben cumplir con la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado para venta (CROM1amt) de acuerdo con la Resolución CREG 156 de 2012, modificada por la Resolución CREG 134 de 2013, y las que la modifiquen o sustituyan, por todo el tiempo de suministro de energía objeto de la presente invitación.

Para tal efecto se tendrá en cuenta la versión más reciente del CROM1amt publicada por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC al momento de la audiencia pública.

1.4 OBJETO

El objeto de esta Invitación Pública es recibir oferta Mercantil para el suministro de energía y potencia eléctrica requeridas para atender el mercado regulado de CENS S.A. E.S.P, incluyendo las pérdidas correspondientes en el Sistema de Transmisión Nacional, para los periodos para los años comprendidos en **2026 2027 2029 y producto FNCER años 2026 al 2040.**

El alcance del suministro comprende las cantidades de energía descritas en las **TABLAS 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4** las cuales relacionan las cantidades estimadas y agregadas de energía, requeridas para CENS S.A. E.S.P para cada uno de los productos a contratar.

1.5 ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 “Nuevo Estatuto Anticorrupción”, y en el Decreto 124 de enero 26 de 2016, las empresas el sector público deben propender por el rechazo de las prácticas corruptas y delictivas en general; prevenir y combatir el fraude, el soborno, la extorsión y otras formas de corrupción.

Por lo anterior, ante el conocimiento de cualquier indicio o evidencia que vinculen o puedan vincular a sus servidores en prácticas o actos indebidos para el favorecimiento de quienes aspiren a la aceptación de sus ofertas, solicita se denuncie todo acto indebido en el canal dispuesto por CENS S.A. E.S.P., denominado **Contacto Transparente** ubicado en la página web www.cens.com.co en la siguiente ruta, para adelantar las gestiones a que haya lugar:

<https://aplicaciones.epm.com.co/contactotransparente/#/inicio?site=4>

De igual manera, está dispuesta la línea gratuita 01 8000 522955 y el correo electrónico <https://www.cens.com.co/contacto-transparente-1>

La información registrada será manejada con la más alta discreción.

1.6 PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL:

EL OFERENTE ACEPTADO asume la obligación de proteger los datos personales a los que acceda con ocasión de esta solicitud de Oferta Mercantil, así como las obligaciones que como responsable o encargado le correspondan según se estipula en la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios en cuantos estos sean aplicables. En consecuencia, con lo anterior, deberá adoptar las medidas de seguridad, confidencialidad, acceso restringido y de no cesión en relación a los datos personales a los cuales accede, cualquiera que sea la forma de tratamiento. Las medidas de seguridad que deberán adoptarse son de tipo lógico, administrativo y físico siempre acorde con la criticidad de la información personal a la que accede y/o recolecta para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida, transferida y no será sometida a tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto de la solicitud de oferta mercantil. En caso de tratarse de información sensible, de niños, niñas y adolescentes, tales como origen racial, organizaciones sociales, datos socioeconómicos, datos de salud, entre otros, las medidas de seguridad a adoptar serán de nivel alto.

EL OFERENTE ACEPTADO, con la presentación de la oferta manifiesta que conoce la política de protección de datos CENS S.A, E.S.P y que, de ser aceptada la oferta en el proceso del asunto, acepta y se compromete a dar cumplimiento en lo establecido en ella y demás protocolos establecidos por CENS S.A, E.S.P para el tratamiento de datos personales. Igualmente, EL OFERENTE ACEPTADO se compromete a informar y hacer cumplir a sus trabajadores las obligaciones contenidas en este apartado y las demás que contenga la normativa referente a la protección de datos personales, así mismo los trabajadores del OFERENTE ACEPTADO deben conocer y aceptar la política de protección de datos personales CENS S.A, E.S.P.

EL OFERENTE ACEPTADO indemnizará los perjuicios que llegue a causar a CENS S.A, E.S.P como resultado del incumplimiento de las leyes 1581 de 2012 y 1266 del 2008 aplicables al tratamiento de la información personal, así como las sanciones que lleguen a interponerse por la violación de la misma. En estos casos EL OFERENTE ACEPTADO autoriza de manera expresa a CENS S.A, E.S.P, con la presentación de la oferta y al comunicársele la aceptación de esta, de ser el caso, a reducir las sumas de dinero que CENS S.A, E.S.P le adeude al momento en que se notifique la decisión desfavorable por la entidad competente, el valor de las multas impuestas, sin perjuicio a que llegaren a demostrarse daños por cuantía superior a la multa impuesta.

CENS S.A, E.S.P informa a EL OFERENTE ACEPTADO que en Colombia configura delito, el tratamiento no autorizado de los datos personales según lo dispuesto en la Ley 1273 EL 2009. Por tanto, transmitirá también esta obligación a sus dependientes, trabajadores y demás personas que actúen a su cargo.

CENS S.A. E.S.P se compromete a dar cumplimiento a lo establecido en su política de protección de datos dando cumplimiento a cada uno de sus principios de la ley 1581 de 2012 sus decretos reglamentarios en cuanto estos le sean aplicables.

1.7 CÓDIGO DE CONDUCTA:

Coherentes con el direccionamiento estratégico, y con el objetivo de establecer criterios de conductas para sus proveedores y contratistas en relación con los aspectos legales, ambientales, sociales y de gobierno, como expresión de la cultura corporativa y del concepto de empresa extendida, se ha implementado el manual de proveedores y contratistas, tendiente a que cada proveedor y contratista garantice a cada uno de sus empleados, representantes y partes interesadas comprendan y cumplan los lineamientos de manual, los cuales se encuentran estrechamente relacionados con los derechos humanos, estándares laborales, protección de la información, calidad y medio ambiente, prevención de la corrupción y soborno.

El manual de conducta para proveedores y contratistas de CENS S.A. E.S.P dispone unos estándares mínimos los cuales no son negociables a los que deben adherirse nuestros colaboradores, las siguientes declaraciones de comportamientos éticos constituyen la base de nuestro actuar tanto a nivel interno como nuestros contratistas, proveedores, clientes, usuarios, la comunidad y el público en general el cual puede ser consultado en el siguiente enlace:

<https://www.cens.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/contratacion/normatividad-interna> <https://www.cens.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica>

1.8 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

CENS S.A. E.S.P., formula invitación pública de oferta mercantil a los interesados en presentar ofertas mediante publicación en la página web <https://www.cens.com.co/> mediante aviso de convocatoria pública para la celebración de la relación jurídica surgida de la Oferta Mercantil de energía para el mercado regulado de acuerdo con el Sistema Centralizado de Convocatorias públicas SICEP administrado por Compañía de Expertos en mercados X.M., de conformidad con lo dispuesto en Resolución CREG 130 de 2019, modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023, o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

La convocatoria pública se registrará de acuerdo con los tiempos establecidos en el siguiente cronograma, los cuales podrán ser ajustados de acuerdo con los tiempos establecidos en el SICEP y la normatividad vigente:

CP-CNSC2025-003	
ACTIVIDAD	FECHA
PUBLICACION AVISO CONVOCATORIA	14-ago-25
PUBLICAR PLIEGOS PARA CONSULTA	15-ago-25
OBSERVACIONES PLIEGO DE CONDICIONES EN CONSULTA (Hasta)	22-ago-25
PUBLICAR PLIEGOS DEFINITIVOS	28-ago-25
ENTREGA DE OFERTAS Y REQUISITOS HABILITANTES (Hasta las 18:00 Horas)	11-sep-25
EL SICEP ENTREGA REQUISITOS HABILITANTES AL COMPRADOR	12-sep-25
ENVIAR AL ASIC FECHA Y HORA DE AUDIENCIA PUBLICA	17-sep-25
SUBSANACION ACLARACION A REQUISITOS (Hasta)	19-sep-25
REMITIR OFERENTES HABILITADOS	22-sep-25
RECEPCION DE OFERTAS HABILITADAS PARA EVALUACION	23-sep-25
EVALUACION Y AUDIENCIA PUBLICA (15:00 horas)	24-sep-25
FORMALIZACION DEL NEGOCIO JURIDICO	14-oct-25
REMISION DE LA INFORMACION SOBRE RESULTADOS	16-oct-25
COMERCIALIZADOR SOLICITA AL ASIC EL REGISTO DE LOS CONTRATOS	20-oct-25

1.9 CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL

La correspondencia relacionada con la presente Invitación Pública de Oferta Mercantil deberá ser dirigida a Centrales Eléctricas EL Norte de Santander S.A., E.S.P vía correo electrónico a la dirección:

marcela.colmenares@cens.com.co y Jimmy.Ortiz@cens.com.co Si tiene alguna inquietud con respecto al proceso de compra puede escribir a las dirección electrónica de los funcionarios responsables: marcela.colmenares@cens.com.co al teléfono 322 700 06 08 o Jimmy.Ortiz@cens.com.co al teléfono 317 492 01 38.

1.10 PUBLICACIÓN PLIEGOS PARA CONSULTA

Los pliegos de consulta se encuentran disponibles a partir el **15 de agosto de 2025** en la página web: www.cens.com.co y en el expediente electrónico del SICEP.

1.11 FIRMA DE LA OFERTA

Este requisito se cumple con la firma de la oferta mercantil y deberá hacerlo el representante legal o apoderado de la persona jurídica de EL OFERENTE.

1.12 VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta deberá tener validez de cuarenta y cinco **(45) días calendario** contados a partir de la fecha máxima de la entrega de la oferta mercantil y los requisitos habilitantes por parte de los OFERENTES.

1.13 INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL.

Para la preparación de la oferta mercantil EL OFERENTE deberá examinar todas las

instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones y anexos que figuren en esta Invitación Pública de Oferta.

En caso de duda EL OFERENTE no debe asumir interpretaciones de los documentos de la Solicitud Pública de Oferta Mercantil, sino que debe solicitar aclaración mediante comunicación escrita dirigida a CENS S.A. E.S.P., a la dirección avenida Aeropuerto 5N-220 Barrio Sevilla de Cúcuta, o a través de las siguientes direcciones electrónicas: marcela.colmenares@cens.com.co - Jimmy.Ortiz@cens.com.co desde el **15 de agosto de 2025**, hasta el **22 de agosto de 2025**. CENS S.A. E.S.P., responderá por el mismo medio a más tardar el **28 de agosto de 2025** a la dirección informada por EL OFERENTE.

Las comunicaciones que se reciban después el día definido no serán objeto de respuesta. No se aceptarán solicitudes de aclaraciones, ni se responderán a estas por medio telefónico.

Si como resultado de los comentarios y preguntas enviadas por los OFERENTES interesados hay lugar a realizar cambios a las condiciones de la solicitud pública de ofertas, se realizarán las modificaciones o adendas y se enviarán al ASIC para su publicación. Así mismo, CENS informará a todos los OFERENTES interesados, en la misma fecha de publicación de la modificación o adenda, que la solicitud de oferta para consulta fue modificada y que se encuentra disponible en la sección de información pública el expediente electrónico de la convocatoria en el SICEP.

Dado que la minuta de la Oferta Mercantil hace parte integrante de las condiciones de la solicitud pública de ofertas, EL OFERENTE deberá presentar observaciones a la misma, hasta el día **22 de agosto de 2025** LA EMPRESA no aceptará observaciones a la minuta con posterioridad a esta fecha.

1.14 PUBLICACIÓN SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA DEFINITIVA

Surtido el periodo de consulta, CENS S.A. E.S.P, enviará al ASIC la solicitud pública de oferta definitiva para su publicación en la sección de información pública del expediente electrónico EL SICEP.

La solicitud pública de oferta definitiva no será sujeto de modificación posterior a su publicación en el SICEP.

1.15 NORMATIVIDAD APLICABLE

Esta invitación pública de Oferta Mercantil estará regido por los principios de la Constitución Política, especialmente en los artículos 209 y 267 y el derecho privado, las leyes colombianas aplicables, tales como las civiles y comerciales, la Ley 142 de 1994 (Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios), modificada por la Ley 689 de 2001, las normas de contratación vigentes para CENS S.A.E.S.P., y las demás de rango legal o reglamentario pertinentes.

Para la determinación de la validez de los contenidos de la Oferta Mercantil y los actos a que LAS PARTES se comprometen, así como para la interpretación de todos esos aspectos, se regirá por las normas legales vigentes en Colombia.

2 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR

2.1 DURACIÓN DE SUMINISTRO Y TIPO DE OFERTA MERCANTIL

CENS S.A, E.S.P requiere recibir ofertas para el suministro de energía y potencia eléctrica requerida para atender parcialmente su demanda regulada durante el período comprendido entre **2026 2027 2029 y producto FNCER años 2026 al 2040**.

CENS S.A, E.S.P podrá aceptar uno o varios OFERENTES que presenten oferta para cada uno de los meses y años del período solicitado, **bajo la modalidad Pague Lo Contratado**, con sujeción a los lineamientos contemplados en Resoluciones CREG 134 de 2013 y CREG 130 de 2019 modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan.

2.2 ENERGÍA REQUERIDA

En el **numeral 2.4** de la presente Invitación Pública de Oferta, han sido incluidas las cantidades estimadas de energía mensual y horaria requerida por CENS S.A, E.S.P para el período comprendido entre el **2026 2027 2029 y producto FNCER años 2026 al 2040**, que corresponden en demanda horaria a la estimación de la curva de carga horaria del mercado regulado CENS S.A., E.S.P. (**Tablas No 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4**)

2.3 ACEPTACIÓN DE OFERTA Y TIPO DE OFERTA MERCANTIL

CENS firmará la orden de compra respectiva para cada una de las ofertas mercantiles aceptadas, dentro de los trece (13) días hábiles después de la adjudicación realizada en la audiencia pública.

La Minuta de Oferta Mercantil es la que se presenta en el **numeral 8** “Minuta de Oferta Mercantil” del presente documento.

CENS S.A. E.S.P., aceptará las ofertas que consideren el periodo **2026 2027 2029 y producto FNCER años 2026 al 2040**, con la **modalidad tipo Pague lo Contratado** como un porcentaje (%) y un único precio (\$kWh) de la curva solicitada para cada producto solicitado, de acuerdo con las (**Tablas No 9.1, 9.2, 9.3, y 9.4**) donde los valores horarios se consideran como topes hasta por los cuales **CENS S.A, E.S.P** **hará la aceptación de la oferta**. El porcentaje ofertado será aplicado a las cantidades solicitadas en cada producto y distribuidas según lo indicado en la curva de carga. Se aclara que las órdenes de compra que se emitan como resultado de esta Invitación Pública de Oferta no desplazarán a ninguno de los Oferta Mercantil existentes.

Los nuevos negocios jurídicos que surjan de futuras invitaciones públicas de ofertas estarán diseñados de manera que se evite el desplazamiento de éstos y otras ordenes

de compras, CENS S.A, E.S.P podrá inaplicar esta condición cuando a EL OFERENTE ACEPTADO se le aplique una limitación de suministro o retiro del mercado, de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. En caso de establecerse nuevos mecanismos para la compra de energía como lo ha propuesto la CREG en las resoluciones ya antes mencionadas, es necesario advertir que estos se ceñirán a las reglas y requisitos allí señalados vinculantes y obligatorios a todos los agentes del sector.

2.4 PRODUCTOS A OFERTAR

2.4.1 RESUMEN DEL PRODUCTO 1 – PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 1: AÑO 2026	
MODALIDAD DE ORDEN DE COMPRA	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a las 24 para los tipos de día Ordinario, sábado y Domingo-Festivo, durante la vigencia del producto.
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO	01 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026
MERCADO REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURÍDICO	308,000 MWh-año
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna, versión preliminar, publicado porel DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de julio de 2025 .
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de particulares o de empresas de servicios públicos, por el 3 % del valor de la oferta.
OTROS TÉRMINOS	Se aceptan todas las tecnologías. Todos los demás de acuerdo con la Solicitud Pública de Oferta Mercantil

2.4.2 RESUMEN DEL PRODUCTO 2 – PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 2: AÑO 2027	
MODALIDAD DE ORDEN DE COMPRA	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a las 24 para los tipos de día Ordinario, sábado y Domingo-Festivo, durante la vigencia del producto.
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO	01 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2027
MERCADO REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURIDICO	600,000 MWh por todo el producto.
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna, versión preliminar, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de julio de 2025
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de particulares o de empresas de servicios públicos, por el 3 % del valor de la oferta
OTROS TÉRMINOS	Se aceptan todas las tecnologías Todos los demás de acuerdo con la Solicitud Pública de Oferta Mercantil

2.4.3 RESUMEN DEL PRODUCTO 3 – PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 3: AÑO 2029	
MODALIDAD DE ORDEN DE COMPRA	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a las 24 para los tipos de día Ordinario, sábado y Domingo-Festivo, durante la vigencia del producto.
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURIDICO	01 de enero de 2029 al 31 de diciembre de 2029
MERCADO REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURIDICO	450,000 MWh-año.
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna, versión preliminar, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de julio de 2025.
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de particulares o de empresas de servicios públicos, por el 3 % del valor de la oferta.
OTROS TÉRMINOS	Se aceptan todas las tecnologías Todos los demás de acuerdo con la Solicitud Pública de Oferta Mercantil

2.4.4 RESUMEN DEL PRODUCTO 4 – PAGUE LO CONTRATADO exclusivo FNCER

RESUMEN DEL PRODUCTO 4: AÑO 2026 al 2040	
MODALIDAD DE ORDEN DE COMPRA	PAGUE LO CONTRATADO. Producto exclusivo para fuentes no convencionales de energía renovable FNCER (Fuentes definidas en el Numeral 17 del Artículo 5 de la Ley 1715 de 2014.)
TIPO DE CARGA	Horas 7 a las 17 para los tipos de día Ordinario, sábado y Domingo-Festivo, durante la vigencia del producto.
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO	01 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2040
MERCADO REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURÍDICO	750,000 MWh-año total producto 4 Año 2026 50,000 Año 2027 50,000 Año 2028 50,000 Año 2029 50,000 Año 2030 50,000 Año 2031 50,000 Año 2032 50,000 Año 2033 50,000 Año 2034 50,000 Año 2035 50,000 Año 2036 50,000 Año 2037 50,000 Año 2038 50,000 Año 2039 50,000 Año 2040 50,000
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna, versión preliminar, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de julio de 2025 .

GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de particulares o de empresas de servicios públicos, por el 3 % del valor de la oferta
OTROS TÉRMINOS	- Producto exclusivo FNCER, todos lo demás de acuerdo con la Solicitud Pública de Oferta Mercantil. - Ofertar para todos los meses del producto, por lo que no se acepta 0%. - % de energía Igual para todos los meses del producto. - El porcentaje de energía ofertado debe ser igual para todos los meses y años del producto manteniendo el criterio del redondeo a 2 decimales.

Las curvas de carga de los **productos** a contratar se encuentran en el Anexo **Tablas No. 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4** para cada producto, sólo serán consideradas las ofertas que se encuentren diligenciadas según lo dispuesto en el numeral **10. FORMATO CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR Tablas No. 10.1, 10.2, 10.3 y 10.4.**

2.5 PRECIOS DE LA OFERTA

Los precios de la oferta serán expresados en pesos por kilovatio-hora (\$/kWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio en pesos colombianos constantes de **julio de 2025**.

Los precios cotizados en todas las ofertas deben incluir todos los cargos que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de ofertas sean responsabilidad de EL OFERENTE.

La indexación mensual del (los) precio(s) de la(s) oferta (s) aceptada(s) se hará con base en la siguiente formulación:

$$Precio\ mes_m = Precio_{Base} * \left[\frac{IPP_m}{IPP_{jul25}} \right]$$

En donde:

Precio mes m = Precio del mes consumo a facturar

Precio Base = Precio ofertado en pesos constantes de **julio/25**

IPP m = Índice de Precios al Productor Oferta Interna del mes m

IPP **julio/25**= Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna de **julio/25**

Para todos los productos, el IPP serie oferta interna que se utilizará será el provisional, tanto para el IPP base como para el IPP indexador de precio, o la que la regulación indique para tal fin, teniendo en cuenta las disposiciones de la CREG mediante la circular014 de 2021.

CENS S.A., E.S.P. no evaluará ofertas que consideren otros esquemas de precios que sean indexadas con índices diferentes al IPP serie oferta interna.

3 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y REQUISITOS HABILITANTES

3.1 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

EL OFERENTE deber presentar su oferta mercantil a través del aplicativo SICEP dentro del plazo límite establecido en el cronograma de la convocatoria y bajo los lineamientos establecidos en la presente convocatoria, además de los contenidos en la Resolución CREG 130 EL 2019, modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023.

La oferta no podrá ser modificada con posterioridad a su presentación, so pena de que se haga efectiva la Garantía de Seriedad, a la que se hace referenciael **numeral 3.4.4 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.**

3.2 ESTUDIO DE LAS OFERTAS

CENS S.A E.S.P examinará las ofertas para determinar si los OFERENTES cumplen a cabalidad con los requisitos habilitantes establecidos, es decir, si se ajustan a los requisitos de la Solicitud Pública de Oferta Mercantil, siempre cumpliendo y acorde a la normatividad legal vigente, consultando los intereses, objetivos y propósitos de ambos y con la aplicación de los principios de la buena fe y la lealtad contractual. Las ofertas que no cumplan con lo establecido en la presente invitación pública no serán consideradas en la evaluación.

3.3 REQUISITOS HABILITANTES

Los OFERENTES deben remitir los requisitos habilitantes al ASIC. Así pues, podrán hacerlo a más tardar el **11 de septiembre de 2025 hasta a las 18:00 horas**. Según lo dispuesto en la Resolución CREG 130-2019 modificada por la Resolución CREG 101-033-2023, el ASIC es el responsable de la recepción, registro y custodia de los requisitos habilitantes y las ofertas de cantidades y precios que los OFERENTES interesados carguen en el SICEP, y la fecha límite para su recepción será la descrita en el cronograma.

3.4 DISPOSICIONES GENERALES DE LAS OFERTAS

A continuación, se denota el contenido de las ofertas y se indica la forma como deben diligenciarse los formularios, los cuales deberánceñirse a lo establecido en la presente invitación pública de ofertas y estarán integradas por los siguientes documentos:

3.4.1 ANEXOS DE LA OFERTA:

EL OFERENTE deberá indicar en formatos idénticos a los del numeral **10.1 CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR** y en formato Excel, de la presente solicitud Pública de Oferta Mercantil, las cantidades y porcentajes

que ofrece para atender la demanda requerida por CENS S.A, E.S.P, así mismo deberá indicar los precios de oferta en pesos colombianos constantes de **julio de 2025**, por kilovatio-hora, con dos cifras decimales. La información debe ser entregada en formato Excel.

La Oferta Mercantil firmada por el representante legal del Oferente o de quien éste delegue, indicando la aceptación de los pliegos de condiciones de esta convocatoria, así como la declaratoria de conocimiento aceptación y acato de la reglamentación vigente, en especial la Resolución CREG 130 de 2019 y la Resolución CREG 101 033 de 2023.

3.4.2 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Las inhabilidades e incompatibilidades que registrarán esta Invitación Pública de Oferta son las contempladas en la Constitución y la ley, especialmente aquellas señaladas en la Ley 142 de 1994 y el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, o en las normas que lo modifiquen o adicionen.

EL OFERENTE presentará una manifestación por escrito, donde conste que la sociedad que representa no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con CENS S.A, E.S.P.

3.4.3 DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES

Si llegaren a sobrevenir inhabilidades e incompatibilidades durante la ejecución del negocio jurídico, EL OFERENTE ACEPTADO cederá la Oferta Mercantil, previa autorización escrita de CENS S.A, E.S.P, o si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga de EL OFERENTE dentro de este proceso de Invitación Pública de Oferta Mercantil, se entenderá que renuncia a la participación en éste y a los derechos surgidos del mismo.

3.4.4 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Cada oferta deberá acompañarse de una garantía de seriedad, bien sea mediante una póliza de seguros **solo a favor de empresas de servicios públicos** emitida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, o una garantía bancaria emitida por un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, o quien haga sus veces, que cuente con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia, de forma que sea aceptable para CENS.

La garantía de seriedad se expedirá teniendo como único asegurado/beneficiario de las mismas a CENTRALES ELÉCTRICAS EL NORTE DE SANTANDER S.A., E.S.P. NIT: 890500514-9, hasta el registro de la orden de compra y de la Oferta Mercantil por parte del ASIC. cómo se indica en este numeral y su respectivo clausulado o condiciones generales, hasta el **11 de septiembre de 2025 a las 18:00 horas**.

Además, EL OFERENTE deberá adjuntar la garantía debidamente firmada

electrónicamente por el tomador, el clausulado o condiciones generales, recibo de pago de la prima o constancia de no expirará por falta de pago debidamente firmada por el representante autorizado de la aseguradora . **“SE ACEPTA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA COMPAÑÍA DE SEGUROS EN DONDE SE INDIQUE QUE LA PÓLIZA NO EXPIRA POR FALTA DE PAGO.”**

El valor asegurado de la oferta para la garantía de seriedad constituida por compañías de seguros será de 3% (tres por ciento) del valor de la oferta asegurable y deberá tener una vigencia de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la hora y día fijado para cierre de la solicitud de ofertas y los requisitos habilitantes por parte de los OFERENTES hasta la formalización del negocio jurídico. En todo caso el OFERENTE mantendrá vigente la garantía de seriedad hasta que El Comercializador solicite al ASIC el registro de la Orden de Compra y la Oferta Mercantil, de acuerdo con los plazos estipulados en la resolución CREG 130 de 2019 y la modificación establecida en la Resolución CREG 101 033 de 2023 y se encuentren registrados los documentos ante el ASIC.

El tomador de la póliza expedida por compañía de seguros deberá ser EL OFERENTE, cuya razón social e identificación deben corresponder exactamente con los que figuran en el certificado de existencia y representación legal o en el documento de creación o constitución, para el caso de aquellas Entidades diferentes a las sociedades. Dicha garantía será respaldada con la firma de la persona responsable de la oferta, el sello de cancelado o comprobante de pago por parte del asegurador o constancia de no expirará por falta de pago debidamente firmada por el representante autorizado de la aseguradora. **SE ACEPTA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA COMPAÑÍA DE SEGUROS EN DONDE SE INDIQUE QUE LA PÓLIZA NO EXPIRA POR FALTA DE PAGO.**

Mediante la garantía el OFERENTE garantizará:

- Que mantendrá la totalidad de su oferta, sin retirarla, ni introducirle adiciones o modificaciones de ninguna clase, desde la fecha de entrega de la oferta y los requisitos habilitantes de la invitación a presentar oferta, hasta el registro de la Orden de Compra y de la Oferta Mercantil ante el ASIC.
- Que constituirá las garantías exigidas por CENS S.A. E.S.P para el cumplimiento del negocio jurídico y presentará los documentos solicitados para su formalización.
- Que aportará el certificado modificatorio ampliando la vigencia de la misma en el evento en que se le haya determinado prorrogar el plazo para la aceptación o para formalizar la Oferta Mercantil.

El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y requisitos necesarios para la celebración, perfeccionamiento, formalización e inicio de la ejecución del Negocio Jurídico, de conformidad con los parámetros previstos en la solicitud de ofertas y en las demás condiciones exigidas por el ASEGURADO, incluyendo el debido registro de la Orden de Compra ante el ASIC.

Cuando EL OFERENTE se abstenga de cualquiera de estas obligaciones, CENS S.A. E.S.P., podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a las mismas y no

cubiertos por el valor de la citada garantía. Igualmente, la garantía se hará efectiva si el OFERENTE modifica, adiciona o retira su oferta; así mismo, en caso de negarse a ajustar la garantía por aplicación de las desviaciones previstas en esta solicitud pública oferta.

CENS S.A. E.S.P., teniendo en cuenta las diversas variantes de ofertas a presentar, admitirá desviaciones máximas de un 20% (veinte por ciento) en el cálculo EL valor de la garantía de seriedad de la oferta.

CENS S.A. E.S.P., teniendo en cuenta las desviaciones, podrá solicitar al OFERENTE, ajustar la garantía. En caso de que el OFERENTE se negare a hacerlo, CENS S.A. E.S.P., podrá hacer efectiva la garantía de seriedad.

3.4.5 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN ANTE EL ASIC

EL OFERENTE deberá anexar certificación del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales ASIC en la que se evidencie que está inscrito como agente del Mercado de Energía Mayorista y que al momento de la presentación de la oferta se encuentra a paz y salvo por todas sus transacciones en la Bolsa de Energía incluyendo el Sistema de Transmisión Nacional –STN- y el Sistema de Transmisión Regional –STR, o que tiene acuerdo de pago vigente, y que no está incurrido en procesos de limitación de suministro de acuerdo con las resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. Esta certificación deberá tener máximo 30 días de expedición al momento de la entrega de las ofertas y de los requisitos habilitantes.

Dicha certificación podrá ser solicitada nuevamente por CENS S.A. E.S.P., antes de expedir la Orden de Compra.

3.4.6 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE EL OFERENTE

Cuando EL OFERENTE fuere persona jurídica de derecho privado, deberá acreditar, si es sociedad, su existencia y representación mediante el certificado que para el efecto expida la Cámara de Comercio correspondiente, teniendo en cuenta que la duración de la compañía debe cubrir al menos un período igual al plazo de ejecución del negocio jurídico y 1 (un) año más. Dicho certificado no deberá tener una antigüedad mayor de 30 días, entre la fecha de su expedición y la entrega de oferta y requisitos habilitantes de esta invitación a presentar oferta. Las demás entidades lo harán, en la forma que corresponda conforme a la ley y el certificado deberá acreditar las mismas exigencias. Así mismo se debe anexar copia legible de la cédula del representante legal.

Si el Representante Legal que firma la oferta requiere de alguna habilitación especial, por ejemplo, de autorización previa de la Junta Directiva para presentar Ofertas Mercantiles de determinada cuantía, deberá presentarla con la oferta. CENS S.A. E.S.P., podrá exigir, al momento de la aceptación de oferta, la presentación de este documento actualizado.

Si EL OFERENTE concurre por conducto de un apoderado, debe anexar el documento mediante el cual ha conferido la representación a su apoderado, en el cual constarán expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

3.4.7 PAZ Y SALVO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 -Ley de Reforma Laboral-, las personas jurídicas deberán acreditar el pago de los aportes por sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, cuando a ello hubiere lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del negocio jurídico. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

El OFERENTE deberá entregar un certificado expedido por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal, mediante el cual se acredite el cumplimiento de las obligaciones parafiscales a que hace alusión el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y en lo que corresponda la Ley 1607 de 2012 y la reglamentación que se expida.

De igual forma, EL OFERENTE ACEPTADO se compromete, durante la ejecución del negocio jurídico, al cumplimiento de sus obligaciones ante los sistemas de seguridad social y parafiscales cuando de acuerdo con su obligación haya lugar, situación que acreditará ante CENS S.A. E.S.P., con la presentación de cada cobro por suministro de energía. CENS S.A. E.S.P., no efectuará el pago de la respectiva factura, hasta tanto no se aporte el paz y salvo mencionado, sin que esta situación genere el pago de intereses de ningún tipo a favor de EL OFERENTE ACEPTADO. Las exigencias anteriores, aplican igualmente para la liquidación del negocio jurídico. En el momento de la liquidación EL OFERENTE ACEPTADO dejará constancia ante CENS S.A. E.S.P., del cumplimiento y pago de tales obligaciones durante toda su vigencia, estableciendo claramente lo cancelado por estos conceptos y el monto que debieron haber cotizado o aportado.

El hecho de no acreditar estar a paz y salvo de las obligaciones Parafiscales para el momento de la presentación de la oferta y los requisitos habilitantes podrá dar lugar a la descalificación de la misma.

3.4.8 DILIGENCIAR EL FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERCERO

“Prevención lavado de Activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción

y soborno”

(DD/MM/AÑO)

INTRODUCCIÓN E INSTRUCCIONES

Centrales Eléctricas EL Norte de Santander S.A. E.S.P. Empresa de Servicios Públicos (en adelante CENS), en su calidad de sujeto responsable de contar con una gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (en adelante LA/FT), ha dispuesto la presente plantilla para quienes deseen vincularse con ella, en coherencia con la normatividad aplicable en esta materia, las disposiciones legales tendientes a fortalecer los mecanismos de prevención de actos de fraude, corrupción y soborno, sus actuales Políticas de Gestión Integral de Riesgos y de Responsabilidad Social Empresarial.

La presente plantilla debe ser diligenciada completamente y ser entregada

con la oferta. Tenga en cuenta que:

- a. Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso se deberá expresar indicando N/A.

En el caso de personas jurídicas, la plantilla debe ser firmada por el Representante Legal.

En el caso de empresas que no cuenten con un Certificado de Existencia y Representación Legal, anexar el documento equivalente, fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal y copia EL RUT de la empresa.

Para el caso de las personas naturales, la plantilla debe ser firmada por el OFERENTE (persona natural) adjuntando fotocopia de cédula de ciudadanía.

Para todo Consorcio o Unión Temporal, cada persona natural o jurídica que lo compone debe diligenciar y firmar la presente plantilla de manera independiente.

Para toda sucursal en Colombia de una sociedad extranjera, debe diligenciarse la presente plantilla relacionando la información de la sucursal en Colombia, así como de la sociedad principal extranjera, indicando para esta última todos los campos requeridos.

Diligenciar los siguientes datos (en caso de que aplique):

Nro. de PC – EP – CRW – WS: CRW355502 **Valor en \$:** _____

SMMLV

Consorcio o Unión Temporal: _____

Aviso de privacidad: CENS, le informa que los datos personales suministrados con ocasión de la presente plantilla serán tratados de manera segura y confidencial, acorde con la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y con nuestros lineamientos de protección de datos personales, con la finalidad de cumplir obligaciones relacionadas con prevención de los riesgos LA/FT.

Para este tratamiento CENS podrá acudir a los datos personales de contacto suministrados, como pueden ser, correo electrónico, números de teléfono, SMS, entre otros. Los datos personales recolectados podrán ser comunicados a autoridades, contratistas y empleados de éstos cuando se requiera, con las finalidades antes mencionadas y podrán ser tratados, informados o cedidos entre CENS, la matriz EPM y sus filiales nacionales e internacionales en ejercicio EL derecho a informarse que les asiste.

Cualquier consulta y/o reclamación sobre el tratamiento de sus datos personales y para acceder, rectificar o modificar éstos, podrá realizarla a través de nuestro buzón corporativo protecciondedatos@cens.com.co o entregarla en cualquier oficina de atención presencial dispuesta por CENS. Para acceder a nuestros lineamientos sobre el tratamiento de datos puede ingresar a www.cens.com.co.

El suscrito manifiesta que los datos e información que suministra en este documento son veraces y que ha sido debidamente informado de las finalidades del tratamiento sobre sus datos personales.

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL

Nombre, razón o denominación social:

Tipo y número de Identificación:

Fecha de Expedición*:

Dirección:

Ciudad:

País:

Teléfono fijo:

Teléfono celular (móvil):

Correo electrónico:

Página WEB:

Tipo de Sociedad	Nacional (Colombia) ☐	País:
	Extranjera ☐	
	Sucursal en Colombia ☐	

¿La sociedad es matriz, filial o subsidiaria? Indique el Nombre / Razón Social, el tipo y número de identificación de las empresas EL grupo empresarial, y la calidad que ostenta dentro EL grupo.

¿En qué países tiene operaciones comerciales y financieras?

* Para persona natural escribir la fecha de expedición de la cédula de ciudadanía colombiana en formato dd/mm/aaaa

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

	PRINCIPAL	SUPLENTE
Nombres:		
Apellidos:		
Tipo y Nro. de Id.:		

Fecha de Expedición:		
Dirección:		
Ciudad:		
Correo electrónico:		

INFORMACIÓN DEL OFICIAL/EMPLEADO DE CUMPLIMIENTO

Esta información debe ser diligenciada por las personas jurídicas obligadas a tener un sistema de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo o similar

	PRINCIPAL	SUPLENTE
Nombres:		
Apellidos:		
Tipo y Nro. de Id.:		
Fecha de Expedición:		
Teléfono:		
Dirección:		
Ciudad:		
Correo electrónico:		

La sociedad está sujeta a alguna normatividad que la obligue a implementar algún control para la prevención o gestión de riesgos de LA/FT fraude, corrupción y/o soborno?

¿Cuál es o son estas regulaciones o normas?

¿Qué tipo de sistema se tiene implementado?

INFORMACIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O SUEQUIVALENTE - PRINCIPAL					
	1	2	3	4	5
Nombres:					
Apellidos:					
Tipo y Nro. de Id.:					
Fecha Expedición:					
Dirección:					

Ciudad:					
Correo electrónico:					
INFORMACIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O SUEQUIVALENTE - SUPLENTE					
	1	2	3	4	5
Nombres:					
Apellidos:					
Tipo y Nro. de Id.:					
Fecha Expedición:					
Dirección:					
Ciudad:					
Correo electrónico:					
INFORMACIÓN DE REVISORES FISCALES O AUDITORES EXTERNOS					
	Principal		Suplente		
Nombres:					
Apellidos:					
Tipo y Nro. de Id.:					
Fecha Expedición:					
Dirección:					
Ciudad:					
Correo electrónico:					

En caso de tener una firma o persona jurídica como Revisor Fiscal o Auditor, indicar los datos de esta:
Razón social:
Tipo y número de Identificación:
Observaciones o aclaraciones:

O SOCIOS CON PARTICIPACIÓN SUPERIOR O IGUAL AL CINCO POR CIENTO(5%)*
Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen una participación superior o igual al CINCO POR CIENTO (5%) en el capital social de la entidad que represento son las personas naturales o jurídicas que aparecen en la siguiente relación:

Nombres y apellidos* / Razón Social	Tipo y Nro. de Id	Fecha de expedición del documento	Participación en el capital social (%)	Dirección	Ciudad

* En caso de que uno de los accionistas sea una persona jurídica, especifique la Razón Social y la identificación de la misma.

Nota: Utilizar un cuadro aparte para detallar todos los socios en caso de requerir más espacio.

MANIFESTACIONES
Con la presentación de la oferta declaro que: Los recursos con los cuales se ejecutará el negocio jurídico o el relacionamiento no provienen de ninguna actividad ilícita y aquellos que eventualmente recibiré por ejecución del mismo no serán destinados a financiar ninguna actividad ilícita. La información consignada y anexa a la presente plantilla es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de esta solicitud y la devolución de la documentación, como también la cancelación de mi inscripción o registro. En caso de ser persona jurídica, declaro que los recursos con los cuales fue constituida no provienen de ninguna actividad ilícita. Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna de sus PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, de sus Representantes Legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus Miembros de la Junta Directiva, sentencia judicial en firme o condena por la comisión de delitos dolosos, relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno; en Colombia o cualquier otro país. Que actualmente no tengo conocimiento que existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna de sus PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, de sus Representantes Legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, vinculación alguna a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, en Colombia o cualquier otro país, o exista información pública que impacte legal y reputacionalmente a CENS o alguna de las empresas del Grupo EPM, o que pueda exponerlas frente a un riesgo de carácter legal o reputacional.

Nota: En caso de que exista sentencia judicial en firme o condena o vinculación alguna a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con LA/FT fraude, corrupción o soborno, así como información que impacte legal y reputacionalmente a una de LAS PARTES, que pueda exponer a **CENS**, a un riesgo de carácter legal o reputacional, deberá adjuntarse a la presente plantilla, documento que relacione y detalle estos eventos.

AUTORIZACIÓN

Mediante la presente, autorizo a **CENS** para que consulte las listas públicas establecidas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como las centrales de información y/o bases de datos públicas, correspondiente a la persona jurídica que represento y las partes relacionadas.

Para el caso de personas jurídicas, entiendo que la consulta se realiza, tanto de la persona jurídica, como para los representantes legales y accionistas con participación igual o superior al 5% del capital social.

Manifiesto que cualquier variación en la información suministrada será puesta en conocimiento de **CENS**.

De igual forma, se procederá cuando **CENS** lo requiera durante la ejecución del proceso de contratación o del negocio jurídico celebrado (en caso de que éste llegue a concretarse).

Para la constancia,

Firma EL representante legal DEL OFERENTE o DEL OFERENTE (cuando es persona natural)

Nombres y apellidos:	
Tipo y número de identificación:	

El no diligenciamiento de los campos requeridos se tomará como incompleta la presente plantilla para el conocimiento del tercero.

Relacione o indique a continuación la información de contacto o los datos de la persona que está a cargo de este proceso de relacionamiento o de invitación a presentar oferta por parte de CENS (la información que tenga disponible)

Nombres y Apellidos:	
Correo electrónico:	
Teléfono o Celular:	

Nota: El campo de fecha de expedición del documento de identificación debe ser diligenciado de manera obligatoria (Aplica solo para personas naturales en calidad de ciudadanos colombianos).

Asimismo, las personas relacionadas en el formato LAFT, se consultarán, entre otros, en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) que administra la Procuraduría General de la Nación, por lo tanto, se solicita al OFERENTE validar que las personas se encuentren debidamente registrados en dicho sistema, cuando aplique.

3.4.9 DEBER DE INFORMACIÓN

EL OFERENTE ACEPTADO debe suministrar información veraz y verificable cuando CENS S.A. E.S.P., le solicite para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como a actualizar los datos suministrados mínimo una vez al año, a partir de la presentación de la oferta.

De la misma forma, EL OFERENTE ACEPTADO deberá informar a CENS S.A., E.S.P si durante la ejecución del negocio jurídico se tiene conocimiento de la apertura formal de una investigación (imputación de cargos) o de una sentencia condenatoria a la sociedad en calidad de imputado derivado de procesos penales por los delitos de soborno, corrupción, fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo o sus delitos fuente.

3.4.10 ACEPTACIÓN DE LA OFERTA MERCANTIL

CENS firmará la Orden de Compra o documento correspondiente a más tardar trece (13) días hábiles después de la audiencia pública y antes de iniciar la ejecución del negocio jurídico. No obstante, de acuerdo con el Código de Comercio, una vez aceptada la Oferta Mercantil, surgen las obligaciones del negocio jurídico para las partes, las que no dependen de la firma de la Orden de Compra, y queda claro que el registro operará como requisito para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC. Y solo habrá lugar a ello si EL OFERENTE ACEPTADO ha cumplido con todas las obligaciones propias de esta etapa de la relación jurídica surgida.

3.4.11 INDEMNIDAD

LAS PARTES acuerdan mantener indemne a la otra, es decir, libre de asumir cualquier indemnización o pago originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de actuaciones de las PARTES, de sus subcontratistas o dependientes. Por lo anterior, las PARTES asumirán todos los gastos e indemnizaciones a que haya lugar por los reclamos, demandas, acciones legales, y en general costos asociados a las mismas que se sustenten u originen en daños materiales, personales, o en general a intereses jurídicos de terceros, ocasionados durante la ejecución del negocio jurídico objeto de la presente invitación pública y de las obligaciones contempladas en la presente solicitud de Oferta Mercantil.

En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra alguna de las

PARTES por asuntos, que, según las condiciones de la presente solicitud publica de oferta y la Oferta Mercantil presentada por el oferente, sean de responsabilidad de alguna de las PARTES se le comunicará a la mayor brevedad para que adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y/o la presente relación jurídica surgida de la Oferta Mercantil, para mantener la indemnidad aquí pactada y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto cuando ello fuera posible.

3.4.12 CAPACIDAD DE RESPALDO (CROM 1 AMT VENTA)

EL OFERENTE deberá tener la Capacidad de respaldo de operaciones en el mercado para venta (CROM1amt) mayor o igual a la energía ofertada en todos los meses del período del compromiso, para tal efecto se tendrá en cuenta la última versión definitiva de CROM1 de venta publicada por el ASIC del **31 de agosto de 2025**. Para verificar dicho requisito será considerado en el período de validación de requisitos habilitantes y previo a realizar la evaluación de ofertas con la información de la energía a ofertar.

3.4.13 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN ANTE LA UPME

En caso de que El OFERENTE tenga proyectos de generación, deberá anexar certificado expedido por la Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME de la inscripción de éstos proyectos ante esta entidad. Se debe certificar quién lo inscribe; fecha de entrada en operación y la capacidad de generación de cada uno de los proyectos considerados en su oferta; el estudio de factibilidad técnica y financiera de cada uno de los proyectos que sean considerados en su propuesta, con las respectivas fechas de iniciación y finalización, ésta última fecha con vencimiento máximo a la fecha de la audiencia pública de esta convocatoria.

En caso de ser necesario, deberán entregar información adicional sobre dichos proyectos.

Para los proyectos provenientes de FNCER, la Certificación expedida por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), debe constar que el proyecto está inscrito en el registro de proyectos de generación de energía eléctrica, mínimo en la fase 2 y que la fuente de energía corresponde a fuentes no convencionales de energía renovable.

En el caso de que la energía a ofertar por FNCER provenga de contratos bilaterales, el Oferente registrado ante del ASIC debe adjuntar comunicación firmada digitalmente por el representante legal donde certifique que tiene el contrato bilateral de FNCER señalando las partes que firmaron el contrato y nombre del proyecto o proyectos de los cuales proviene la energía.

En caso de no aplicar los requisitos anteriores, basta con remitir comunicación firmada digitalmente por el representante legal dirigida a CENS S.A. E.S.P indicando que: "No aplica la entrega del certificado de inscripción de proyectos de generación ante la UPME".

Subsanabilidad: El Certificado de Inscripción de Proyectos de Generación Ante la

UPME podrá ser subsanado de acuerdo con los términos de la resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.

4 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1 ESTUDIO DE LAS OFERTAS MERCANTILES

CENS S.A. E.S.P., revisará las ofertas para verificar si los OFERENTES cumplen con los requisitos habilitantes, si se ajustan a los requisitos de la solicitud pública de oferta, con observancia y acatamiento de las normas legales vigentes, consultando los intereses, objetivos y propósitos de ambos y con aplicación de los principios de la buena fe y la lealtad contractual.

4.2 CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE OFERTAS

CENS podrá descalificar aquellas ofertas en las que se presente alguno de los siguientes casos:

La no presentación de cualquier requisito de participación o habilitantes establecidos en el **numeral 3.3** de esta solicitud pública de oferta, que sea insubsanable.

El hecho de no acreditar estar a paz y salvo de las obligaciones frente al sistema de seguridad social y aportes Parafiscales para el momento de la presentación de la oferta podrá dar lugar a la descalificación de esta.

Cuando la oferta presente desviaciones sustanciales a las condiciones de la solicitud de oferta o cuando la oferta resulte incompleta o indebidamente diligenciada.

Cuando no se suministre con todos los requisitos la Garantía de Seriedad de la oferta o su valor no cumpla con lo especificado en el **numeral 3.4.4**

Si la vigencia de la Garantía de Seriedad de la oferta se inicia con posterioridad al día de la entrega de la oferta y los requisitos habilitantes, de acuerdo a lo establecido en el **numeral 3.3**.

Cuando se presente la oferta mensual, y ésta no se ajusta al tipo de Oferta Mercantil de acuerdo con lo definido en el **numeral 2.3**, o contenga períodos de suministro de la Oferta Mercantil con condiciones diferentes.

Cuando La oferta mercantil esté sujeta a petición de declaración de disponibilidad de energía.

Cuando haya adición o modificación de las cláusulas de la Minuta de La Oferta Mercantil que se publicó o modificó de acuerdo con lo establecido en el numeral **1.13 INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL**.

Cuando EL OFERENTE se encuentre registrado en el Boletín de Responsabilidad

Fiscal de la Contraloría General de la República, CENS S.A. E.S.P., en cumplimiento delo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 610 del año 2000, se abstendrá de aceptar la Oferta Mercantil, para lo cual se harán las consultas que en tal sentido corresponden.

Cuando, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 4º de la Resolución CREG 134 EL 2013, las empresas comercializadoras, generadoras y otros agentes interesados endesarrollar nuevos proyectos de generación tengan sus valores de capacidad de respaldo de operaciones en el mercado para venta (CROM1amt) es menor a la máxima energía ofertada para todos los meses del período del compromiso. Para tal efecto se tendrá en cuenta la última versión definitiva de CROM1amt publicada por el ASIC al momento del cierre de la convocatoria. Para los efectos de verificación de dicho requisito será considerado en el periodo de validación de requisitos habilitantes y previo a realizar la evaluación de ofertas con la información de la energía a ofertar.

Cualquier otra causa que se desprenda de la presente solicitud pública de oferta o norma legal aplicable.

Cuando el OFERENTE se encuentre incluido en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) oen la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista de la Office of Foreign Assets Control, OFAC por sus siglas en inglés), así como las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de laUnión Europea de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de PersonasCatalogadas como Terroristas, la del Banco Mundial y del Grupo BID - Banco Interamericano de Desarrollo-.

Cuando el oferente sea una persona jurídica, esta causalse extiende a Revisores Fiscales, Auditores Externos, miembros de junta directiva, representantes legales y a los socios o accionistas que tengan directa, o indirectamentemás el cinco por ciento (5%) de participación o acciones.”

Cuando el OFERENTE , sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamentetengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales y miembros de Junta Directiva, se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)” por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID.

Cuando el OFERENTE o sus accionistas, asociados o socios, que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales, revisores fiscales, auditores externos o miembros de la junta directiva, hayan sido condenados en sentencia judicial en firme, porla comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se encuentren vinculados a

investigaciones o procesos penales por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública con respecto a tales personas que impacte legal y reputacionalmente al OFERENTE, exponiendo a CENS S.A, E.S.P a un riesgo de carácter legal o reputacional.

Cuando el objeto de La Oferta Mercantil/negocio jurídico involucre activos y el o los activos se encuentren con medidas cautelares por estar vinculado a un proceso de extinción de dominio y sobre el cual la Dirección Nacional de Estupefacientes o la entidad quien haga sus veces no se haya tomado el control o no haya nombrado un depositario directo.

La omisión de adjuntar la Garantía de Seriedad y la oferta mercantil (**numerales 3.4.4 y numeral 8**) **serán causales de rechazo de la oferta por ser requisitos “Insubsanables”**. Los demás requisitos son “Subsanables” y en caso de omisión o inconsistencias CENS S.A. E.S.P., podrá requerir que se adjunten o solicitar respecto a ellos aclaraciones, complementaciones o correcciones, para lo cual se podrá otorgar un plazo hasta de cinco (5) días hábiles, para ello mediante envío de comunicación al e-mail reportado por el OFERENTE en la oferta mercantil.

5 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán evaluadas con base en los precios presentados por EL OFERENTE para la energía ofertada.

5.1 PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE OFERTAS

CENS S.A. E.S.P., aceptará la oferta u ofertas más favorables de acuerdo con el siguiente procedimiento, atendiendo a los principios de eficiencia, transparencia, fiabilidad y neutralidad señalados en el artículo 5 de la Resolución CREG 130 de 2019 modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023 para la compra de la energía, la cual es solicitada por CENS S.A., E.S.P según lo descrito en este Pliego:

Se escogerán como ofertas elegibles aquellas que cumplan con todas las condiciones establecidas en esta solicitud de oferta y que hayan cumplido totalmente con la documentación solicitada en los requisitos habilitantes.

Oferta Reserva: CENS emitirá una oferta reserva en precio para cada producto solicitado, de acuerdo con la Resolución CREG 130 de 2019, modificada por la Resolución CREG 101-033-2023, las cuales serán el parámetro de comparación para determinar las ofertas que serán elegibles y la cantidad defectiva a adjudicar en el proceso de evaluación.

Para los productos 1, 2 y 3 las ofertas con precios por encima del precio de reserva no serán tenidas en cuenta en la evaluación; para el producto 4 las ofertas con una variación superior al 4% en alguno de los años del precio de reserva del año correspondiente o aquellas ofertas que superen el promedio ponderado del precio de reserva, no serán tenidas en cuenta en la evaluación; adicionalmente para todos los productos aquellas que no tengan precios determinados, u ofertas con un Indexador

y formulación diferente a la mencionada en el numeral **2.5 PRECIO DE LA OFERTA**, o alguna de las características solicitadas, no serán aceptadas por CENS. **Solo se adjudicará hasta la cantidad de energía solicitada.**

Las ofertas elegibles que cumplan con las condiciones mencionadas para cada producto solicitado serán evaluadas con base en el precio, con el fin de obtener las mejores condiciones económicas para la compra de energía.

5.1.1 PARA EL PRODUCTO 1

Solo se evaluarán ofertas que sigan la curva de carga para el producto 1 solicitado **año 2026**. No serán tenidas en cuenta ofertas que presenten diferentes (%) porcentajes de energía y diferentes precios para los meses del año respectivo pudiéndose ofrecer cantidades inferiores al 100% de la energía solicitada siempre y cuando conserven la curva solicitada manteniendo el criterio del redondeo a 0 decimales.

Deberá ofertar para todos los meses del producto, por lo que no se acepta 0%.

5.1.2 PARA EL PRODUCTO 2

Solo se evaluarán ofertas que sigan la curva de carga para el producto 1 solicitado **año 2027**. No serán tenidas en cuenta ofertas que presenten diferentes (%) porcentajes de energía y diferentes precios para los meses del año respectivo pudiéndose ofrecer cantidades inferiores al 100% de la energía solicitada siempre y cuando conserven la curva solicitada manteniendo el criterio del redondeo a 0 decimales.

Deberá ofertar para todos los meses del producto, por lo que no se acepta 0%.

5.1.3 PARA EL PRODUCTO 3

Solo se evaluarán ofertas que sigan la curva de carga para el producto 1 solicitado **año 2029**. No serán tenidas en cuenta ofertas que presenten diferentes (%) porcentajes de energía y diferentes precios para los meses del año respectivo pudiéndose ofrecer cantidades inferiores al 100% de la energía solicitada siempre y cuando conserven la curva solicitada manteniendo el criterio del redondeo a 0 decimales.

Deberá ofertar para todos los meses del producto, por lo que no se acepta 0%.

5.1.4 PARA EL PRODUCTO 4 EXCLUSIVO FNCER (Curva solar)

Solo se evaluarán ofertas que sigan la curva de carga para el producto 4 solicitado (**año 2026 a 2040**). Serán tenidas en cuenta las ofertas que presenten un solo (%) porcentaje de energía en el bloque de años (**año 2026 a 2040**) y podrán presentar diferentes precios por año y ofertar cantidades inferiores al 100% de la energía solicitada siempre y cuando conserven la curva solicitada manteniendo el criterio del

redondeo a 0 decimales.

Deberá ofertar para todos los años del producto, por lo que no se acepta 0%.

5.1.5 OFERTAS ELEGIBLES PRODUCTOS ASI:

PRODUCTO 1, 2 y 3

Las propuestas elegibles por producto se evaluarán con base en el precio, por tanto, se ordenarán las ofertas de menor a mayor.

En caso de presentarse empate en precio en dos o más ofertas elegibles, remitirse al numeral **6.11 METODOLOGÍA PARA DIRIMIR EMPATES**.

CENS podrá durante el período de evaluación y audiencia pública, solicitar aclaración a EL OFERENTE sobre los términos de su oferta.

No se tendrán en cuenta las ofertas que tengan diferentes condiciones al producto solicitado.

PRODUCTO 4 exclusivo FNCER.

En las propuestas elegibles del **producto 4**, primero se organizarán las ofertas de menor a mayor de acuerdo con el promedio ponderado del precio de oferta, se excluyen aquellas ofertas que superen el promedio ponderado del precio de reserva.

Posteriormente se revisará el precio de reserva anual y solo se tendrán como validas aquellas ofertas cuyo precio anual comparado con el precio de reserva del mismo año no supere el 4%.

Realizada las exclusiones que aplica, la adjudicación se hará por mérito de precio de acuerdo con el precio promedio ponderado de la oferta.

La adjudicación se realizará hasta la cantidad de energía solicitada en cada año para este producto.

No se tendrán en cuenta las ofertas que tengan diferentes condiciones al producto solicitado.

Ejemplo de evaluación y adjudicación para el producto 4

PRECIO DE RESERVA	ENERGÍA DIARIA SOLICITADA (MWh/DIA)	OFERENTE	AÑO	% OFERTADO (MWh/h)	ENERGÍA OFERTADA (MWh)	ENERGÍA ADJUDICADA (MWh)	PRECIO OFERTA \$/MWh	PRECIO PONDERADO OFERTA	PRECIO PONDERADO RESERVA	VARIACION %	TOPE DE RESERVA
\$ 360.00	50,000,000	EMPRESA XYZ 2026	2026	20.00%	10,000,000	10,000,000	\$ 370.00	\$ 284.67	\$ 300.33	2.78%	CUMPLE
\$ 325.00	50,000,000	EMPRESA XYZ 2027	2027	20.00%	10,000,000	10,000,000	\$ 300.00			0.00%	CUMPLE
\$ 310.00	50,000,000	EMPRESA XYZ 2028	2028	20.00%	10,000,000	10,000,000	\$ 300.00			0.00%	CUMPLE
\$ 305.00	50,000,000	EMPRESA XYZ 2029	2029	20.00%	10,000,000	10,000,000	\$ 300.00			0.00%	CUMPLE
\$ 300.00	50,000,000	EMPRESA XYZ 2030	2030	20.00%	10,000,000	10,000,000	\$ 280.00			0.00%	CUMPLE
\$ 295.00	50,000,000	EMPRESA XYZ 2031	2031	20.00%	10,000,000	10,000,000	\$ 280.00			0.00%	CUMPLE
\$ 290.00	50,000,000	EMPRESA XYZ 2032	2032	20.00%	10,000,000	10,000,000	\$ 280.00			0.00%	CUMPLE
\$ 285.00	50,000,000	EMPRESA XYZ 2033	2033	20.00%	10,000,000	10,000,000	\$ 270.00			0.00%	CUMPLE
\$ 280.00	50,000,000	EMPRESA XYZ 2034	2034	20.00%	10,000,000	10,000,000	\$ 270.00			0.00%	CUMPLE
\$ 280.00	50,000,000	EMPRESA XYZ 2035	2035	20.00%	10,000,000	10,000,000	\$ 270.00			0.00%	CUMPLE
\$ 280.00	50,000,000	EMPRESA XYZ 2036	2036	20.00%	10,000,000	10,000,000	\$ 270.00			0.00%	CUMPLE
\$ 280.00	50,000,000	EMPRESA XYZ 2037	2037	20.00%	10,000,000	10,000,000	\$ 270.00			0.00%	CUMPLE
\$ 280.00	50,000,000	EMPRESA XYZ 2038	2038	20.00%	10,000,000	10,000,000	\$ 270.00			0.00%	CUMPLE
\$ 280.00	50,000,000	EMPRESA XYZ 2040	2040	20.00%	10,000,000	10,000,000	\$ 270.00			0.00%	CUMPLE
\$ 360.00	50,000,000	EMPRESA WJO 2026	2026	60.00%	30,000,000	30,000,000	\$ 800.33	\$ 800.33	\$ 800.33	0.00%	CUMPLE
\$ 325.00	50,000,000	EMPRESA WJO 2027	2027	60.00%	30,000,000	30,000,000	\$ 800.33			0.00%	CUMPLE
\$ 310.00	50,000,000	EMPRESA WJO 2028	2028	60.00%	30,000,000	30,000,000	\$ 800.33			0.00%	CUMPLE
\$ 305.00	50,000,000	EMPRESA WJO 2029	2029	60.00%	30,000,000	30,000,000	\$ 800.33			0.00%	CUMPLE
\$ 300.00	50,000,000	EMPRESA WJO 2030	2030	60.00%	30,000,000	30,000,000	\$ 800.33			0.00%	CUMPLE
\$ 295.00	50,000,000	EMPRESA WJO 2031	2031	60.00%	30,000,000	30,000,000	\$ 800.33			1.81%	CUMPLE
\$ 290.00	50,000,000	EMPRESA WJO 2032	2032	60.00%	30,000,000	30,000,000	\$ 800.33			3.56%	CUMPLE
\$ 290.00	50,000,000	EMPRESA WJO 2033	2033	60.00%	30,000,000	30,000,000	\$ 800.33			3.56%	CUMPLE
\$ 290.00	50,000,000	EMPRESA WJO 2034	2034	60.00%	30,000,000	30,000,000	\$ 800.33			3.56%	CUMPLE
\$ 290.00	50,000,000	EMPRESA WJO 2035	2035	60.00%	30,000,000	30,000,000	\$ 800.33			3.56%	CUMPLE
\$ 290.00	50,000,000	EMPRESA WJO 2036	2036	60.00%	30,000,000	30,000,000	\$ 800.33			3.56%	CUMPLE
\$ 290.00	50,000,000	EMPRESA WJO 2037	2037	60.00%	30,000,000	30,000,000	\$ 800.33			3.56%	CUMPLE
\$ 290.00	50,000,000	EMPRESA WJO 2038	2038	60.00%	30,000,000	30,000,000	\$ 800.33			3.56%	CUMPLE
\$ 290.00	50,000,000	EMPRESA WJO 2039	2039	60.00%	30,000,000	30,000,000	\$ 800.33			3.56%	CUMPLE
\$ 290.00	50,000,000	EMPRESA WJO 2040	2040	60.00%	30,000,000	30,000,000	\$ 800.33			3.56%	CUMPLE
\$ 360.00	50,000,000	EMPRESA HUI 2026	2026	30.00%	15,000,000	15,000,000	\$ 368.00	\$ 295.36	\$ 300.33	2.22%	CUMPLE
\$ 325.00	50,000,000	EMPRESA HUI 2027	2027	30.00%	15,000,000	15,000,000	\$ 310.00			0.00%	CUMPLE
\$ 310.00	50,000,000	EMPRESA HUI 2028	2028	30.00%	15,000,000	15,000,000	\$ 308.00			0.00%	NO CUMPLE
\$ 305.00	50,000,000	EMPRESA HUI 2029	2029	30.00%	15,000,000	15,000,000	\$ 300.00			0.00%	CUMPLE
\$ 300.00	50,000,000	EMPRESA HUI 2030	2030	30.00%	15,000,000	15,000,000	\$ 309.00			3.00%	CUMPLE
\$ 295.00	50,000,000	EMPRESA HUI 2031	2031	30.00%	15,000,000	15,000,000	\$ 309.00			4.72%	NO CUMPLE
\$ 290.00	50,000,000	EMPRESA HUI 2032	2032	30.00%	15,000,000	15,000,000	\$ 309.00			6.15%	NO CUMPLE
\$ 290.00	50,000,000	EMPRESA HUI 2033	2033	30.00%	15,000,000	15,000,000	\$ 282.30			0.00%	CUMPLE
\$ 290.00	50,000,000	EMPRESA HUI 2034	2034	30.00%	15,000,000	15,000,000	\$ 282.30			0.00%	CUMPLE
\$ 290.00	50,000,000	EMPRESA HUI 2035	2035	30.00%	15,000,000	15,000,000	\$ 282.30			0.00%	CUMPLE
\$ 290.00	50,000,000	EMPRESA HUI 2036	2036	30.00%	15,000,000	15,000,000	\$ 282.30			0.00%	CUMPLE
\$ 290.00	50,000,000	EMPRESA HUI 2037	2037	30.00%	15,000,000	15,000,000	\$ 282.30			0.00%	CUMPLE
\$ 290.00	50,000,000	EMPRESA HUI 2038	2038	30.00%	15,000,000	15,000,000	\$ 282.30			0.00%	CUMPLE
\$ 290.00	50,000,000	EMPRESA HUI 2039	2039	30.00%	15,000,000	15,000,000	\$ 282.30			0.00%	CUMPLE
\$ 290.00	50,000,000	EMPRESA HUI 2040	2040	30.00%	15,000,000	15,000,000	\$ 282.30			0.00%	CUMPLE

Ofertante 3. Se elimina de la evaluación por superar en algunos años el 4% de la variación permitida entre el precio oferta y precio de reserva

6 CRONOLOGÍA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

6.1 PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA PARA CONSULTA

Las Condiciones de la solicitud pública de oferta para consulta se encuentran disponibles en el SICEP a partir del día **15 de agosto de 2025**.

6.2 SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, OBSERVACIÓN Y MODIFICACIÓN A LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA PARA CONSULTA

Los OFERENTES podrán solicitar aclaraciones, efectuar observaciones o proponer modificaciones a las condiciones de la Solicitud Pública de Ofertas para consulta mediante comunicación dirigida a las direcciones electrónicas de los trabajadores responsables de acuerdo con el numeral **1.9 CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA**, desde **15 de agosto de 2025 hasta 22 de agosto de 2025**. Las comunicaciones que se reciban con posterioridad de esta fecha no serán objeto de respuesta.

6.3 PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA DEFINITIVA

La Solicitud Pública de Oferta Mercantil definitiva se publicará en el SICEP el **28 de agosto de 2025**. La Solicitud Pública de Oferta Mercantil definitiva no será objeto de modificaciones posteriores a su publicación en el SICEP.

6.4 ENTREGA OFERTA RESERVA

CENS S.A. E.S.P., remitirá al ASIC la oferta reserva por cada producto requerido, hasta el **11 de septiembre de 2025**, en el mismo formato de remisión de ofertas, con las cantidades de energía y precios, de tal forma que las ofertas mercantiles que superen los precios de la oferta reserva no serán tenidas en cuenta en la adjudicación. La oferta reserva no será modificada una vez haya sido remitida al ASIC.

6.5 ENTREGA DE OFERTA MERCANTIL Y REQUISITOS HABILITANTES

Los OFERENTES deben registrar en el SICEP el **11 de septiembre de 2025 hasta las 18:00horas**, los requisitos habilitantes con sus respectivos anexos y entregar las ofertas por cada producto.

6.6 VERIFICACIÓN Y SUBSANACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Una vez CENS S.A. E.S.P., reciba por parte del ASIC los requisitos habilitantes, procederá a realizar la validación de estos entre los días del **12 de septiembre de 2025 hasta el 19 de septiembre de 2025** y podrá solicitar directamente a cada OFERENTE que subsane o aclare estos requisitos los cuales deben ser entregados dentro de este plazo, caso contrario se considerará que no fueron subsanados y no serán sujeto de evaluación.

6.7 EVALUACIÓN DE OFERTAS

Cumplido lo establecido en el numeral anterior, CENS S.A. E.S.P., enviara al ASIC información sobre los OFERENTES que se ajustaron de manera integral con los requisitos habilitantes, para que el ASIC envíe la oferta de cantidades y precios de los OFERENTES habilitados. CENS S.A. E.S.P., evaluará solo las ofertas que cumplan con las condiciones establecidas en la presente solicitud de oferta.

6.8 AUDIENCIA PÚBLICA, ADJUDICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, modificada por la Resolución CREG 101-033-2023, la evaluación de ofertas se realizará en audiencia pública el primerio (01) día hábil después de recibir por parte del ASIC las ofertas de cantidades y precios de los oferentes habilitados.

La audiencia pública se realizará en la sala de juntas contigua a la Gerencia General de CENS S.A. E.S.P., ubicada en la Avenida Aeropuerto No. 5N-220 Barrio Sevilla de la ciudad de Cúcuta, **24 de septiembre de 2025 a las 15:00** hora local.

Adicionalmente, CENS habilitará el acceso a la audiencia de manera virtual para lo cual notificará a los interesados el **link** de la plataforma de acceso; es de aclarar, que la horade la audiencia antes referida está sujeta a la hora en que el ASIC remita a CENS S.A., ESP las ofertas de cantidades y precios de los oferentes habilitados, conforme al literal i, del numeral 10.4 de la Resolución CREG 130 de 2019 modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023, referente a Evaluación de Ofertas. El día de la audiencia pública, en presencia de los asistentes se harán públicas las ofertas presentadas, leyendo las cantidades y precios ofrecidos y se procederá a evaluar cada una de ellas de acuerdo con la metodología descrita en el **numeral 5** de la presente solicitud de oferta para cada uno de los productos de la Oferta Mercantil. Evaluadas las ofertas presentadas se procederá a informar a los OFERENTES adjudicados, las respectivas cantidades de energía y precios aceptados, de acuerdo con el rango establecido de cantidades y precios de la Oferta Reserva.

Durante la audiencia pública los agentes habilitados podrán presentar reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación y/o los resultados obtenidos, las cuales serán resueltas de forma inmediata. En caso de no presentarse reclamaciones u objeciones se entenderá que todos los participantes están de acuerdo con los resultados y se declarará la invitación pública de oferta mercantil como adjudicada.

De conformidad con el método de evaluación descrito en el **numeral 5**, se establecerá el orden de elegibilidad del (los) OFERENTE (s) con quien (es) se celebrará la relación jurídica derivada de la Solicitud Pública de Oferta Mercantil de compra de energía para el período que resulte adjudicado, teniendo en cuenta los requerimientos de energía establecidos por CENS S.A. E.S.P.; de igual forma, al (los) OFERENTE (s) a quien se les haya aceptado la oferta(as) se les enviará la Orden de Compra dentro de los **13 días** siguientes a la audiencia pública, es decir, hasta el **14 de octubre de 2025**, cumpliendo con los tiempos regulatorios dispuestos en la Resolución CREG 130 de 2019, modificada por la Resolución Creg 101 033-2023 y proceder con su registro ante el ASIC hasta el **20 de octubre de 2025**.

Será responsabilidad del OFERENTE ACEPTADO cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para formalizar y registrar el negocio jurídico resultante de la Solicitud Pública de Oferta Mercantil para el suministro de energía. CENS S.A. E.S.P., tiene como plazo máximo hasta el **16 de octubre de 2025** para enviar al ASIC toda la información correspondiente a los Oferta Mercantil adjudicados.

CENS S.A. E.S.P., no se hace responsable por la Oferta Mercantil ACEPTADA a través de la orden de compra que no se encuentre formalizada ni registrada en la fecha indicada en el **numeral 1.8 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PUBLICA**, por causas imputables al OFERENTE ACEPTADO, razón por la cual podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

Con la existencia de una oferta mercantil y su aceptación a través de la expedición de la Orden de Compra, queda entendido que el negocio jurídico se hacelebrado, esto es que surgen las obligaciones para las partes, las cuales no dependen de la firma de la Orden de Compra, y que el registro opera como un requisito exigido por el ASIC para su control, inscripción y ejecución.

6.9 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Efectuada la selección, CENS comunicará los resultados de la solicitud pública de ofertas a cada oferente favorecido mediante el envío de la presentación de adjudicación en donde se relaciona el listado de los oferentes adjudicados con la cantidad de energía asignada y su precio, información que se enviará a la dirección electrónica registrada en la minuta de la oferta mercantil a más tardar el **24 de septiembre de 2025**.

De igual forma, a los oferentes a quienes se les haya aceptado la oferta (as) se les enviará la Orden de Compras dentro de los trece (13) días siguientes a la audiencia publicas es decir hasta el **(14) de octubre de 2025**, cumpliendo con los tiempos regulatorios dispuestos en la Resolución CREG 130 de 2019 y la resolución CREG

101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan y proceder con su registro ante el ASIC hasta el **(20) de octubre de 2025**. Será responsabilidad del oferente que resulte asignado cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para formalizar y el registro de la Oferta Mercantil de suministro de energía estará a cargo de CENS S.A, E.S.P, quien tiene como plazo máximo hasta el **(16) de octubre de 2025** para enviar al ASIC a través del SICEP toda la información correspondiente a las Ofertas Mercantiles adjudicadas. Conforme lo establece el numeral 10.7 de la resolución CREG 130 de 2019.

CENS S.A, E.S.P no se hace responsable por las Ofertas Mercantiles que no estén ni registradas en la fecha indicada en el numeral **1.8 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA**, por causas imputables al oferente adjudicado, razón por la cual podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

Con la existencia de una oferta y su aceptación, queda entendido que el Negocio Jurídico se ha celebrado, esto es que surgen las obligaciones para las partes, las cuales no dependen de la firma de la Orden de Compra, y que el registro opera como un requisito exigido por el ASIC para su control, inscripción y ejecución.

CENS S.A E.S.P remitirá al ASIC la información que permita dar a conocer los resultados de la solicitud pública de oferta mercantil, a través de la sección de información pública del expediente electrónico de la convocatoria en el SICEP, en un plazo no superior a dos (2) días hábiles después de la fecha de formalización del negocio jurídico o de la audiencia pública para el caso de las convocatorias desiertas.

6.10 CONVOCATORIA DESIERTA DE LA INVITACIÓN PUBLICA DE OFERTAS

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. podrá declarar desierta la solicitud pública de oferta mercantil sólo en los siguientes casos:

- Cuando no se presenten ofertas.
- Ningún OFERENTE haya quedado habilitado.
- Ninguna de las ofertas presentadas se ajuste de manera integral a las condiciones de la solicitud pública de oferta.
- Cuando las ofertas presentadas sean descartadas a la luz de la metodología de evaluación de ofertas o de la oferta reserva presentada por CENS S.A. E.S.P.

6.11 METODOLOGÍA PARA DIRIMIR EMPATES

En caso de presentarse empate en precio en dos o más ofertas adjudicables se tendrá en cuenta la hora de recibo de las ofertas ante el ASIC, se optará por la oferta que hayasido entregada con mayor tiempo de anticipación a la hora de cierre, para lo cual se consultará el registro de la fecha y hora que lleva el ASIC para estos efectos.

6.12 SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA

Cuando CENS S.A. E.S.P., estime conveniente podrá suspender por una sola vez la solicitud pública de oferta, informando al ASIC para que este cambie el estado de la

convocatoria a “Suspendida” en el SICEP. Esta suspensión no podrá ser superior a diez (10) días hábiles contados a partir de la actualización del estado de la convocatoria en el SICEP.

Así mismo, CENS S.A. E.S.P., podrá cancelar la solicitud pública de oferta, siempre y cuando el CENS no haya recibido ofertas. Para ello, CENS deberá informar al ASIC para que este cambie el estado de la convocatoria a “Cancelada” en el SICEP.

7 FORMALIZACIÓN Y REGISTRO LA OFERTA MERCANTIL

7.1 FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA

El término máximo para enviar la Orden de Compra y para allegar los documentos requeridos para la formalización del negocio jurídico será de trece (13) días hábiles contados después de la realización de la audiencia pública, lo anterior conforme a la Resolución No. 130 de 2019 de la CREG, modificada por la Resolución No. 033 de 2023 de la CREG.

En el evento que el OFERENTE favorecido no presente los documentos requeridos para iniciar su ejecución dentro del plazo señalado, CENS S.A. E.S.P., podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta a la que se hace referencia en el **numeral 3.4.4**, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a CENS S.A. E.S.P., y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

7.2 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Una vez emitida la Orden de Compra, CENS S.A. E.S.P., podrá devolver las garantías de seriedad de las ofertas.”

7.3 REGISTRO DE OFERTA MERCANTIL ANTE EL ASIC

El registro de la Oferta Mercantil y su Orden de Compra ante el ASIC será efectuado por CENS S.A., E.S.P. en un plazo no superior a Cuatro (4) días hábiles contados a partir de la fecha de formalización del negocio jurídico, para esto deberá remitir el **formato de registro correspondiente a las curvas de energía adjudicadas se realizarán expresados en kWh redondeado a cero decimales.**

Si por cualquier causa imputable a EL OFERENTE aceptado, no se procede al registro de la Oferta Mercantil y la orden de compra ante el ASIC, se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento a que hace referencia el **numeral 7.4** de la solicitud pública de oferta.

7.4 GARANTÍA CUMPLIMIENTO

7.4.1 POR PARTE EL OFERENTE ACEPTADO

Para respaldar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del negocio

jurídico, EL OFERENTE ACEPTADO constituirá a favor de CENS S.A. E.S.P., una Garantía de Cumplimiento bien sea mediante una póliza de seguros a favor de empresas de servicios públicos emitida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, la cual, debe estar firmada física o electrónicamente, o una garantía bancaria emitida por un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuente con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia, la cual deberá ser de procedencia y forma aceptables para CENS S.A. E.S.P.

La garantía de cumplimiento se expedirá teniendo como asegurado/beneficiario de la misma a CENS S.A. E.S.P., en la cuantía que se especifique en la solicitud pública de Oferta Mercantil.

Se constituirá esta garantía en la misma moneda de la Oferta Mercantil, y deberá cubrir los riesgos que se indican a continuación. El pago de la prima de la póliza o su equivalente correrá por cuenta de EL OFERENTE ACEPTADO. La garantía deberá ser constituida por EL OFERENTE ACEPTADO en forma tal que cubra, única y exclusivamente, los riesgos contemplados para la ejecución La Oferta Mercantil, deberá incluir cobertura de la Cláusula Penal; dicha garantía no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.

La garantía de cumplimiento **junto con la constancia de pago de la prima o su equivalente** deberá ser entregada por EL OFERENTE ACEPTADO A CENS S.A. E.S.P. hasta cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de formalización del negocio jurídico. .

Se deberá contratar los siguientes amparos.

7.4.2 CONDICIONES DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS

Las pólizas deberán ser emitidas por compañías de seguros legalmente constituidas en Colombia, bajo el clausulado de empresas de servicios públicos domiciliarios. Deberá figurar como asegurado y beneficiario CENS S.A. E.S.P. y deberá ser constituida por EL OFERENTE ACEPTADO en forma tal que cubra única y exclusivamente los riesgos contemplados en la ejecución La Oferta Mercantil, deberá incluir cobertura de la cláusula penal; dicha garantía no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.

7.4.3 CONDICIONES DE LAS GARANTÍAS BANCARIAS

Si se opta por obtener una carta de crédito Stand by emitida por entidades bancarias, deberá reunir los siguientes requisitos:

Es esencial que la carta de crédito Stand by indique expresamente que está sujeta a las reglas ISP98, Publicación 590, de la ICC.

1. Deberán ser expedidas por establecimientos bancarios vigilados por la

superintendencia financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuenten con una calificación vigente a la fecha de la expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificador autorizada en Colombia. Dicha calificación deberá corresponder a la máxima calificación para el corto plazo y como mínimo la segunda mejor calificación para el largo plazo, según las escalas utilizadas por la sociedad calificadora que la otorga.

2. cuando las garantías sean emitidas por un banco en el exterior, estas deben ser confirmadas por un establecimiento bancario en Colombia que cumpla con los criterios establecidos anteriormente. Así mismo, cuando se trate de una carta de crédito Stand by bajo la estructura de una contragarantía, el banco emisor de Colombia deberá cumplir con dichos criterios.
3. deberán otorgarse en español o en inglés.
4. la carta de crédito Stand by deberá otorgarse dentro el término establecido para la formalización La Oferta Mercantil y estar vigente por el termino de ejecución La Oferta Mercantil y hasta 90 días más después de finalizada la ejecución, para la garantía de cumplimiento.
5. En los que se otorgue cartas de crédito Stand by para amparar la seriedad de la oferta, CENS S.A, E.S.P podrá solicitar la carta de compromiso al banco, para expedir las garantías del negocio jurídico.

7.4.4 EN CUANTO A LA RECLAMACIÓN PARA EL PAGO TENER EN CUENTA

La garantía debe ser incondicional. No se deben exigir requisitos o formalidades adicionales a la reclamación presentada en el idioma de expedición de la garantía. En consecuencia, no se requerirá al beneficiario, la exhibición o el acompañamiento el original o copia de esta garantía bancaria o requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple presentación acompañada de la manifestación de "beneficiario" sobre el monto del incumplimiento.

1. Se deberá indicar la sucursal el banco en la que se deberá presentar la reclamación.
2. El banco deberá pagar la suma garantizada a más tardar en los 4 días bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago.
3. La garantía es disponible mediante pagos parciales y múltiples, hasta completar el monto total de la misma.
4. La carta de crédito Stand by estará vigente como se indica, sin perjuicio de los cambios que se realicen por el banco a petición del ordenante, los cuales deberán estar previamente aprobados por el beneficiario de la carta de crédito Stand by.
5. La carta de crédito Stand by deberá especificar, la fecha de emisión, la vigencia, la cobertura que otorga, el valor garantizado, así como el número de la solicitud pública de oferta mercantil y Orden de Compra en el caso de la garantía de seriedad o el número de la Orden de compra garantizado para las garantías de cumplimiento.
6. Cuando EL OFERENTE opte por otorgar la carta de crédito Stand by para amparar la seriedad de la oferta a través de una carta de crédito Stand by, se compromete a tramitar las garantías del negocio jurídico igualmente a través de este tipo de garantía. EL OFERENTE podrá optar por constituir estas garantías vía póliza de seguros.
7. Cuando por políticas del banco emisor, no sea posible expedir una garantía por un periodo superior a 365 días calendarios y el negocio jurídico tenga una vigencia

superior, la carta de crédito Stand by deberá indicar expresamente la posibilidad de renovación automática por periodos sucesivos hasta cubrir el plazo total del negocio jurídico y hasta 90 días más después de haber finalizado el plazo de ejecución, salvo que el banco antes de los 60 días calendarios anteriores al vencimiento decida no renovar la garantía, en cuyo caso EL OFERENTE ACEPTADO deberá expedir una nueva carta de crédito con las condiciones aquí exigidas. De no hacerlo antes de los 30 días calendarios previos al vencimiento se entenderá como un incumplimiento en la relación jurídica surgida de la oferta mercantil que dará lugar a hacer exigible la carta de crédito Stand by.

7.4.5 AMPARO DE CUMPLIMIENTO

Mediante el presente amparo se cubre al ASEGURADO contra los perjuicios patrimoniales que le cause EL OFERENTE ACEPTADO derivados del incumplimiento total, parcial, tardío o defectuoso imputable al garantizado, de cualquiera de las obligaciones emanadas del Negocio Jurídico asegurado. Este amparo comprende la cláusula penal pecuniaria que se llegare a hacer efectiva, aclarando que la aseguradora no pagará al asegurado por este concepto sumas que excedan la suma asegurada establecida para el presente amparo.

La garantía de cumplimiento se expedirá en la cuantía y vigencia que se especifique para cada una de las Ofertas Mercantiles que se generen una vez se emitan las respectivas aceptaciones de oferta y deberá entregarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de firma de cada Orden de Compra.

La garantía de cumplimiento deberá estar vigente por la totalidad del plazo del Negocio Jurídico y hasta 90 días más después de finalizado el plazo de ejecución. Para ello, el oferente aceptado bien podrá presentar la garantía de Cumplimiento por la totalidad de la duración del Negocio Jurídico de ser posible, o garantías sucesivas por periodos de mínimo un año y máximo de 5 años. En caso de que para finalizar el suministro falten menos de cinco (5) años, la vigencia de esta póliza será igual al plazo que falte para finalizar el suministro del Negocio Jurídico y hasta 90 días más después de finalizado el plazo de ejecución.

En caso que se emitan garantías con vigencias sucesivas, no habrá obligatoriedad de renovación por parte de la entidad financiera o la compañía de Seguros que haya emitido la garantía de cumplimiento, pero tanto la entidad financiera o compañía de Seguros, como el oferente aceptado deberán informar a CENS, con seis (6) meses de anticipación al vencimiento de la garantía, la no renovación, lo cual no será causal por sí misma de incumplimiento del Negocio Jurídico y/o afectación de la última garantía constituida. En este caso, EL OFERENTE ACEPTADO deberá garantizar con otra garantía bancaria o póliza

de seguro, sus obligaciones del negocio jurídico en las mismas condiciones establecidas en las condiciones de la solicitud Pública de Oferta. La renovación de la garantía de cumplimiento se deberá realizar con una anticipación de tres (3) meses a la fecha de vencimiento de la garantía vigente. En caso de que alguna de LAS PARTES no otorgue la garantía o su renovación antes del plazo mencionado, la Parte cumplida, sin necesidad de requerimiento alguno, podrá dar por

terminado del Negocio Jurídico y hacer efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria.

La garantía de cumplimiento deberá amparar una suma igual al 3% (tres por ciento) del valor en pesos corrientes del suministro aceptado, utilizando **los factores de indexación** del IPP serie oferta interna. Se hará efectiva a EL OFERENTE ACEPTADO, en favor de CENS S.A. E.S.P., en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que haya adquirido en virtud del negocio jurídico celebrado. EL suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente.

Cuando por políticas EL banco emisor, no sea posible expedir la garantía por un periodo superior a 360 días calendario, la garantía bancaria podrá contemplar la posibilidad de renovación automática por periodos sucesivos hasta cubrir el plazo contractual y mínimo 90 días calendario más, salvo que el banco antes de los 60 días calendario anteriores al vencimiento decida no renovar la garantía, en cuyo caso EL OFERENTE ACEPTADO deberá expedir una nueva garantía bancaria con las condiciones aquí exigidas. De no hacerlo antes de los 30 días calendario previos al vencimiento La Oferta Mercantil se entenderá como un incumplimiento contractual que dará lugar a hacer exigible la garantía bancaria.

Estos documentos deberán suscribirse y entregarse por parte del OFERENTE ACEPTADO a CENS S.A. E.S.P., conforme a lo dispuesto en la minuta de Oferta Mercantil incorporada a los presentes pliegos.

En caso de que durante la vigencia del negocio jurídico la CREG expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de esta solicitud pública oferta, EL OFERENTE ACEPTADO se compromete a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir.

7.4.6 GARANTIA DE PAGO POR PARTE CENS S.A, E.S.P

Para garantizar el cumplimiento de cada una de las obligaciones de pago que se derive del presente negocio jurídico CENS S.A. E.S.P., constituirá y entregará al OFERENTE ACEPTADO un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones, en los términos del modelo incorporado como **numeral 8.1** a la presente solicitud de oferta.

Estos documentos deberán suscribirse y entregarse por parte de CENS S.A. E.S.P., a EL OFERENTE ACEPTADO dentro de los 5 días hábiles siguientes a la formalización del negocio jurídico, conforme a lo dispuesto en la minuta de Oferta Mercantil incorporada a la presente Solicitud Pública de Oferta Mercantil.

Es indispensable poner la fecha de firma del documento, ya que en caso contrario no se aceptará como diligenciado correctamente.

7.4.7 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

De conformidad con el artículo 1592 EL Código Civil Colombiano, LAS PARTES convienen que en caso de incumplimiento de cualquiera LAS PARTES en las obligaciones del negocio jurídico , o de la terminación del mismo por hechos que le sean imputables , LA PARTE incumplida o que dio lugar a la terminación del Negocio Jurídico pagará a la OTRA PARTE en calidad de cláusula penal, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar, por el precio adjudicado actualizado con IPP Serie Oferta Interna de acuerdo a lo estipulado en el **numeral 2.5 “PRECIOS DE LA OFERTA”** de la presente solicitud pública de Oferta Mercantil, que corresponde a una tasación anticipada de los perjuicios derivados de dicho incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma será considerada como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados a la parte cumplida, por eso, en exceso de esta suma podrá cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha causado el incumplimiento de la parte incumplida. En otras palabras, la parte cumplida descontará de los perjuicios totales del incumplimiento el valor de la cláusula penal y sobre este valor no tendrá necesidad de probar el monto de los perjuicios. El valor de la cláusula penal se cobrará directamente a la parte incumplida o se hará efectiva la garantía de cumplimiento del negocio jurídico; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial.

Si posteriormente EL OFERENTE ACEPTADO acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad, y éstas son aceptadas por CENS S.A, E.S.P, habrá lugar a la entrega a EL OFERENTE ACEPTADO de los dineros deducidos o pagados. Los dineros que deban ser entregados a EL OFERENTE ACEPTADO en este concepto serán reajustados en el porcentaje igual al índice de precios al consumidor para el año en que se proceda a la devolución y en proporción al tiempo durante el cual fueron retenidos.

7.5 PUNTOS DE ENTREGA

La entrega de energía de EL OFERENTE ACEPTADO a CENS S.A, E.S.P se hará en los puntos actuales de frontera de éste con el Sistema de Transmisión Nacional (STN) y en los nuevos puntos de frontera con el STN que surjan por el crecimiento de su mercado. Las pérdidas que se ocasionen en este sistema se considerarán como una mayor demanda de CENS S.A, E.S.P.

7.6 CONDICIONES COMERCIALES DE LA OFERTA MERCANTIL

Los pagos que se generen del negocio jurídico que se originen de la presente Solicitud Pública de Ofertas serán hechos por CENS S.A, E.S.P con recursos propios, incluidos en los presupuestos de gastos de las respectivas vigencias fiscales, para los años **2026, 2027, 2029 y FNCER 2026 al 2040.**

Todo pago deberá estar precedido por un medio de cobro que formule EL OFERENTE ACEPTADO.

7.6.1 MECANISMO DE INDEXACIÓN DE LOS PRECIOS

Para la indexación mensual de los precios, expresados en **\$/kWh de julio 2025** hasta el inicio del suministro y durante todo el período del suministro, se utilizará lo especificado en el **numeral 2.5 PRECIO DE LA OFERTA**, redondeado a 2 (dos) cifras decimales.

7.6.2 PRESENTACIÓN Y LIQUIDACIÓN EL MEDIO DE COBRO

La presentación del medio de cobro debe realizarse mensualmente, liquidando el suministro del mes inmediatamente anterior, utilizando como soporte los archivos del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) en la última versión oficial al momento de elaborarlo.

7.6.3 ENTREGA DEL MEDIO DE COBRO

El medio de cobro será dirigido al domicilio CENS S.A, E.S.P. Se aceptará como documento de cobro la copia recibida del mismo, al correo electrónico informado de manera previa por CENS S.A, E.S.P., mientras se recibe el original y copia, los cuales deberán haber sido recibidos por CENS S.A, E.S.P al menos con 15 (quince) días calendario antes de la fecha de vencimiento, si aún no ha implementado facturación electrónica. Si EL OFERENTE ACEPTADO ha implementado facturación electrónica y, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1625 de 2016 EL Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acerca del modelo de facturación electrónica, deberá enviar las facturas(En archivo XML y PDF) al buzón de CENS S.A, E.S.P, así: facturaelectronicacens@grupo-epm.com

7.6.4 FORMA DE PAGO

El pago de la energía contratada será de treinta (30) días calendario contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente, para cada período de cobro. Para los casos en que el día (30) calendario, corresponda a un día no hábil el vencimiento del medio de cobro será el primer día hábil siguiente. En caso de que el medio de cobro se reciba con posterioridad a lo expresado en el numeral anterior, el pago del mismo se desplazará en igual número de días hábiles y debe ser acompañado con un documento donde se indique claramente la nueva fecha de vencimiento.

7.6.5 GARANTÍAS DE PAGO

CENS S.A, E.S.P otorgará un pagaré en blanco con carta de instrucciones como Garantía de pago. Terminada la relación contractual, EL OFERENTE ACEPTADO deberá expedir un paz y salvo a favor de CENS S.A, E.S.P, en el cual se indique que la garantía de pago otorgada no se hizo efectiva por cuanto CENS S.A, E.S.P cumplió con todas las obligaciones contractuales.

7.6.6 INTERÉS DE MORA

CENS S.A, E.S.P reconocerá intereses liquidados con la tasa máxima legal moratoria para pagos en mora, certificada por la Superintendencia Financiera para el mes

respectivo.

7.6.7 PAZ Y SALVO PAGOS AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Previo a efectuarse el pago, EL OFERENTE ACEPTADO debe demostrar que se encuentra a paz y salvo con los pagos al Sistema Integral de seguridad Social y Parafiscales.

7.6.8 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES.

Los tributos de el orden nacional, departamental, distrital y municipal que se causen con ocasión de la celebración el presente acuerdo estarán a cargo de quien, conforme a las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación.

El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos que se originen por la celebración el presente acuerdo y la práctica de las retenciones que procedan, será de responsabilidad de la parte que resulte obligada conforme se prevea en las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes.

Cuando con posterioridad a la fecha de entrega de las ofertas, el IVA o los impuestos al consumo tengan alguna modificación por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos al consumo, ello será tenido en cuenta por CENS S.A. E.S.P para hacer los ajustes que sean el caso y reconocerle a EL OFERENTE ACEPTADO los mayores costos o hacerle las deducciones.

7.6.9 CESIONES

7.6.9.1 CESION DEL NEGOCIO JURÍDICO

Encaso de transformación empresarial de una de las partes, la entidad nueva que llegarea absorber su patrimonio o aquella en la cual continúen radicados los derechos, acciones, bienes y obligaciones patrimoniales vinculados al presente negocio jurídico, ocupará o continuará ocupando la posición contractual de la parte reestructurada, sin necesidad del consentimiento de la otra y sin que la suscripción del acta modificatoria que dé cuenta del cambio se considere esencial para que se efectúe la sustitución contractual con plenos efectos entre las partes y ante terceros.

En el evento de presentarse fusión, escisión o cualquiera otra reorganización de EL OFERENTE ACEPTADO, CENS S.A. E.S.P acepta anticipadamente que EL OFERENTE ACEPTADO ceda todos sus derechos y obligaciones derivadas del presente negocio jurídico a la persona que la sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de las mismas calidades de EL OFERENTE ACEPTADO y ofrezca las garantías y/o respaldos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones contraídas con la celebración del negocio jurídico.

Para los demás casos de cesión se requerirá la autorización previa, escrita y expresa de la otra parte.

7.6.9.2 CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS

EL OFERENTE ACEPTADO sólo podrá ceder los derechos económicos que se deriven del negocio jurídico, previa autorización de CENS S.A, E.S.P, sin perjuicio de las retenciones y deducciones de las sumas que legal y contractualmente deban realizarse. Para la autorización de la cesión de los derechos económicos del negocio jurídico celebrado, EL OFERENTE ACEPTADO deberá anexar a la solicitud, un documento donde el cesionario de los derechos económicos realice en su nombre y bajo la gravedad de juramento que se entenderá prestado con la firma del mismo, la declaración de el origen de los bienes y recursos, de conformidad con lo señalado en la cláusula Decima Quinta de la Oferta Mercantil; así mismo, deberá anexar diligenciado por el cesionario, el formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT), que EL OFERENTE ACEPTADO diligenció para la presentación de la oferta. CENS S.A, E.S.P con la presentación de la solicitud de cesión de los derechos económicos, queda facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes relacionadas con la declaración antes indicada y podrá negar la autorización de cesión o a continuar con el pago al cesionario, si verifica que alguna de tales personas figura en las listas que allí se indican, así mismo, CENS S.A, E.S.P queda facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos y en informaciones públicas nacionales o internacionales y podrá negar la autorización de cesión o a continuar con el pago al cesionario, si verifica que contra alguna de las personas que se indican en la declaración existen investigaciones o procesos, o existen informaciones en las bases de datos públicas que puedan colocar a CENS S.A, E.S.P frente a un riesgo legal o reputacional. EL OFERENTE ACEPTADO se obliga a indemnizar a CENS S.A, E.S.P por todos los perjuicios probados que le llegare a causar por el incumplimiento de las declaraciones por el cesionario de los derechos económicos.

8 MINUTA OFERTA MERCANTIL

Ciudad, (fecha)

Doctor

JOSE MIGUEL GONZALEZ CAMPO

Representante Legal

CENS S.A, E.S.P.

Avenida aeropuerto 5N-220 Sevilla

Ciudad

Asunto: presentación de la Oferta Mercantil de Suministro de Energía Eléctrica, según INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL No. **CP-CNSC2025-003CRW355502** para el período para los años 2026 2027 2029 y producto FNCER años 2026 al 2040.

Apreciado doctor:

[Incluir nombre de la empresa oferente] con NIT. [incluir número de NIT], domiciliada en [incluir nombre de la ciudad o municipio del domicilio], debidamente constituida mediante escritura pública No. [incluir número] otorgada el día [día] de [mes] de [año] en la Notaría [incluir número] de [incluir nombre de la ciudad o municipio], representada en este acto por [Incluir nombre del representante legal de la empresa oferente], mayor de edad, con domicilio en [incluir nombre de la ciudad o municipio], identificado con la cédula de ciudadanía/extranjería No. [incluir el número de la identificación] en su calidad de representante legal, con amplias facultades al efecto, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de [incluir el lugar de la cámara de comercio del Oferente], teniendo en cuenta su invitación a presentar oferta mercantil, presentamos a ustedes la siguiente oferta mercantil de suministro de energía No. CP-CNSC2025-003 CRW355502 en los términos y condiciones que se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas por las disposiciones legales que regulen la materia:

PRIMERA: Antecedentes a) CENS, realizó la Invitación Pública de Oferta Mercantil **CP-CNSC 2025-003** para el suministro parcial de la energía y potencia eléctrica requeridas para atender el mercado regulado, incluyendo las pérdidas en el Sistema de Transmisión Nacional, para los meses comprendidos entre los **años 2026 2027 2029 y producto FNCER años 2026 al 2040**, en todo caso la fecha de inicio del Negocio Jurídico será la fecha de registro, de acuerdo con la regulación vigente en el momento del registro. B) Que son actividades inherentes al objeto social de EL OFERENTE ACEPTADO la generación y/o comercialización de energía. C) Que es actividad propia del objeto social de CENS la Comercialización y/o distribución de energía eléctrica, además de la transmisión y/o distribución de la misma. D) Que CENS y EL OFERENTE ACEPTADO hacen parte del Sistema Interconectado Nacional -SIN- y por tanto el despacho de generación y la operación del sistema se sujetan a las normas y procedimientos establecidos por los organismos reguladores de dicho sistema. E) Que después que CENS evaluó la totalidad de ofertas

presentadas, la de EL OFERENTE ACEPTADO cumple con las condiciones establecidas en la Solicitud Pública de Oferta Mercantil y presenta el mejor precio para CENS. F) Que la ejecución del Negocio Jurídico deberá realizarse conforme a las normas y procedimientos establecidos por el SIN, y particularmente por aquellos contenidos en el Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional junto con sus adiciones y modificaciones, cuyas reglas forman parte integrante e inseparable de esta oferta mercantil, al igual que las normas y procedimientos establecidos o que se establezcan sobre la materia, durante la vigencia del Negocio Jurídico, por la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- o quien haga sus veces. **SEGUNDA: Objeto de la Oferta Mercantil.** CENS encarga a EL OFERENTE ACEPTADO y éste se obliga a suministrarle parte de la energía y potencia eléctrica requeridas para atender su mercado regulado, según sus necesidades, así como se relaciona en **el numeral 10. ANEXO CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR** de esta Oferta Mercantil, de acuerdo con la modalidad de contrato "Pague Lo Contratado", según los meses, precios y las cantidades, indicadas en la Solicitud Pública de Oferta Mercantil de la **Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP-CNSC 2025-003** y según la oferta aceptada. **PARÁGRAFO:** Se entiende por necesidades de energía y potencia eléctrica efectivamente requeridas por CENS, para satisfacer las necesidades del mercado regulado, la energía eléctrica registrada en sus fronteras con el SIN, más las pérdidas asignadas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC- o quien haga sus veces, por el uso del Sistema de Transmisión Nacional STN menos la energía eléctrica registrada en las fronteras de CENS con otros Comercializadores y Grandes Clientes en las redes regionales de CENS incluyendo sus pérdidas reales hasta el STN. **TERCERA: Fecha de Iniciación del Suministro y Término de Duración.** EL OFERENTE ACEPTADO se compromete a suministrar la energía y potencia objeto de esta oferta mercantil durante un plazo definido entre el (día)___de (mes)___de (año)___y el (día)___de (mes)___de (año)___para un total de _____() meses, en la forma dispuesta en la Solicitud Pública de Oferta Mercantil y acorde a como se aceptó la oferta. **CUARTA: Valor de la Oferta Mercantil.** Para cualquier efecto, la presente oferta mercantil es de cuantía indeterminada, porque este depende de los consumos mensuales registrados y de los precios reales en la medida en que se ejecute el objeto del Negocio Jurídico y durante la vigencia del mismo. En consecuencia, el valor mensual del Negocio Jurídico es el que resulte de multiplicar el precio unitario para cada hora en pesos por kilovatio-hora, actualizado mensualmente, por la cantidad de energía adjudicada a esta oferta mercantil, expresada en kilovatios-hora, del mercado regulado de CENS mes a mes. **QUINTA: Precio Monomio de energía.** El precio de la energía es el aceptado en la orden de compra de acuerdo con el ANEXO DE CARACTERÍSTICAS por kilovatio-hora, en pesos colombianos constantes de **julio 2025**. Este precio incluye todos los cargos que son responsabilidad de EL OFERENTE ACEPTADO, de acuerdo con las resoluciones vigentes a la fecha de cierre de la **Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP-CNSC 2025-003**. Los demás cargos se reajustarán como y cuando así lo autorice la CREG. **PARÁGRAFO:** Los cargos adicionales que se originen por concepto de las nuevas legislaciones, resoluciones, decretos y actas que sean emitidos por las autoridades competentes y que afecten la estructura de costos generando un real desequilibrio económico para una de las partes, será objeto de revisión. Por ello, una vez demostrado el mencionado

desequilibrio, y acordado el ajuste correspondiente, se procederá a la modificación del Negocio Jurídico. Mercantil. **SEXTA: Fórmula ajuste de precio.** Para la indexación mensual de los precios del Negocio Jurídico, expresado en \$/kWh de **julio de 2025**, hasta el inicio de suministro y durante todo el período de suministro, se utilizará el Índice de Precios al Productor serie Oferta interna (IPP), bajo la siguiente fórmula: $Ti = To * (IPPi / IPPo)$, donde: Ti corresponde al precio a aplicar en el mes de consumos i, (mes a facturar); To corresponde al precio aceptado, en pesos de **julio de 2025**; IPPi es el Índice de Precios al Productor serie Oferta interna certificado por la entidad competente para el mes i; IPPo es el Índice de Precios al Productor serie Oferta internacertificado por la entidad competente **para julio de 2025**. Los demás cargos se reajustarán como y cuando así lo autorice la CREG. **PARÁGRAFO:** De acuerdo con la Circular 014 expedida por la CREG el 12 de marzo de 2021, el IPP serie Oferta Interna que debe utilizarse, es el denominado “provisional” publicado por el DANE dentro de los primeros días del mes siguiente al mes para el cual se hace el cálculo del índice. Lo anterior, aplica hasta que la CREG expida regulación con nuevas disposiciones, las cuales deberán adherirse a las condiciones pactadas en este Negocio Jurídico. **SÉPTIMA: Puntos de entrega.** La entrega de la energía por parte de EL OFERENTE ACEPTADO a CENS se hará en los puntos actuales de frontera de éste con el Sistema de Transmisión Nacional y en los nuevos puntos de frontera con el STN que surjan por el crecimiento del mercado de CENS. **OCTAVA: Cantidad Asignada.** Los suministros objeto de esta Oferta Mercantil se efectuarán de acuerdo con la cantidad total asignada por CENS a EL OFERENTE ACEPTADO, expresada en kWh para cada hora. **NOVENA: Medio de Cobro y forma de pago.** El valor de la energía será cobrado mensualmente por EL OFERENTE ACEPTADO a CENS de acuerdo con el precio aceptado y de conformidad con la Cláusula Quinta de esta Oferta Mercantil, a más tardar 15 (quince) días corrientes antes de la fecha de pago, considerando la última versión oficial del ASIC. El medio de cobro empleado por EL OFERENTE ACEPTADO deberá ser dirigido a la dirección de CENS, en original y copia, si aún no ha implementado facturación electrónica. Si EL OFERENTE ACEPTADO ha implementado facturación electrónica y, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1625 de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acerca del modelo de facturación electrónica, deberá enviar las facturas (En archivo XML y PDF) al buzón de CENS, así: facturaelectronica@grupo-epm.com. Dicho medio de cobro deberá incluir como mínimo los siguientes conceptos: **1.** Fecha de elaboración y fecha de vencimiento. **2.** La cantidad total asignada en kWh para el mes. **3.** El precio de la energía eléctrica correspondiente al mes de consumo. **4.** Versión del ASIC utilizada para el cobro. **5.** Valor total a cobrar en el medio de cobro empleado por EL OFERENTE ACEPTADO como resultado de multiplicar la cantidad de energía eléctrica realmente consumida por el respectivo precio. **6.** Las modificaciones o ajustes al medio de cobro deben tener la misma fecha de vencimiento consignada en el medio de cobro inicial empleado para el mes. CENS cancelará la suma respectiva en pesos colombianos, una vez descontados los impuestos, gravámenes o contribuciones que haya lugar, el plazo de pago **será de treinta (30) días calendario contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente**, siempre y cuando dicho medio de cobro haya sido recibido por CENS en forma cumplida. Para los casos en que el día (30) calendario, corresponda a un día no hábil el vencimiento del medio de cobro será el primer día hábil siguiente.

PARÁGRAFO 1: Si CENS no paga lo adeudado en el término establecido reconocerá intereses liquidados con la tasa máxima legal moratoria para pagos en mora, certificada por la Superintendencia Financiera para el mes respectivo. **PARÁGRAFO 2:** En caso de presentarse errores o discrepancias en la factura, respecto al valor que debe ser cancelado o uno cualquiera de sus respectivos conceptos, CENS estará obligada a cancelarle a EL OFERENTE ACEPTADO el valor allí señalado, excluyendo la cantidad glosada y dispondrá de un término de 3 (tres) días hábiles, contados a partir de la fecha de su recibo por CENS para manifestar por escrito a EL OFERENTE ACEPTADO las razones de su inconformidad. Si EL OFERENTE ACEPTADO realiza objeciones sobre la cantidad total o parcialmente glosada y CENS acepta estas razones expuestas, CENS reconocerá y pagará a éste a partir del día del vencimiento del cobro original, un interés equivalente al DTF, aplicado a la cantidad glosada. Si las partes no logran un acuerdo dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días calendarios siguientes al reclamo, sobre la suma o sumas disputadas, acudirán al procedimiento señalado en la Cláusula Vigésima Quinta de la presente Oferta Mercantil. **PARÁGRAFO 3:** CENS no realizará el pago de la respectiva factura, hasta tanto EL OFERENTE ACEPTADO suministre el paz y salvo de pago por aportes a la seguridad social y parafiscales, mediante certificado expedido por el Revisor Fiscal o en su defecto por el representante Legal, sin que esta situación genere el pago de intereses de ningún tipo a favor de EL OFERENTE ACEPTADO. **PARÁGRAFO 4: Modificaciones o ajustes:** Las modificaciones o ajustes a las cantidades de energía resultantes de reliquidaciones hechas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) sobre períodos anteriores y cuyos medios de cobro hayan sido pagados o se encuentren vencidos, se cobrarán considerando el precio de la energía en el mes modificado y su correspondiente actualización, utilizando para ello la tasa de Depósito a Término Fijo (DTF) certificada por el Banco de la República. Para el período entre la fecha del vencimiento original del mes que se está actualizando y el mes de emisión del cobro de actualización, se utilizarán las tasas DTF mensuales del último día hábil de los meses existentes durante el período, y para el período entre el mes de emisión y del vencimiento del cobro se utilizará la tasa DTF del último día hábil del mes anterior al de expedición del medio de cobro. Los pagos o abonos correspondientes a estos ajustes se harán el primer día hábil del mes siguiente a la recepción del documento por CENS, siempre que esto haya ocurrido con 15 (quince) días de anticipación. **DÉCIMA: Recursos presupuestales.** Todos los pagos que CENS se obliga a realizar en desarrollo de la presente Oferta Mercantil se hacen con recursos propios incluidos en los presupuestos de gastos de las respectivas vigencias fiscales. **DÉCIMA PRIMERA: Registro de la Oferta Mercantil y de la Orden de Compra y exigibilidad.** CENS se encargará del registro de la Oferta Mercantil y de Orden de Compra ante el ASIC, **el formato de registro de orden de compras en su anexo curva de carga se realizará en kWh redondeado a cero decimales.** Si por cualquier causa imputable a EL OFERENTE ACEPTADO la Oferta Mercantil y la Orden de Compra no se puede registrar o no se puede despachar la energía asignada durante la ejecución del Negocio Jurídico se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento que ampara este riesgo, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a las mismas y no cubiertos por el valor de la Garantía de Cumplimiento. Sin embargo, dado el nuevo esquema de registro es una obligación conjunta aprobarlo digitalmente, entendiéndose que cualquier demora en

este trámite por causas imputables a alguna de las partes obliga a la parte incumplida a resarcir a la otra por el posible perjuicio ocasionado, el cual deberá ser demostrado objetivamente por la parte afectada. Para el registro de la Oferta Mercantil y la Orden de Compra ante el ASIC se tendrá en cuenta lo estipulado en la Resolución CREG 157 de 2011, o aquellas que la modifiquen. **PARAGRAFO:** El registro de la Oferta Mercantil y la Orden de Compra ante el ASIC, tendrá como efecto primordial permitir la liquidación y facturación de los intercambios de energía de las empresas participantes en la Bolsa de Energía y, además, el reconocer expresamente que las partes se someten a todas las reglas y procedimientos relacionados con el objeto de esta Oferta Mercantil, especialmente en lo relativo a facturación, mediciones, racionamiento, fuerza mayor, riesgos en la transmisión, pérdidas en los Sistemas de Transmisión Nacional y Regional. Igualmente harán parte del Negocio Jurídico el Reglamento de Operación, especialmente los Códigos de Red y Comercial del SIN, así como el Estatuto de Racionamiento y los que los modifiquen o deroguen. **DÉCIMA SEGUNDA: Límite de Responsabilidad e Indemnizaciones.** Cada una de las partes será responsable por los perjuicios que le ocasione a la otra, siempre y cuando provengan o sean consecuencia de culpa o negligencia de la parte contra la cual se alega. **PARÁGRAFO:** a) EL OFERENTE ACEPTADO no es responsable por las fallas en los sistemas de transmisión nacional o regional o distribución local, ni por restricciones en el suministro por racionamiento de energía o potencia decretada a nivel nacional o por autoridad competente. b) La calidad, confiabilidad y continuidad son responsabilidad del operador de red y no de EL OFERENTE ACEPTADO. **DÉCIMA TERCERA: Estatuto de Racionamiento.** EL OFERENTE ACEPTADO y CENS, en su condición de miembros integrantes del SIN, se someten a las condiciones del Estatuto de Racionamiento, de acuerdo con las Resoluciones CREG 217 de 1997, CREG 119 de 1998, CREG 190 de 2009 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. **DÉCIMA CUARTA: Impuestos, gravámenes o deducciones.** Cuando con posterioridad a la fecha de entrega de las ofertas el IVA o los impuestos al consumo tengan alguna modificación por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos al consumo, ello será tenido en cuenta por CENS para hacer los ajustes que sean del caso y reconocerle a EL OFERENTE ACEPTADO los mayores costos o hacerle las deducciones. La modificación por aumento, disminución, eliminación o creación de otro tipo de tributos no será tomada en cuenta por CENS ni para hacer ajustes ni para hacer deducciones al CONTRATISTA. CENS deducirá todos los impuestos y retenciones a que haya lugar en el momento de hacer el pago, de acuerdo con las disposiciones legales y vigentes, sin dar lugar a reclamaciones por parte de EL OFERENTE ACEPTADO. **DÉCIMA QUINTA: Cesiones. PARÁGRAFO 1: Cesión de la Oferta Mercantil.** En caso de transformación empresarial de una de las partes, la entidad nueva que llegare a absorber su patrimonio o aquella en la cual continúen radicados los derechos, acciones, bienes y obligaciones patrimoniales vinculados al Negocio Jurídico que resulte de la solicitud pública de oferta, ocupará o continuará ocupando la posición contractual de la parte reestructurada, sin necesidad del consentimiento de la otra y sin que la suscripción del acta modificatoria que dé cuenta del cambio se considere esencial para que se efectúe la sustitución contractual con plenos efectos entre las partes y ante terceros. En el evento de presentarse fusión, escisión o cualquiera otra reorganización de EL OFERENTE ACEPTADO, CENS

acepta anticipadamente que EL OFERENTE ACEPTADO ceda todos sus derechos y obligaciones derivadas de la relación jurídica a la persona que la sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de las mismas calidades de EL OFERENTE ACEPTADO y ofrezca las garantías y/o respaldos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del Negocio Jurídico celebrado. **PARÁGRAFO 2: Cesión de los derechos económicos de la Oferta Mercantil.** EL OFERENTE ACEPTADO sólo podrá ceder los derechos económicos de la Oferta Mercantil, previa autorización de CENS, sin perjuicio de las retenciones y deducciones de las sumas que legal y contractualmente deban realizarse. Para la autorización de la cesión de los derechos económicos derivados de la relación contractual, EL OFERENTE ACEPTADO deberá anexar a la solicitud, un documento donde el cesionario de los derechos económicos realice en su nombre y bajo la gravedad de juramento que se entenderá prestado con la firma del mismo, la declaración del origen de los bienes y recursos, de conformidad con lo señalado en la cláusula Decima Quinta de la presente Oferta Mercantil; así mismo, deberá anexar diligenciado por el cesionario, el formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT), que EL OFERENTE ACEPTADO diligenció para la presentación de la oferta. CENS con la presentación de la solicitud de cesión de los derechos económicos, queda facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes relacionadas con la declaración antes indicada y podrá negar la autorización de cesión o a continuar con el pago al cesionario, si verifica que alguna de tales personas figura en las listas que allí se indican, así mismo, CENS queda facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos y en informaciones públicas nacionales o internacionales y podrá negar la autorización de cesión o a continuar con el pago al cesionario, si verifica que contra alguna de las personas que se indican en la declaración existen investigaciones o procesos, o existen informaciones en las bases de datos públicas que puedan colocar a CENS frente a un riesgo legal o reputacional. EL OFERENTE ACEPTADO se obliga a indemnizar a CENS por todos los perjuicios probados que le llegare a causar por el incumplimiento de las declaraciones por el cesionario de los derechos económicos. **DÉCIMA SEXTA: Inhabilidades e incompatibilidades.** - Para la celebración y ejecución del Negocio Jurídico las partes declaran que no se encuentran incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución, en la ley general y particularmente en aquellas señaladas en la Ley 80 de 1993 y Ley 142 de 1994, además de encontrarse a Paz y Salvo con los organismos directamente relacionados con su actividad y que le exigen dicha calidad, para el cabal desarrollo del giro ordinario de sus negocios. **DÉCIMA SÉPTIMA: Garantía.** A) Por parte del OFERENTE ACEPTADO: Para asegurar el total y estricto cumplimiento del Negocio Jurídico, EL OFERENTE ACEPTADO deberá constituir a favor de CENS una garantía de cumplimiento, bien sea mediante una póliza de seguros, a favor de empresas de servicios públicos, o una garantía bancaria emitida por un establecimiento bancario, para asegurar el total y estricto cumplimiento de las obligaciones de la Oferta Mercantil, la cual deberá amparar una suma igual al 3% (tres por ciento) del valor en pesos corrientes del suministro aceptado, utilizando los factores de indexación IPP serie oferta interna. La garantía de cumplimiento se expedirá en la cuantía que se especifique para cada una de las relaciones jurídicas surgidas de la oferta mercantil que se generen para CENS una vez se emitan las respectivas aceptaciones de oferta y deberán entregarse dentro de los cinco (5) días

hábiles a la fecha límite de cada relación jurídica surgida de la oferta. La Garantía de cumplimiento deberá estar vigente por la totalidad del plazo del Negocio Jurídico y 90 días más. La Garantía de cumplimiento ampara los perjuicios patrimoniales que le cause EL OFERENTE ACEPTADO a CENS derivados del incumplimiento imputable al OFERENTE ACEPTADO de cualquiera de las obligaciones derivadas de la Oferta Mercantil en los términos aceptados por CENS. La garantía cubrirá la cláusula Penal que se hiciere efectiva. El pago de la garantía de cumplimiento correrá por cuenta de EL OFERENTE ACEPTADO. El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que CENS S.A. E.S.P., tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por EL OFERENTE ACEPTADO, en cuyos eventos, CENS S.A. E.S.P., la podrá hacer efectiva. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente. En caso de que la CREG expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida del Negocio Jurídico celebrado, durante su vigencia, EL OFERENTE ACEPTADO se compromete a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir. PARÁGRAFO 1: La garantía de cumplimiento deberá ser entregada por EL OFERENTE ACEPTADO A CENS dentro de los cinco (5) días hábiles a la fecha límite de cada relación jurídica surgida de la oferta mercantil. PARÁGRAFO 2: Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, los amparos bajo la póliza de cumplimiento se otorgarán por los periodos contratados menores a 5 años o periodos de 5 años hasta completar los años contratados más 90 días calendario según corresponda, sin obligatoriedad de renovación para la compañía de seguros para las siguientes vigencias y/o durante toda la vigencia del negocio jurídico, para lo cual el garante deberá informar con 6 meses de anticipación al vencimiento de la póliza, la no renovación, lo cual no será causal de incumplimiento del Negocio Jurídico y/o afectación de la última garantía constituida. En este caso, EL OFERENTE ACEPTADO deberá garantizar con otra garantía bancaria o póliza de seguro sus obligaciones de la relación jurídica surgida de la oferta Mercantil en las mismas condiciones establecidas en las condiciones de la solicitud de oferta. Si la Compañía de Seguros de un periodo de vigencia decide no continuar garantizando el periodo subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a CENS SAS E.S.P, con seis (6) meses de anticipación al vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afectará la garantía de la etapa asegurada. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y EL OFERENTE ACEPTADO no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar el periodosubsiguiente. En caso de que no se renueve o no se constituya la nueva garantía con la anticipación requerida, se considerará como incumplimiento cierto, ostensible e injustificado de obligaciones a cargo del OFERENTE ACEPTADO, que podrá dar lugar a la terminación anticipada del Negocio Jurídico. La renovación de la garantía de cumplimiento se deberá realizar con una anticipación de tres (3) meses a la fecha de vencimiento de la garantía vigente. En caso de que alguna de LAS PARTES no otorgue la garantía o su renovación antes del plazo mencionado, la PARTE cumplida, sin necesidad de requerimiento alguno, podrá por terminado el Negocio Jurídico y hacer efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria. Para el cálculo de la garantía de cumplimiento deberá amparar una suma igual al 3% (tres por ciento) del valor en pesos corrientes del suministro aceptado acorde a lo establecido en esta cláusula, y en caso de presentar garantías sucesivas las mismas se constituirán por

el 3% del valor remanente del suministro aceptado en precios constantes del mes anterior a la renovación. PARÁGRAFO 3: Cuando por políticas del banco emisor, no sea posible expedir la garantía por un periodo superior a 360 días calendario, la garantía bancaria podrá contemplar la posibilidad de renovación automática por periodos sucesivos hasta cubrir el plazo contractual y mínimo 90 días calendario más, salvo que el banco antes de los 60 días calendario anteriores al vencimiento decida no renovar la garantía, en cuyo caso EL OFERENTE ACEPTADO deberá expedir una nueva garantía bancaria con las condiciones aquí exigidas. De no hacerlo antes de los 30 días calendario previos al vencimiento se entenderá como un incumplimiento contractual que dará lugar a hacer exigible la garantía bancaria. B) Por parte CENS: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago resultantes del negocio jurídico, CENS, se obliga para con EL OFERENTE ACEPTADO, a suscribir un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones el cual se entregará dentro de los 5 días hábiles siguientes a la formalización del negocio jurídico. C) Deducciones por incumplimientos. Por incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, dará lugar a la aplicación de la cláusula penal pecuniaria descrita en la cláusula vigésima segunda de la presente Oferta Mercantil. **DÉCIMA OCTAVA: Modificación del Negocio Jurídico.** El Negocio Jurídico que resulte de la solicitud pública de oferta podrá modificarse cuando así lo convengan las partes, mediante iniciativa de una de ellas o de ambas, lo cual realizarán mediante un Acta de Modificación Bilateral. **DÉCIMA NOVENA: Terminación del Negocio Jurídico.** Además de las causales previstas en la Ley 142 de 1994 y demás disposiciones complementarias, el negocio jurídico podrá darse por terminado, donde las partes renuncian expresamente a ser reconvenidas judicialmente o requeridas por escrito para ser constituidas o para hacerlas efectivas, cuando se presente una de las siguientes circunstancias: a) Ocurrencia de Fuerza Mayor o de Caso Fortuito que ponga a una de las partes, o a ambas, en imposibilidad de cumplir el objeto del Negocio Jurídico; b) Incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, caso en el cual, la parte responsable del incumplimiento dará lugar a la exigibilidad de la cláusula penal pecuniaria descrita en la cláusula vigésima segunda de la presente Oferta Mercantil. c) El no pago por parte de CENS del valor equivalente a 2 (dos) cobros consecutivos de energía eléctrica suministrada; d) Liquidación forzosa de una de las partes, o embargo de sus bienes en forma tal que ponga en riesgo la continuidad del negocio jurídico; e) En el evento de que una de las partes intervinientes ceda o transfiera a un tercero el Negocio Jurídico total o parcialmente, sin la autorización previa, expresa y escrita de la contraparte. f) Cuando EL OFERENTE ACEPTADO, sus accionistas, asociados o socios, sus representantes legales o miembros de Junta Directiva, sean incluidos en las listas internacionales vinculantes para el Estado Colombiano de conformidad con el derecho internacional (listas de la Organización de Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control). En este caso, de ser posible y previa autorización de CENS, el Negocio Jurídico podrá cederse. g) Cuando a alguna de las partes se le haya iniciado algún proceso de limitación del suministro de energía en bolsa de acuerdo con las resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003, CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan, presentándose el incumplimiento de sus obligaciones en la continuidad del suministro en cuyo caso, dará lugar a la exigibilidad de la cláusula penal pecuniaria descrita en la cláusula vigésima segunda de la

presente Oferta Mercantil. En el caso de que el incumplimiento provenga del OFERENTE ACEPTADO y este no cancele dicha suma CENS hará efectiva la garantía que ampara el cumplimiento del Negocio Jurídico, si lo anterior no es posible acudirá a la vía judicial, para lo cual la Oferta Mercantil y la Orden de compra prestan mérito ejecutivo. **PARÁGRAFO 1:** No exención de las obligaciones del Negocio Jurídico: La terminación anticipada del Negocio Jurídico no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las obligaciones previamente contraídas en desarrollo del mismo. En el evento de ocurrencia de una de las causales de terminación anticipada del Negocio Jurídico, la parte afectada lo informará inmediatamente al ASIC para que éste deje de considerar el Negocio Jurídico en la comercialización del mercado mayorista. **PARAGRAFO 2. CROM:** Las partes se comprometen a cumplir con lo establecido en la Resoluciones CREG 156 de 2012, 134 de 2013, 145 de 2015 y las demás que las modifiquen, sustituyan y/o reemplacen y en caso de incumplimiento se ejecutará lo establecido en el literal b) de esta cláusula y se podrán hacer efectivas las garantías de cumplimiento de la Oferta Mercantil. **VIGÉSIMA: Causales Especiales de Terminación Anticipada del Negocio Jurídico.** Terminación anticipada del Negocio Jurídico. LAS PARTES acuerdan que se podrá dar por terminado el Negocio Jurídico en forma anticipada, cuando se presente una o varias de las situaciones que a continuación se estipulan: a) Cuando una de LAS PARTES no diere cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que le sean aplicables. b) Cuando una de LAS PARTES o algunos de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, figuren en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas), en las listas de la OFAC Banco Mundial, Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-y/o en las listas nacionales o internacionales. Para esta causal se podrá contemplar la posibilidad de Cesión de la Oferta Mercantil. c) Cuando exista en contra de una de LAS PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o de sus representantes legales, revisores fiscales, auditores externos o de sus miembros de Junta Directiva, sentencia judicial en firme en cualquier país que los condene por la comisión de delitos dolosos, relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se encuentren vinculados en cualquier país a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública que impacte legal y reputacionalmente a una de LAS PARTES, exponiendo a la otra, a su vez, a un riesgo de carácter legal o reputacional. d) Cuando se presenten elementos que puedan representar riesgos reputacionales, legales, operativos o de contagio relacionados con el lavado de activos o financiación del terrorismo. e) Cuando se presenten elementos que conlleven dudas fundadas sobre la legalidad de las operaciones, la licitud de sus recursos o que cualquiera de las partes ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a dichas actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. f) Cuando se presenten yerros, inconsistencias, discrepancias o falsedades en la documentación e información aportada. g) Cuando los accionistas, asociados o socios

que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento(5%) o más del capital social, aporte o participación, o los representantes legales, representantes de formas asociativas y miembros de Junta Directiva de una de LAS PARTES, se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)” por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID. h) Cuando cualquier activo objeto del Negocio Jurídico sea objeto de una medida de extinción de dominio y sobre el cual la Dirección Nacional de Estupefacientes o la entidad que haga sus veces no tenga el control o no le haya sido nombrado un depositario directo. i) Cuando en la ejecución del negocio jurídico, una de las PARTES sea sancionada por la autoridad competente por conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia que exponga a la otra PARTE a un riesgo reputacional o legal. j) Cuando EL OFERENTE ACEPTADO incumpla el Código de conducta para Proveedores y Contratistas de CENS. Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción, se comunicará a la otra PARTE la decisión de iniciar el trámite, indicándole la causal o causales que se invocan. La PARTE que recibe tal comunicación podrá demostrar en un plazo no superior a quince (15) días calendario que subsanó o eliminó o desvirtuó la existencia de la situación o de la condena. LAS PARTES acuerdan que, si no se logra demostrar en el plazo fijado que la causal ha sido subsanada o eliminada o que no existió, habrá lugar a la terminación del Negocio Jurídico, lo cual se comunicará inmediatamente y se procederá a la liquidación o al cierre de cuentas del mismo, según corresponda, en el estado en que se encuentre, quedando obligada LA PARTE que incurrió en la causal a indemnizar los perjuicios causados a la otra PARTE.

VIGÉSIMA PRIMERA: Suspensión o Terminación del Despacho ante el ASIC. En el evento de terminación anticipada del Negocio Jurídico por alguna de las causales señaladas en la cláusula anterior, la parte afectada informará inmediatamente al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) y queda facultada para solicitarle la suspensión o terminación del despacho de energía objeto del negocio jurídico.

VIGÉSIMA SEGUNDA: Cláusula Penal Pecuniaria. De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, LAS PARTES convienen que en caso de incumplimiento de una de ellas en las obligaciones del Negocio Jurídico, o de la terminación del mismo por hechos imputables a esta, LA PARTE responsable pagará a la OTRA PARTE, en calidad de cláusula penal, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar, por el precio adjudicado actualizado con IPP Serie Oferta Interna de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas quinta y sexta de la Oferta Mercantil, que corresponde a una tasación anticipada de los perjuicios derivados de dicho incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma será considerada como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados a la OTRA PARTE, por eso, en exceso de esta suma podrá cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha causado el incumplimiento a la OTRA PARTE. En otras palabras, se descontará de los perjuicios totales del incumplimiento el valor de la cláusula penal y sobre este valor no tendrá necesidad de probar el monto de los perjuicios. Para el caso de CENS, el valor de la cláusula penal se tomará directamente de cualquier suma que

se adeude al CONTRATISTA, de ser posible, o se cobrará directamente a EL OFERENTE ACEPTADO, o se hará efectiva la garantía de cumplimiento constituida; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial. Si posteriormente EL OFERENTE ACEPTADO acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad, y éstas son aceptadas por CENS, habrá lugar a la entrega a EL OFERENTE ACEPTADO de los dineros deducidos o pagados. Los dineros que deban ser entregados a EL OFERENTE ACEPTADO en este concepto serán reajustados en el porcentaje igual al índice de precios al consumidor para el año en que se proceda a la devolución y en proporción al tiempo durante el cual fueron retenidos. **VIGÉSIMA TERCERA: Fuerza mayor – Caso Fortuito.** Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por dilación u omisión en el cumplimiento de las obligaciones del Negocio Jurídico cuando dichos eventos ocurran por causa constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobada, por fuera del control de La Parte y que no implique falta o negligencia de ésta. Para efectos del Negocio Jurídico, solamente se considerarán como causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito las que se califiquen como tales de acuerdo con la legislación colombiana. Los inconvenientes de fuerza mayor o caso fortuito deberán informarse a la otra Parte por el medio más rápido posible, dentro de las 72 (setenta y dos) horas siguientes al momento en que hayan comenzado; dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes, entregará a la Otra Parte todos los detalles del hecho constitutivo de fuerza mayor y la documentación certificada que aquella pueda requerir. **PARAGRAFO:** EL OFERENTE ACEPTADO no es el responsable por las fallas en los sistemas de transmisión nacional o regional o distribución local, ni por restricciones en el suministro por racionamiento de energía o potencia decretada a nivel nacional o por autoridad competente. **VIGÉSIMA CUARTA: Renuncia a Requerimiento:** Para el cobro de cualquier suma de dinero que se adeude en virtud de este Negocio Jurídico, no será necesario constituir en mora o requerir el pago de la misma, derechos a los cuales renuncian las partes. **VIGÉSIMA QUINTA: Solución de Controversias Contractuales:** Para todas las diferencias que surjan entre las partes relacionadas con la ejecución del presente Negocio Jurídico, las partes buscarán mecanismos de arreglo directo tales como la negociación directa, o la conciliación, esto durante un término de hasta 30 (treinta) días calendario, contados a partir del día siguiente a aquél en que una de las partes comunique a la otra por escrito la diferencia, si no se producen acuerdos las partes acudirán a la jurisdicción competente. **VIGÉSIMA SEXTA: Confidencialidad.** Las partes convienen en obtener, de manera recíproca, autorización por escrito antes de hacer avisos publicitarios, sobre las actividades desarrolladas por ellas en relación con el Negocio Jurídico. De igual manera, las partes deberán exigir de sus empleados, el cumplimiento de este requisito. Las partes se comprometen a mantener la debida reserva, no divulgar a terceros ni hacer uso para terceros o para operaciones distintas de la ejecución del Negocio Jurídico (excepto la inscripción del presente negocio jurídico ante el ASIC, y el cumplimiento de la reglamentación vigente expedida en la CREG), de cualquier información de carácter técnico, financiero, estadístico o comercial que obtenga por razón de la ejecución del Negocio Jurídico, o que le sea revelada por la otra parte, así como de cualquier información sobre las operaciones, métodos, sistemas y procedimientos de la otra parte. Así mismo, las partes utilizarán los medios necesarios para que sus empleados guarden debida reserva sobre tales

informaciones. En términos generales, el Negocio Jurídico que se celebre goza de confidencialidad salvo requerimiento de la autoridad competente en cumplimiento de un deber legal. **VIGÉSIMA SEPTIMA: Origen de ingresos.** LAS PARTES declaran que tanto los recursos utilizados en la ejecución del Negocio Jurídico como sus ingresos, provienen de actividades y fuentes lícitas y se compromete a no utilizar A LA OTRA PARTE o al Negocio Jurídico celebrado con éste como vehículo para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos en desarrollo de actividades ilícitas; igualmente se obligan a reportar A LA OTRA PARTE la inclusión de su nombre, razón o denominación social, el de sus socios con participación superior al 5%, sus administradores, representantes legales o cualquier otro aportante de recursos bajo cualquier título, en listas vinculantes para Colombia, entre ellas la emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como en la lista de Nacionales Especialmente Designados y personas bloqueadas emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), las cuales podrán ser consultadas por LAS PARTES, así como condena declarada mediante sentencia en firme emitida por autoridades en Colombia o en el exterior por delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo o sus delitos fuente. En igual sentido, LAS PARTES se obligan a responder ante LA PARTE AFECTADA o cualquier tercero afectado por los perjuicios causados derivados de estos hechos. El incumplimiento de la obligación aquí contenida constituye causal a favor de LA PARTE AFECTADA para dar por terminado el Negocio Jurídico y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin, acorde con lo dispuesto en la regulación vigente. EL OFERENTE ACEPTADO declara que tanto los recursos utilizados en la ejecución del Negocio Jurídico como sus ingresos, provienen de actividades y fuentes lícitas y se compromete a no utilizar a CENS o al Negocio Jurídico celebrado con éste como vehículo para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos en desarrollo de actividades ilícitas; igualmente se obliga a reportar a CENS la inclusión de su nombre, razón o denominación social, el de sus socios, sus administradores o cualquier otro aportante de recursos bajo cualquier título, en listas de riesgo delictivo administradas por Naciones, Organizaciones o entidades nacionales o internacionales, las cuales podrán ser consultadas por CENS, así como la vinculación en indagación preliminar o investigación, por un eventual delito de lavado de activos, financiación del terrorismo o actividades delictivas similares, por parte de entidades o autoridades en Colombia o el exterior. **VIGÉSIMA OCTAVA: Anticorrupción.** Las partes se comprometen durante la vigencia de la relación contractual a efectuar un manejo adecuado y transparente del origen y uso de los bienes y/o recursos destinados al objeto del presente Negocio Jurídico, con fundamento en los principios de honestidad, eficiencia, eficacia y legalidad, y respetar la normativa jurídica y reglamentaria vigente en el ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de actos contra la corrupción, Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y Extinción de Dominio. Las partes certifican que a la fecha de perfeccionamiento de la presente relación jurídica no está incluidos en ninguna de las listas vinculantes para Colombia, de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas, las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas), en las listas de la Office of Foreign Assets Control, OFAC, por sus siglas en inglés (Clinton) y hasta donde tiene conocimiento no se encuentran

vinculados en ningún proceso penal por lavado de activos o cualquiera de sus delitos subyacentes. **PARÁGRAFO:** LAS PARTES se obligan a respetar, cumplir y hacer cumplir el conjunto de leyes nacionales e internacionales, Convenciones, Tratados y otros instrumentos ratificados por Colombia en materia de prevención y sanción de actos de corrupción, especialmente las leyes: (i) Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anti Corrupción de Colombia; (ii) Ley 1778 de 2016 sobre Responsabilidad Administrativa por Soborno Transnacional y las normas que la reglamenten, adicionen o sustituyan; (iii) Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por su nombre en Inglés), (iv) Ley canadiense de Corrupción de Servidores Públicos Extranjeros (CFPOA por su nombre en Inglés), y (v) Ley británica Anti soborno (UKBA por su nombre en Inglés). Las partes acuerdan y se obligan a que durante la celebración y ejecución del Negocio Jurídico ni éstas, ni sus contratistas o trabajadores vinculados al negocio jurídico ofrecerán, prometerán, aceptarán o darán directamente o a través de interpuesta persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a ningún servidor público o funcionario del Estado colombiano o de un Estado extranjero, o a particulares, con el fin de iniciar, obtener o retener cualquier negocio, ventaja o actividad. Así mismo, Las Partes y quienes actúen en su representación para efectos de la ejecución del presente negocio jurídico, ni directa ni indirectamente podrán ofrecer, prometer, aceptar dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva entre ellos, para recibir cualquier tipo de ventaja comercial, relacionada directa o indirectamente con la ejecución del Negocio Jurídico, ya sea a nombre propio o de la otra parte.

VIGÉSIMA NOVENA: Conflicto de Interés. LAS PARTES declaran bajo la gravedad del juramento que, ni ellos, sus subcontratistas, empleados, directivos o administradores están incurso en situaciones o relaciones que puedan configurar conflictos de interés con respecto de la otra parte, sus accionistas, directivos o administradores. Por conflicto de interés se entiende cualquier situación en la que la otra parte, directamente o a través de terceros, se encuentre en situaciones que reduzcan su independencia u objetividad, se vea abocado a la toma de una decisión y/o alternativas de conducta, donde tiene la posibilidad de elegir entre el interés del Negocio Jurídico o el de la otra parte, y su interés personal o el de tercera persona. Encaso de encontrarse en algunas de las etapas del Negocio Jurídico en un conflicto de interés sobreviniente, ante una situación que pueda ser constitutiva de conflicto de interés o ante situación que pueda generar duda sobre la existencia de un conflicto de interés, inmediatamente, después de conocido por una de las partes, debe reportar tal situación a la otra parte a través de los canales dispuestos en cada una de las partes.

TRIGÉSIMA: Respeto a los Derechos Humanos. Es obligación del OFERENTE ACEPTADO, conocer, observar y respetar los Derechos Humanos de las personas directa o indirectamente relacionadas con la ejecución del Negocio Jurídico. CENS recibirá, registrará e investigará cualquier queja o acusación, por eventuales abusos a los Derechos Humanos por parte de los empleados o subcontratistas a través de los cuales desarrolle el objeto del Negocio Jurídico y comunicará a nuestra empresa tales quejas y/o acusaciones, así como el resultado de la respectiva investigación.

TRIGÉSIMA PRIMERA: Protección de Datos Personales. Con el presente Negocio Jurídico, ambas partes manifiestan su autorización para realizar el tratamiento de los datos personales. En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales, especialmente la ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 y demás normas que los modifiquen y/o adicionen y/o sustituyan, con el fin de garantizar

el derecho a conocer, actualizar, rectificar, y suprimir la información que sea almacenada en bases de datos, ambas partes autorizan realizar el tratamiento de sus datos personales directamente o a través de terceros encargados de dicho tratamiento, con la finalidad de ejecutar las diversas actividades relacionadas con el negocio jurídico. Por tratamiento de datos se entiende cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como, la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia o supresión. **TRIGÉSIMA SEGUNDA: Indemnidad.** EL OFERENTE ACEPTADO mantendrá indemne a CENS, es decir, libre de asumir cualquier indemnización o pago originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de actuaciones del OFERENTE ACEPTADO, de sus subcontratistas o dependientes. Por lo anterior, EL OFERENTE ACEPTADO asumirá todos los gastos e indemnizaciones a que haya lugar por los reclamos, demandas, acciones legales, y en general costos asociados a las mismas que se sustenten u originen en daños materiales, personales, o en general a intereses jurídicos de terceros, ocasionados durante la ejecución del objeto y obligaciones contempladas en el presente negocio jurídico. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra CENS por asuntos, que, según el negocio jurídico, sean de responsabilidad del OFERENTE ACEPTADO se le comunicará a la mayor brevedad para que adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y/o el negocio jurídico existente, para mantener la indemnidad aquí pactada y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto cuando ello fuera posible. **TRIGÉSIMA TERCERA Revisión:** Cuando se presenten hechos posteriores a la aceptación de la oferta, imprevisibles o imprevistos, que hagan más gravosa la prestación de futuro cumplimiento de una de las partes, tales como disposición legal o acto administrativo de carácter superior y de alcance general, entre otras, la parte afectada solicitará por escrito a la otra una revisión de los términos de la Oferta Mercantil, con objeto de restablecer el equilibrio económico; a partir de la fecha de la comunicación, las partes deberán adelantar un proceso de ajuste económico mediante arreglo directo, conciliación u otro mecanismo de solución de conflictos; si transcurridos dos (2) meses no hubieren llegado a concertar una fórmula, acudirán al juez, quien examinará las circunstancias que hayan alterado las bases de la Oferta Mercantil y ordenará, si ello fuere posible, los reajustes que la equidad indique, los cuales serán de obligatorio cumplimiento para las partes; de no ser posible establecer una fórmula de equilibrio, decretará la terminación de la Oferta Mercantil, en los términos previstos en el artículo 868 del Código de Comercio. **TRIGESIMA CUARTA: Protección de la competencia.** Las partes, sus representantes legales y empleados vinculados en desarrollo del negocio jurídico y sus miembros de la junta directiva, se obligan durante la ejecución del negocio jurídico a abstenerse de efectuar actos, acuerdos o prácticas que tengan la capacidad, el propósito o el efecto de violar el régimen de promoción de la libre competencia, incluyendo, prácticas comerciales restrictivas y de competencia desleal, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico colombiano, en especial en lo establecido en la Resolución CREG 080 de 2019 o norma que la modifique, sustituya o adicione. Las partes se obligan a informar a la otra parte cualquier vinculación a una investigación formal o sanción por conductas violatorias de las normas sobre protección de la libre competencia mediante comunicación escrita. Las partes se obligan a responder ante la otra Parte o cualquier tercero afectado por los perjuicios causados derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la

presente cláusula y constituye causal de terminación a favor de la parte cumplida si se demuestra que las violaciones a la regulación mencionada se encuentran asociadas a la ejecución de la presente Oferta Mercantil y al negocio jurídico celebrado, sin que exista derecho a indemnización alguna a favor de la parte incumplida. **TRIGESIMA QUINTA. Compromiso en contra del trabajo infantil y condiciones de trabajo forzoso.** - En el desarrollo de su empresa, CENS se compromete a no contratar y/o vincular a menores de edad, en cumplimiento a la regulación colombiana sobre la materia y a los convenios internacionales en materia de políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil ratificados por Colombia y demás normas que consagran los derechos de los niños. Igualmente, declara que protege los derechos básicos de la infancia. Adicionalmente, EL OFERENTE ACEPTADO declara que, al interior de su empresa, ha implementado todos los controles necesarios para evitar cualquier condición de trabajo forzoso. **TRIGESIMA SEXTA. Protección del medio ambiente.** LAS PARTES se comprometen a adoptar las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones medioambientales requeridas por la legislación vigente y que guarden relación con la Oferta Mercantil o estén relacionadas con la ejecución del Negocio Jurídico. **TRIGESIMA SEPTIMA. Domicilio.** Para todos los efectos legales el domicilio contractual es la ciudad de Cúcuta. **TRIGESIMA OCTAVA: Perfeccionamiento y ejecución de la Oferta Mercantil.** - De acuerdo con el Código de Comercio, una vez aceptada la oferta, surgen las obligaciones contractuales para las partes, las que no dependen de la firma de la Oferta Mercantil, y queda claro que el registro operará como requisito para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC. Y solo habrá lugar a ello si EL OFERENTE ACEPTADO ha cumplido con todas las obligaciones propias de esta etapa contractual. **TRIGESIMA NOVENA: Liquidación de la Oferta Mercantil.** Las partes se comprometen a liquidar el negocio jurídico resultante de la solicitud Pública de Oferta dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. **PARÁGRAFO:** En el evento que el ASIC llegare a rectificar la liquidación de las transacciones comerciales del mercado mayorista que llegaren a modificar la información correspondiente a la energía suministrada reportada para este Negocio Jurídico con posterioridad a la fecha de suscripción del acta de liquidación, las partes se obligan a realizar los ajustes y pagos que fuesen del caso, de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo cuarto de la Cláusula novena de esta Oferta Mercantil. **CUADRAGESIMA: Administración y Gestión del Negocio Jurídico.-** La administración, vigilancia, medición y control del Negocio Jurídico será ejercida por las personas designadas por LAS PARTES, para lo cual se deberá informar la designación previamente al inicio del plazo del suministro de energía. **CUADRAGESIMA PRIMERA: Comunicaciones y Notificaciones.** Todas las notificaciones y comunicaciones a que haya lugar en razón del presente Negocio Jurídico serán remitidas directamente a los representantes legales o a los trabajadores designados por las partes. **CUADRAGESIMA SEGUNDA: Régimen Jurídico.** El negocio jurídico que resulte de la solicitud pública de oferta se regirá por las normas del derecho privado y, en especial, por las Leyes 142 y 143 de 1994 y demás normas concordantes vigentes. Si con posterioridad a la fecha de su celebración y perfeccionamiento se expiden o promulgan disposiciones legales que modifiquen los términos, condiciones y derechos adquiridos mediante este negocio jurídico, las partes expresamente se obligan a realizar en el menor tiempo posible,

todas las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio económico-negocio jurídico, de manera que se brinden mutuamente las condiciones que les permitan ejecutar la Oferta Mercantil dentro de los parámetros económicos, financieros y de operación inicialmente pactados. **CUADRAGESIMA TERCERA: Documentos del Negocio Jurídico.** Hacen parte del Negocio Jurídico, entendiéndose que todos son complementarios, y que cualquier estipulación que aparezca en uno de ellos regirá para todos: La Solicitud Pública de Oferta Mercantil y sus Adendas, la oferta Mercantil aceptada, las actas de modificaciones bilaterales que sean acordadas por escrito entre las partes en desarrollo del Negocio Jurídico, las aclaraciones a los anteriores documentos, las normas que rigen el negocio jurídico, es decir, el reglamento de operación, especialmente los Códigos de Red y Comercial, y el Estatuto de Racionamiento. En caso de discrepancia entre los diferentes documentos, se atenderá lo dispuesto en ellos en el siguiente orden: El Negocio Jurídico y sus modificaciones, la Solicitud Pública de Oferta Mercantil y la oferta Mercantil aceptada y sus aclaraciones.

CUADRAGESIMA CUARTA: Mantendremos válida nuestra oferta por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha máxima de entrega de la oferta mercantil y los requisitos habilitantes por parte de los OFERENTES, y procederemos a ampliar su validez y la vigencia de Garantía de Seriedad si se diere el supuesto contemplado en este pliego. **CUADRAGESIMA QUINTA:** Manifestamos que no nos hallamos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consignadas en la ley y que de sobrevenir alguna de ellas cederemos el negocio jurídico, previa autorización escrita de **CENS** y que de no ser posible la cesión, renunciaremos a continuar su ejecución. **CUADRAGESIMA SEXTA:** Declaramos que la información contenida en nuestra oferta es exacta y veraz, y que aportaremos las pruebas que CENS considere necesarias para verificar su exactitud y en caso de no ser ello satisfactorio para CENS conforme a las exigencias de los documentos de esta contratación, aceptamos que nuestra oferta sea eliminada.

¿Es Auto retenedor de Impuesto de Industria y Comercio en su Municipio?

Sí _____ No _____

Si su respuesta es afirmativa, favor informar el Municipio.

Esperamos que la presente oferta cumpla con las necesidades de CENS.

Atentamente,

(Nombre completo del Oferente)

Dirección Comercial y electrónica

Firma de la(s) persona(s) autorizada(s) con cédula y ciudad de expedición



8.1 PAGARÉ EN BLANCO Y CARTA DE INSTRUCCIONES

PAGARE No. _____ **A LA**
ORDEN DE: OFERTA MERCANTIL CENS No

JOSE MIGUEL GONZÁLEZ CAMPO, mayor y vecino de Cúcuta, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.266.648 expedida en Cúcuta, en su calidad de Gerente y Representante Legal de **CENTRALES ELÉCTRICAS EL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P CENS.**, de Cúcuta, personería que se acredita mediante el certificado de existencia y representación expedido por la cámara de comercio de Cúcuta, quien en adelante se denominará **EL DEUDOR. Declaro:**

PRIMERO: Que en virtud EL presente título valor, **EL DEUDOR** pagará de manera incondicional, irrevocable e indivisible a la orden de _____ identificada con Nit No. _____ o a quien represente sus derechos, en las instalaciones de _____, ubicadas hoy en _____, el día _____ () EL
mes de _____ EL año _____, la suma de; (a)

pesos colombianos (\$ _____ moneda corriente) por concepto de capital, (b) pesos colombianos (\$ _____ moneda corriente) por concepto de intereses moratorios sobre el capital en mora, desde el día EL vencimiento hasta el día que dicho capital sea pagado efectivamente, a la tasa máxima legal permitida, sin exceder los límites legales, y (c) pesos colombianos (\$ _____ moneda corriente) por concepto de cláusula penal pecuniaria.

SEGUNDO: En caso de incumplimiento en el pago de la suma indicada en el numeral PRIMERO EL presente pagaré, **EL DEUDOR** reconocerá y pagará a _____, sobre tal suma, intereses moratorios a la tasa máxima legalmente permitida y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en la fecha EL pago efectivo, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de este pagaré y hasta el día en que tal suma sea efectivamente pagada.

TERCERO. - EI DEUDOR renuncia expresamente a toda clase de requerimiento judicial o extrajudicial para ser constituido en mora.

CUARTO: Que todos los costos y gastos en los que incurra para hacer efectivo este pagaré serán de cargo de **EL DEUDOR**. En caso de cobro judicial, serán a cargo de **EL DEUDOR** las sumas que determine el juez competente por costas y gastos EL proceso.

QUINTO: _____, podrá declarar insubsistentes los plazos de la obligación a cargo de **EL DEUDOR** o de las cuotas que constituyen el saldo y exigir su pago inmediato, judicial o extrajudicialmente, en los siguientes casos: a) Cuando **EL DEUDOR** incurra en mora en el pago de cualquiera de las obligaciones de pago



Grupo-epm



derivadas de la relación jurídica surgida La Oferta Mercantil_____y la Oferta EL de____EL_____presentada por_____. aceptada mediante la Oferta Mercantil_____suscrito el día_____de_____de_____,según aplique; b) Cuando **EL DEUDOR** inicie trámite de liquidación obligatoria. c) En los demás casos autorizados por la Ley.

SEXTO: - EI DEUDOR excusa el protesto de este título valor.

Este Pagaré en Blanco debe ser diligenciado de acuerdo con lo estipulado en la Carta de Instrucciones anexa al mismo.

Para constancia, se firma digitalmente en las fechas que aparecen al pie de la firma.

JOSE MIGUEL GONZÁLEZ CAMPO
C.C. 88.266.648 de Cúcuta
GERENTE GENERAL

Cúcuta - Norte de Santander
 Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla
 PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander
 Calle 7, 29-183
 Av. Francisco Fernández de Contreras
 PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander
 Cra. 6, 6-17 El Carmen
 PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander
 Cra. 8, Calle 7 Esquina
 PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar
 Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
 PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516



Grupo-epm



CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ EN BLANCO No. OFERTA MERCANTIL (_____)

Señores

(_____)

Dirección Ciudad

Por medio de la presente y actuando en mi calidad de Representante Legal de **CENTRALES ELÉCTRICAS EL NORTE DE SANTANDER S.A, E.S.P.**, empresa de servicios públicos domiciliarios, legalmente constituida, con domicilio en la ciudad de Cúcuta, todo lo cual se acredita con el certificado de existencia y representación expedido por la cámara de comercio de Cúcuta, autorizo expresa e irrevocablemente a(____) conformidad con lo dispuesto en el artículo 622 ELCódigo de Comercio, proceda a llenar los espacios en blanco que presenta el Pagaré ala orden, identificado con la Oferta Mercantil (____), que hemos otorgado a su favor, y el cual se encuentra adjunto a la presente, de acuerdo a las siguientes instrucciones:

1. La cuantía el Pagaré será igual al valor de todas las obligaciones de pago exigibles que resulte a deber **CENTRALES ELÉCTRICAS EL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P.** a (____)al momento de ser llenados los espacios dejados en blanco, en virtud el (____), suscrito entre las partes el _____.
2. Los espacios dejados en blanco se llenarán por_____. en caso de que CENTRALES ELÉCTRICAS EL NORTE DE SANTANDER E.S.P. incurra en una de las siguientes causales: a) El incumplimiento total o parcial, decualquiera de las obligaciones derivadas EL _____, dentro de los plazos estipulados para los correspondientes pagos. b) Cuando el pago se realice mediante chequey el mismo resulte devuelto por cualquier causal imputable a CENTRALESELÉCTRICAS EL NORTE DE SANTANDER E.S.P.
3. La fecha de creación EL Pagaré será aquella en la cual se diligencien los espacios dejados en blanco y el mismo será exigible a la vista o en la fecha que establezca _____.
4. El lugar de pago será en las instalaciones el domicilio de _____, ubicadas hoy en la (dirección) _____.
5. El Pagaré en blanco otorgado por CENS no podrá ser exigible por parte de EL OFERENTE ACEPTADO cando **CENTRALES ELÉCTRICAS EL NORTE DE SANTANDER S.A, E.S.P.** haya cumplido en su totalidad con las obligacionesde pago derivadas La Oferta Mercantil



Grupo-epm



_____, las cuales quedarán aceptadas con la suscripción EL Acta de Liquidación, acto mediante el cual las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto de sus obligaciones pactadas. En consecuencia, en el acta de liquidación se dejará constancia EL cumplimiento de las obligaciones de pago por parte de CENS y se precisará que EL OFERENTE ACEPTADO lo declara a paz y salvo por todo concepto y en consecuencia, se abstendrá de hacer efectivo el título valor con posterioridad a la fecha de suscripción EL acta de liquidación.

Para constancia, se firma digitalmente en las fechas que aparecen al pie de la firma.

JOSE MIGUEL GONZÁLEZ CAMPO

Gerente General

Cédula de Ciudadanía No. 88.266.648, de Cúcuta

Cúcuta - Norte de Santander
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander
Calle 7, 29-183
Av. Francisco Fernández de Contreras
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander
Cra. 6, 6-17 El Carmen
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander
Cra. 8, Calle 7 Esquina
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

9.1 TABLA Distribución Horaria de la Oferta producto 1, 01 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026 en kWh.

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

307,999,865

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

9.2 TABLA Distribución Horaria de la Oferta producto 2, 01 enero de 2027 a diciembre 31 de 2027, en kWh.

Curva de distribución en kWh

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

TOTAL		600,000,000																								TOTAL GSA		TOTAL GSA MES		TOTAL MES	
MES	DIA	HORA 01	HORA 02	HORA 03	HORA 04	HORA 05	HORA 06	HORA 07	HORA 08	HORA 09	HORA 10	HORA 11	HORA 12	HORA 13	HORA 14	HORA 15	HORA 16	HORA 17	HORA 18	HORA 19	HORA 20	HORA 21	HORA 22	HORA 23	HORA 24	TOTAL GSA	NUMERO GSA	TOTAL GSA MES	TOTAL MES		
ene-27	Hábil	85,475	82,664	79,295	76,363	76,233	77,616	78,735	72,426	75,399	75,442	77,860	78,462	73,684	84,405	98,326	104,091	105,523	91,938	93,879	91,988	90,009	87,762	83,491	77,755	2,019,921	19	38,378,499	59,963,971		
	Sábado	87,557	83,976	80,607	77,752	76,635	77,073	77,279	70,681	74,205	75,424	76,295	76,098	73,115	78,888	87,888	92,041	93,900	84,915	89,198	86,629	84,171	81,890	76,787	1,953,251	5	9,766,455				
	Domingo	86,354	83,106	79,690	77,013	75,468	74,690	73,367	61,597	59,814	58,752	57,474	57,184	58,374	63,527	70,740	76,473	73,162	73,792	80,498	82,146	81,890	80,936	77,698	72,616	1,742,341	2	8,117,705			
	Festivo	74,340	72,212	70,173	69,045	68,220	67,471	65,300	53,040	50,893	49,485	49,454	51,131	50,105	55,720	62,800	68,239	70,332	67,824	75,022	76,102	75,471	74,076	73,171	67,205	1,553,660	2	3,707,720			
feb-27	Hábil	94,094	89,437	86,116	83,563	84,020	88,475	91,088	86,080	89,226	90,248	92,009	90,489	82,218	96,330	112,003	118,440	118,934	100,410	101,555	100,881	99,398	96,697	89,394	82,105	2,263,000	20	45,260,000			
	Sábado	91,298	86,843	83,613	81,918	80,670	82,050	84,783	80,213	84,554	86,110	86,961	86,326	82,041	87,100	95,839	101,027	101,548	89,405	94,811	95,227	92,586	89,735	84,101	81,185	2,110,945	4	8,443,780	61,532,311		
	Domingo	93,495	88,784	85,426	82,665	81,252	80,868	80,374	69,906	66,588	68,274	67,464	67,665	68,637	73,478	81,278	87,744	90,702	82,684	89,503	92,967	93,238	92,504	88,087	81,650	1,957,133	4	7,828,532			
	Festivo																											0			
mar-27	Hábil	86,181	81,752	78,670	76,436	76,217	79,183	79,682	73,705	75,886	76,108	77,105	76,071	69,649	82,898	97,713	103,799	104,865	89,301	90,763	90,996	90,042	88,105	82,827	75,528	2,004,082	20	40,881,640	59,946,321		
	Sábado	88,452	83,892	80,531	77,798	76,493	76,664	77,297	72,177	75,219	76,958	76,663	75,545	71,413	77,079	86,220	91,537	92,699	83,221	87,965	88,110	86,555	85,076	82,802	78,831	1,948,151	4	7,792,604			
	Domingo	89,429	84,891	81,675	79,062	77,415	76,540	74,542	62,955	60,589	58,616	56,595	56,339	57,837	63,325	71,241	77,442	80,428	74,326	80,421	83,984	85,011	84,937	80,647	75,100	1,773,087	4	7,092,348			
	Festivo	76,883	73,227	69,459	67,497	66,700	66,308	66,328	57,882	57,712	57,869	58,682	59,274	58,365	63,672	71,718	76,072	77,697	70,875	77,938	81,048	81,677	80,740	78,281	68,158	1,659,912	3	4,979,736			
abr-27	Hábil	89,307	86,477	83,113	79,277	79,158	80,883	82,380	78,147	82,029	83,045	85,065	84,666	77,170	90,582	106,463	112,212	112,377	95,543	96,991	96,176	95,245	92,898	87,412	80,523	2,133,739	22	46,942,258	62,364,066		
	Sábado	90,985	86,460	83,112	80,367	79,320	78,224	79,864	74,786	79,161	80,308	81,568	81,260	77,382	91,962	91,901	96,827	97,077	87,217	91,720	90,449	88,216	85,770	82,670	78,623	2,026,265	4	8,105,060			
	Domingo	91,065	86,133	82,535	79,714	78,018	75,873	75,123	64,713	63,150	61,790	60,818	61,657	62,753	68,146	76,129	81,965	84,402	77,434	83,697	86,236	85,568	85,215	81,453	75,600	1,829,187	4	7,316,748			
	Festivo																											0			
may-27	Hábil	63,217	58,717	55,316	52,913	52,252	52,012	53,652	49,895	54,325	55,745	57,516	56,758	49,410	63,179	78,883	83,976	83,798	67,159	67,070	66,805	66,932	65,317	60,299	53,762	1,468,908	19	27,909,252	42,259,361		
	Sábado	65,704	60,556	56,668	51,918	52,531	50,168	52,293	47,515	52,367	54,350	55,685	54,664	50,472	56,177	74,772	68,922	66,933	57,269	61,140	61,628	59,728	58,099	55,583	51,299	1,730,342	4	5,481,368			
	Domingo	62,922	58,642	55,259	51,484	50,664	47,072	47,359	36,939	55,127	33,780	33,158	32,774	32,428	37,711	45,482	50,987	53,578	47,354	53,100	55,827	56,663	57,333	54,578	49,484	1,140,105	3	5,700,525			
	Festivo	53,357	49,121	46,056	43,752	42,657	40,076	41,089	31,986	31,548	31,500	31,913	32,259	31,850	37,862	45,765	51,051	52,500	44,783	51,254	55,656	56,659	56,190	51,671	45,519	1,056,074	3	3,168,222			
jun-27	Hábil	70,543	65,819	62,215	59,792	59,104	58,503	61,361	58,465	63,121	64,224	65,917	65,697	57,538	70,651	85,674	91,156	91,467	73,143	72,971	73,306	72,722	70,823	66,064	59,626	1,639,920	21	34,438,320	47,145,427		
	Sábado	70,150	66,548	63,020	60,343	59,424	57,230	59,363	56,028	60,404	61,660	62,552	61,504	56,616	61,386	71,379	76,897	77,228	65,422	68,804	68,925	66,934	64,820	62,038	58,030	1,538,299	24	61,533,136			
	Domingo	70,717	66,473	63,140	60,340	58,731	55,210	55,325	45,170	42,526	41,947	39,785	39,313	40,050	45,001	52,816	58,586	61,724	53,453	59,115	63,448	64,165	64,868	62,571	58,177	1,322,651	1	2,960,604			
	Festivo	62,099	57,944	54,980	52,555	51,571	49,001	50,006	42,311	43,125	43,936	44,390	44,138	42,485	48,036	55,420	59,819	60,802	51,261	56,493	61,944	61,782	60,859	56,862	51,152	1,263,305	1	1,263,305			
jul-27	Hábil	61,438	56,819	53,492	50,865	50,051	50,259	52,230	46,407	50,780	51,901	53,535	52,172	43,928	56,743	71,558	77,701	76,870	68,831	68,212	69,734	69,852	68,376	63,811	57,616	1,422,491	20	28,489,820	41,796,558		
	Sábado	59,819	55,542	52,427	49,930	49,075	47,369	49,422	44,467	46,222	47,462	47,812	47,562	43,298	49,954	58,451	62,897	62,841	59,418	63,487	66,085	64,047	62,726	60,939	57,671	1,305,598	5	6,527,990			
	Domingo	63,367	58,915	55,318	52,648	50,839	47,839	47,598	33,821	31,750	30,646	28,995	28,025	29,409	34,326	41,511	47,714	50,340	53,698	58,540	63,038	63,835	64,213	61,521	57,011	1,154,557	4	4,618,228			
	Festivo	57,089	52,696	49,295	47,131	45,973	43,894	44,100	33,192	32,741	32,332	31,799	30,900	29,249	35,465	43,086	48,489	50,010	49,755	55,360	60,623	60,906	59,777	55,582	50,352	1,100,256	2	2,200,512			
ago-27	Hábil	59,270	54,463	50,879	48,120	47,167	47,194	48,542	43,936	47,289	49,150	50,864	50,195	42,035	56,196	72,232	77,697	77,673	66,291	66,138	67,591	67,564	66,737	61,873	55,776	1,373,982	21	28,853,622	40,054,831		
	Sábado	65,140	59,951	55,919	52,751	51,121	48,914	50,037	44,395	47,997	49,977	50,086	50,555	45,413	51,199	60,391	64,921	65,533	59,789	64,285	64,793	62,743	62,548	60,307	57,281	1,346,306	3	4,038,918			
	Domingo	61,981	57,209	53,379	50,358	48,055	44,073	42,900	30,889	28,263	25,797	24,871	23,052	24,365	31,543	38,729	44,769	45,606	45,042	51,385	47,452	55,432	56,436	53,855	49,225	1,041,686	5	5,208,430			
	Festivo	48,457	44,780	41,713	39,712	38,696	36,870	36,475	25,827	25,565	26,542	26,872	27,394	26,888	32,786	40,636	46,466	47,692	44,044	50,845	55,292	55,712	57,042	53,615	47,011	976,932	2	1,953,864			
sep-27	Hábil	66,044	60,758	56,830	53,782	52,654	52,564	54,366	49,925	54,223	56,339	58,468	57,880	50,100	64,997	80,349	85,498	84,567	73,233	74,253	72,825	72,960	72,080	67,342	60,273	1,532,330	22	33,711,260	44,476,631		
	Sábado	67,427	62,394	58,780	55,684	54,151	51,785	53,745	49,028	53,981	55,440	57,016	56,858	51,848	58,341	68,018	72,532	72,509	67,411	72,387	70,467	67,815	66,267	63,909	60,293	1,468,006	4	5,872,024			
	Domingo	66,425	61,855	58,368	55,543	53,471	50,590	50,249	38,056	35,389	32,990	32,560	32,833	32,541	38,987	48,073	53,465	55,432	54,287	61,007	63,279	64,467	65,154	61,904	56,412	1,233,337	4	4,893,348			
	Festivo																											0			
oct-27	Hábil	58,210	53,420	49,970	47,542	46,559	46,860	48,892	44,399	49,837	52,119	54,635	54,761	47,135	61,009	76,514	81,095	80,420	71,943	71,231	68,030	66,275	64,119	58,857	52,312	1,406,444	20	28,128,880	40,797,961		
	Sábado	58,467	53,857	49,970	47,550	46,569	46,861	48,892	44,402	49,840	52,131	54,647	54,773	47,146	61,019	76,520	81,106	80,421	71,954	71,242	68,031	66,276	64,120	58,858	52,317	1,406,444	20	28,128,880			
	Domingo	58,247	53,857	50,470	47,625	46,728	42,975	42,913	30,266	26,234	27,707	27,514	28,713	23,598	41,226	60,259	51,760	67,335	58,769	58,887	58,984	58,784	57,783	54,893	49,784	1,072,762	3	3,363,910			
	Festivo	56,858	52,411	49,328	47,122	46,126	46,194	43,123	42,806	34,030	34,774	36,172	36,585	35,270	36,527																

Cúcuta - Norte de Santander
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander
Calle 7, 29-183
Av. Francisco Fernández de Contreras
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander
Cra. 6, 6-17 El Carmen
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander
Cra. 8, Calle 7 Esquina
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

9.3 TABLA Distribución Horaria de la Oferta producto 3, 01 enero de 2029 a diciembre 31 de 2029, en kWh.

Curva de distribución en kWh

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

TOTAL	MES	DÍA	HORA 01	HORA 02	HORA 03	HORA 04	HORA 05	HORA 06	HORA 07	HORA 08	HORA 09	HORA 10	HORA 11	HORA 12	HORA 13	HORA 14	HORA 15	HORA 16	HORA 17	HORA 18	HORA 19	HORA 20	HORA 21	HORA 22	HORA 23	HORA 24	TOTAL DÍA	NUMERO DÍA	TOTAL DÍA MES	TOTAL MES
ene-29	Hábil	50,154	47,788	45,877	44,471	44,029	44,876	45,134	37,592	34,432	33,203	33,457	32,550	30,670	38,846	51,262	59,962	63,396	66,763	69,031	68,225	67,179	65,502	62,083	57,545	1,194,037	21	25,074,777	35,518,721	
	Sábado	51,381	48,762	46,634	45,065	44,426	44,704	44,423	36,262	33,097	31,785	31,562	30,251	29,682	34,775	44,022	51,991	55,454	61,627	66,350	66,044	64,343	62,632	60,271	57,031	1,142,574	4	4,570,296		
	Domingo	50,763	48,315	46,247	44,617	43,685	43,230	42,034	30,888	24,341	21,734	20,140	18,746	20,688	25,360	33,649	42,158	46,772	54,889	60,551	62,142	61,944	61,125	58,480	54,724	1,017,245	4	4,068,880		
	Festivo	43,553	42,366	41,321	40,257	39,708	39,240	37,596	25,997	18,966	16,332	15,204	13,788	15,806	20,738	28,832	37,086	41,329	50,896	57,023	58,145	57,506	56,176	53,768	50,701	902,334	2	1,804,668		
feb-29	Hábil	55,198	52,302	50,261	48,890	48,838	51,213	52,324	45,162	41,585	40,084	40,381	38,251	34,461	44,806	58,856	68,309	71,805	73,581	74,749	74,640	73,728	71,702	67,316	61,940	1,340,382	20	26,807,640	36,348,820	
	Sábado	53,808	51,030	49,055	47,696	47,241	48,010	48,819	41,784	38,959	37,613	37,346	35,570	33,874	38,804	48,787	57,342	60,920	66,159	70,387	70,846	69,084	67,187	64,713	61,178	1,246,212	4	4,984,848		
	Domingo	54,924	51,970	49,913	48,264	47,345	47,065	46,287	35,528	28,569	26,074	24,690	23,387	25,425	30,133	39,164	48,482	53,554	60,659	65,897	68,628	69,003	68,507	65,161	60,492	1,139,121	4	4,556,484		
	Festivo																													
mar-29	Hábil	50,134	47,415	45,532	44,172	44,022	45,588	45,812	38,487	34,923	33,134	33,074	31,299	28,418	37,877	50,783	59,452	63,055	66,051	67,591	67,508	66,809	65,230	61,653	56,971	1,184,990	19	22,514,810	35,276,623	
	Sábado	51,471	48,621	46,600	44,983	44,268	44,409	44,583	37,474	34,225	32,538	32,221	30,220	28,760	33,678	43,013	51,114	54,779	60,923	64,978	65,284	63,893	62,497	60,562	57,615	1,138,709	5	5,693,545		
	Domingo	51,682	48,943	46,991	45,408	44,461	43,851	42,533	31,576	24,842	21,822	19,878	18,678	20,697	25,447	34,150	42,731	47,475	55,424	60,331	62,844	63,410	63,152	60,241	56,193	1,032,760	4	4,131,040		
	Festivo	45,538	42,783	41,011	39,805	39,204	39,069	38,726	29,558	24,107	22,248	21,793	20,608	20,986	26,338	34,603	42,363	46,231	53,679	59,212	61,627	61,570	60,142	56,103	51,772	979,976	3	2,937,228		
abr-29	Hábil	52,624	49,762	47,803	46,426	46,276	46,990	47,643	41,310	38,641	37,380	37,874	36,444	32,996	42,772	56,423	65,058	68,191	70,116	71,314	70,975	70,435	68,715	64,887	59,842	1,270,897	21	26,688,837	36,873,376	
	Sábado	53,363	50,494	48,400	46,811	46,156	45,369	46,001	38,987	36,468	35,324	35,125	33,663	32,494	37,675	47,270	55,268	58,449	63,774	67,494	67,043	65,569	63,959	61,780	58,780	1,195,716	4	4,782,864		
	Domingo	53,513	50,527	48,353	46,618	45,620	44,247	43,565	33,225	26,622	23,953	22,657	21,811	23,777	28,684	37,576	46,183	50,625	57,675	62,536	64,532	64,524	64,309	61,677	57,526	1,080,335	5	5,401,675		
	Festivo																													
may-29	Hábil	52,865	50,150	48,149	46,748	46,384	46,070	46,993	40,907	38,758	37,722	38,047	36,433	33,122	42,656	55,955	64,043	66,924	68,622	69,538	69,608	69,395	68,003	64,412	59,662	1,261,166	21	26,484,486	37,561,812	
	Sábado	54,854	51,777	49,518	47,769	47,054	45,626	46,378	39,471	37,435	36,609	36,433	34,498	32,956	37,891	46,951	54,829	57,831	62,330	65,844	66,351	65,145	63,910	61,941	58,998	1,202,399	4	4,809,596		
	Domingo	53,211	50,568	48,560	46,894	45,828	43,662	43,567	33,028	26,544	23,863	22,707	21,241	22,367	26,811	35,735	43,948	48,390	55,492	60,216	62,468	62,929	63,028	60,890	57,184	1,059,131	4	4,236,524		
	Festivo	47,603	45,004	43,156	41,811	41,194	39,752	40,060	30,579	24,963	23,103	22,704	21,593	22,375	27,579	36,420	44,509	48,299	54,653	59,583	62,332	62,648	61,935	58,889	54,859	1,015,603	2	2,031,206		
jun-29	Hábil	54,665	51,758	49,617	48,149	47,770	47,270	48,809	43,216	41,180	39,985	38,862	35,021	44,464	57,779	66,230	69,449	71,240	71,578	72,133	71,505	69,832	66,295	61,541	1,308,606	19	24,863,514	37,699,759		
	Sábado	55,573	52,747	50,604	49,017	48,468	47,090	48,437	41,785	39,485	38,351	38,216	36,385	34,563	38,934	48,723	57,047	60,306	65,493	68,347	69,169	67,701	66,179	64,102	61,163	1,247,885	5		6,239,425	
	Domingo	55,196	52,484	50,467	48,836	47,866	45,755	45,590	45,590	35,270	28,156	25,889	23,818	22,230	23,870	28,395	37,085	45,563	50,541	57,628	62,134	65,493	65,768	65,623	63,697	60,318	1,107,672		4	4,430,688
	Festivo	50,144	47,520	45,709	44,259	43,719	42,173	42,504	33,624	28,567	27,083	26,844	25,565	26,019	30,974	39,516	47,232	50,843	57,268	61,570	65,297	65,065	63,977	60,887	56,707	1,083,066	2		2,166,132	
jul-29	Hábil	52,126	49,312	47,293	45,746	45,271	45,240	46,342	40,061	37,812	36,630	36,864	34,905	30,951	40,275	53,343	61,689	64,564	67,016	66,952	68,412	68,159	66,901	63,637	59,148	1,228,649	20	24,572,980	36,474,141	
	Sábado	51,547	48,837	46,953	45,433	44,852	43,830	44,650	37,772	35,163	34,025	33,481	32,080	30,509	35,347	44,904	52,526	55,564	60,944	63,896	65,750	64,327	63,039	61,408	58,819	1,155,656	4	4,622,624		
	Domingo	52,894	50,092	48,011	46,459	45,424	43,657	43,252	32,108	25,482	22,668	20,960	19,104	21,000	25,595	33,857	42,600	46,998	55,148	58,829	62,370	62,929	62,882	60,745	57,377	1,040,441	5	5,202,205		
	Festivo	49,382	46,874	44,857	43,543	42,897	41,699	41,781	32,352	27,035	24,944	23,960	22,223	22,186	27,677	36,522	44,820	48,658	55,394	59,036	62,982	62,919	62,020	59,172	55,057	1,038,166	2	2,076,332		
ago-29	Hábil	54,379	51,530	49,371	47,740	47,191	47,178	47,844	41,806	39,380	38,619	38,998	37,426	33,611	43,649	57,300	65,574	68,507	69,374	69,782	70,382	70,327	69,269	65,831	61,320	1,286,385	21	27,014,085	38,473,209	
	Sábado	57,274	54,210	51,947	50,019	49,052	47,893	48,314	41,806	39,241	38,436	37,827	36,928	34,826	40,055	49,492	57,265	60,527	64,237	67,706	68,191	66,706	65,965	64,494	61,718	1,254,049	4	5,016,136		
	Domingo	56,017	53,110	50,799	49,019	47,689	45,394	44,676	34,189	27,345	24,107	22,795	20,582	22,553	28,181	36,481	45,092	48,676	55,064	59,764	62,375	63,056	63,311	61,387	57,870	1,079,334	4	4,317,336		
	Festivo	49,254	46,867	44,964	43,672	43,052	41,860	41,494	32,203	26,958	25,669	25,265	24,385	25,079	30,213	39,007	47,579	51,168	56,144	60,875	63,372	63,240	63,249	60,618	56,612	1,062,796	2	2,125,597		
sep-29	Hábil	57,531	54,368	52,027	50,225	49,581	49,430	50,344	44,781	42,635	42,034	42,636	41,093	37,447	48,039	61,677	69,963	72,375	73,489	74,557	73,402	73,142	72,169	68,725	63,732	1,365,402	20	27,308,040	39,738,570	
	Sábado	58,657	55,742	53,433	51,482	50,540	49,227	49,968	44,042	42,022	41,026	41,530	39,951	38,221	43,669	63,463	61,195	63,901	68,321	72,364	71,294	69,410	68,021	66,388	63,675	1,317,369	5	6,586,845		
	Domingo	58,059	55,231	53,057	51,320	50,137	48,348	47,864	37,416	30,390	27,135	26,021	24,989	26,265	31,796	41,180	49,508	53,730	60,114	65,465	66,990	67,864	68,232	65,879	61,738	1,168,737	5	5,843,685		
	Festivo																													
oct-29	Hábil	54,453	51,553	49,472	48,031	47,609	47,444	48,470	42,782	41,273	40,779	41,497	40,336	36,810																

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P

www.cens.com.co

Cúcuta - Norte de Santander
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Tibú - Norte de Santander
Cra. 6, 6-17 El Carmen
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander
Cra. 8, Calle 7 Esquina
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

CO

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

Curva de distribución en kWh

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales.

TOTAL		42,999,626																								100,000,000						
MES	DIA	HORA 01	HORA 02	HORA 03	HORA 04	HORA 05	HORA 06	HORA 07	HORA 08	HORA 09	HORA 10	HORA 11	HORA 12	HORA 13	HORA 14	HORA 15	HORA 16	HORA 17	HORA 18	HORA 19	HORA 20	HORA 21	HORA 22	HORA 23	HORA 24	TOTAL DIA	NUMERO DIAS	TOTAL DIA MES	TOTAL MES			
ene -28	Habi	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366														136,611	20	2,732,220		4,234,941		
	Sábado	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366														136,611	4	546,444				
	Domingo	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366														136,611	5	683,055				
	Festivo	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	2	273,222			
	Habi	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	21	2,868,831			
feb -28	Sábado	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	4	546,444		3,961,719	
	Domingo	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	4	546,444			
	Festivo	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	4	546,444			
	Habi	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	2	273,222			
	Habi	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	22	3,005,442			
mar -28	Sábado	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	4	546,444		4,234,941	
	Domingo	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	4	546,444			
	Festivo	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	2	273,222			
	Habi	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	18	2,458,208			
	Habi	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	5	683,055			
abr -28	Domingo	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	5	683,055		4,098,330	
	Festivo	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	5	683,055			
	Habi	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	21	2,868,831			
	Sábado	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	4	546,444			
	Domingo	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	4	546,444			
may -28	Festivo	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366																136,611	2	273,222		4,234,941
	Habi	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366																136,611	21	2,868,831		
	Sábado	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	4	546,444			
	Domingo	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	4	546,444			
	Habi	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	2	273,222			
jun -28	Habi	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	20	2,732,220		4,098,330	
	Sábado	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	4	546,444			
	Domingo	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	4	546,444			
	Festivo	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	2	273,222			
	Habi	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	21	2,868,831			
jul -28	Sábado	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	4	546,444		4,234,941	
	Domingo	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	5	683,055			
	Festivo	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	5	683,055			
	Habi	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	2	273,222			
	Habi	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	21	2,868,831			
ago -28	Sábado	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	4	546,444		4,234,941	
	Domingo	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	4	546,444			
	Festivo	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	2	273,222			
	Habi	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	21	2,868,831			
	Habi	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	22	3,005,442			
sep -28	Sábado	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	4	546,444		4,098,330	
	Domingo	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	5	683,055			
	Festivo	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	2	273,222			
	Habi	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	21	2,868,831			
	Habi	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	22	3,005,442			
oct -28	Sábado	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	4	546,444		4,234,941	
	Domingo	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	5	683,055			
	Festivo	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	1	136,611			
	Habi	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	20	2,732,220			
	Sábado	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	4	546,444			
nov -28	Domingo	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	4	546,444		4,098,330	
	Festivo	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	2	273,222			
	Habi	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															136,611	19	2,595,609			
	Sábado	1,366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1,366															1					

366

49.999.626

Cúcuta - Norte de Santander
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander
Calle 7, 29-183
Av. Francisco Fernández de Contreras
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander
Cra. 6, 6-17 El Carmen
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander
Cra. 8, Calle 7 Esquina
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

Curva de distribución en kWh

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

36°

49.999.890

Cúcuta - Norte de Santander
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander
Calle 7, 29-183
Av. Francisco Fernández de Contreras
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander
Cra. 6, 6-17 El Carmen
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander
Cra. 8, Calle 7 Esquina
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

Curva de distribución en kWh

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales.

TOTAL		02/09/2020																										02/09/2020				
MES	DIA	HORA 01	HORA 02	HORA 03	HORA 04	HORA 05	HORA 06	HORA 07	HORA 08	HORA 09	HORA 10	HORA 11	HORA 12	HORA 13	HORA 14	HORA 15	HORA 16	HORA 17	HORA 18	HORA 19	HORA 20	HORA 21	HORA 22	HORA 23	HORA 24	TOTAL DIA	NÚMERO DÍAS	TOTAL DÍA MES	TOTALES MES			
ene-31	Hábil		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170														136.986	21	2.876.706	4.246.566		
	Sábado		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170														136.986	4	547.944			
	Domingo		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170														136.986	4	547.944			
	Festivo		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170														136.986	2	273.972			
	Hábil		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170														136.986	20	2.739.720			
feb-31	Sábado		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	4	547.944	1.835.608	
	Domingo		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	4	547.944		
	Festivo		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170														0					
	Hábil		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170														136.986	20	2.739.720			
	Sábado		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	5	684.930		
mar-31	Domingo		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	5	684.930	4.246.566	
	Festivo		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	5	684.930		
	Hábil		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	20	2.739.720		
	Sábado		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	4	547.944		4.109.580
	Domingo		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	4	547.944		
abr-31	Festivo		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	4	547.944	4.109.580	
	Hábil		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	20	2.739.720		
	Sábado		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	4	547.944		
	Domingo		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	4	547.944		
	Festivo		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	2	273.972		
may-31	Hábil		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	20	2.739.720	4.246.566	
	Sábado		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	4	547.944		
	Domingo		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	4	547.944		
	Festivo		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	2	273.972		
	Hábil		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	18	2.465.748		
jun-31	Sábado		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	4	547.944	4.109.580	
	Domingo		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	4	547.944		
	Festivo		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	5	684.930		
	Hábil		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	20	2.739.720		
	Sábado		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	4	547.944		
jul-31	Domingo		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	23	3.150.678	4.246.566	
	Festivo		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	4	547.944		
	Hábil		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	3	410.958		
	Sábado		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	19	2.602.734		
	Hábil		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	19	2.602.734		
ago-31	Sábado		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	5	684.930	4.246.566	
	Domingo		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	5	684.930		
	Festivo		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	2	273.972		
	Hábil		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	22	3.013.692		
	Sábado		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	4	547.944		
sep-31	Domingo		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	4	547.944	4.109.580	
	Festivo		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	22	3.013.692		
	Hábil		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	4	547.944		
	Sábado		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	4	547.944		
	Domingo		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	4	547.944		
oct-31	Festivo		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	1	136.986	4.246.566	
	Hábil		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	18	2.465.748		
	Sábado		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	5	684.930		
	Domingo		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	5	684.930		
	Festivo		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	2	273.972		
nov-31	Hábil		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	21	2.876.706	4.109.580	
	Sábado		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170															136.986	4	547.944		
	Domingo		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170														136.986	4	547.944			
	Festivo		1.170	5.479	10.959	16.438	20.548	23.288	23.288	17.808	10.959	5.479	1.170										</									

Cúcuta - Norte de Santander
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander
Calle 7, 29-183
Av. Francisco Fernández de Contreras
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander
Cra. 6, 6-17 El Carmen
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander
Cra. 8, Calle 7 Esquina
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

[illegible]

36

49.999.626

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

TOTAL		45,999.90																								TOTAL DÍA		NÚMERO DÍAS		TOTAL DÍA MES		TOTAL MES		100,000.00	
MES	DÍA	HORA 01	HORA 02	HORA 03	HORA 04	HORA 05	HORA 06	HORA 07	HORA 08	HORA 09	HORA 10	HORA 11	HORA 12	HORA 13	HORA 14	HORA 15	HORA 16	HORA 17	HORA 18	HORA 19	HORA 20	HORA 21	HORA 22	HORA 23	HORA 24	TOTAL DÍA	NÚMERO DÍAS	TOTAL DÍA MES	TOTAL MES						
ene-33	Hábil							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	20	2,739,720	4,246,566					
	Sábado							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	4	547,944						
	Domingo							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	5	684,930						
	Festivo							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	2	273,972						
	Hábil							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	20	2,739,720						
feb-33	Sábado							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370										136,986	4	547,944	3,835,608				
	Domingo							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370										136,986	4	547,944					
	Festivo							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	2	273,972						
	Hábil							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	20	2,739,720						
	Sábado								1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	4	547,944					
mar-33	Hábil							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370										136,986	22	3,013,692	4,246,566				
	Sábado							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370										136,986	4	547,944					
	Domingo							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	4	547,944						
	Festivo							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	1	136,986						
	Hábil							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	21	2,876,706						
abr-33	Sábado							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370										136,986	19	2,602,734	4,109,580				
	Domingo							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370										136,986	5	684,930					
	Festivo							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	4	547,944						
	Hábil							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	2	273,972						
	Sábado								1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	21	2,876,706					
may-33	Sábado							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370										136,986	19	2,602,734	4,246,566				
	Domingo							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370										136,986	5	684,930					
	Festivo							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	4	547,944						
	Hábil							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	2	273,972						
	Sábado								1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	21	2,876,706					
jun-33	Sábado							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370										136,986	19	2,602,734	4,246,566				
	Domingo							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370										136,986	5	684,930					
	Festivo							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	4	547,944						
	Hábil							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	2	273,972						
	Sábado								1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	21	2,876,706					
jul-33	Sábado							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370										136,986	19	2,602,734	4,246,566				
	Domingo							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370										136,986	5	684,930					
	Festivo							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	4	547,944						
	Hábil							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	2	273,972						
	Sábado								1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	22	3,013,692					
ago-33	Sábado							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370										136,986	4	547,944	4,246,566				
	Domingo							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370										136,986	1	136,986					
	Festivo							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	2	273,972						
	Hábil							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	22	3,013,692						
	Sábado								1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	4	547,944					
sep-33	Hábil							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370										136,986	20	2,739,720	4,246,566				
	Sábado							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370										136,986	5	684,930					
	Domingo							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	5	684,930						
	Festivo							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	1	136,986						
	Hábil							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	20	2,739,720						
oct-33	Sábado							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370										136,986	4	547,944	4,109,580				
	Domingo							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370										136,986	4	547,944					
	Festivo							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	2	273,972						
	Hábil							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	21	2,876,706						
	Sábado								1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	5	684,930					
nov-33	Hábil							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370										136,986	21	2,876,706	4,246,566				
	Sábado							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370										136,986	5	684,930					
	Domingo							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	4	547,944						
	Festivo							1,370	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,370									136,986	2	273,972						

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

Curva de distribución en kWh

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

TOTAL		42,999,390																								100,000					
MES	DÍA	HORA 01	HORA 02	HORA 03	HORA 04	HORA 05	HORA 06	HORA 07	HORA 08	HORA 09	HORA 10	HORA 11	HORA 12	HORA 13	HORA 14	HORA 15	HORA 16	HORA 17	HORA 18	HORA 19	HORA 20	HORA 21	HORA 22	HORA 23	HORA 24	TOTAL DÍA	NÚMERO DÍAS	TOTAL DÍA MES	TOTAL MES		
ene -34	Hábil							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170									136,986	21	2,876,706	4,246,566	
	Sábado							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170									136,986	4	547,944		
	Domingo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170									136,986	4	547,944		
	Festivo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170									136,986	2	273,972		
	Hábil							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170									136,986	20	2,799,720		
feb -34	Sábado							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170										136,986	4	547,944	1,835,608
	Domingo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170										136,986	4	547,944	
	Festivo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170									136,986	2	273,972		
	Hábil							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170									136,986	20	2,799,720		
	Sábado							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170									136,986	4	547,944		
mar -34	Domingo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170										136,986	4	547,944	4,246,566
	Festivo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170									136,986	2	273,972		
	Hábil							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170									136,986	20	2,799,720		
	Sábado							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170									136,986	4	547,944		
	Domingo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170									136,986	4	547,944		
abr -34	Festivo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170									136,986	18	2,465,748	4,109,580	
	Hábil							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170									136,986	5	684,930		
	Sábado							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170								136,986	5	684,930			
	Domingo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170								136,986	5	684,930			
	Festivo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170								136,986	21	2,876,706			
may -34	Hábil							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170									136,986	21	2,876,706	4,246,566	
	Sábado							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170									136,986	4	547,944		
	Domingo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170								136,986	4	547,944			
	Festivo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170								136,986	2	273,972			
	Hábil							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170								136,986	20	2,799,720			
jun -34	Sábado							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170									136,986	21	2,876,706	4,109,580	
	Domingo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170									136,986	4	547,944		
	Festivo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170								136,986	2	273,972			
	Hábil							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170								136,986	20	2,799,720			
	Sábado							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170								136,986	4	547,944			
jul -34	Domingo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170									136,986	19	2,602,734	4,246,566	
	Festivo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170								136,986	5	684,930			
	Hábil							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170							136,986	5	684,930				
	Sábado							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170							136,986	21	2,876,706				
	Domingo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170							136,986	21	2,876,706				
ago -34	Festivo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170								136,986	5	684,930	4,246,566		
	Hábil							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170							136,986	21	2,876,706				
	Sábado							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170						136,986	4	547,944					
	Domingo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170						136,986	4	547,944					
	Festivo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170						136,986	2	273,972					
sep -34	Hábil							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170							136,986	21	2,876,706	4,109,580			
	Sábado							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170						136,986	5	684,930					
	Domingo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170					136,986	4	547,944						
	Festivo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170					136,986	2	273,972						
	Hábil							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170					136,986	21	2,876,706						
oct -34	Sábado							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170							136,986	21	2,876,706	4,246,566			
	Domingo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170						136,986	4	547,944					
	Festivo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170					136,986	5	684,930						
	Hábil							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170					136,986	1	136,986						
	Sábado							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170					136,986	20	2,799,720						
nov -34	Domingo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170						136,986	20	2,799,720	4,109,580				
	Festivo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170					136,986	4	547,944						
	Hábil							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170					136,986	2	273,972						
	Sábado							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170					136,986	21	2,876,706						
	Domingo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170					136,986	5	684,930						
dic -34	Festivo							1,170	5,479	10,959	16,438	20,548	23,288	23,288	17,808	10,959	5,479	1,170					136,986	19	2,602,734	4,246,566					
	Hábil		</																												

Cúcuta - Norte de Santander
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander
Calle 7, 29-183
Av. Francisco Fernández de Contreras
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander
Cra. 6, 6-17 El Carmen
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander
Cra. 8, Calle 7 Esquina
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

Cúcuta - Norte de Santander
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander
Calle 7, 29-183
Av. Francisco Fernández de Contreras
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander
Cra. 6, 6-17 El Carmen
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander
Cra. 8, Calle 7 Esquina
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

[illegible]

36

49,999,890

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

Curva de distribución en kWh

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

369

49.999.890

Cúcuta - Norte de Santander
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander
Calle 7, 29-183
Av. Francisco Fernández de Contreras
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander
Cra. 6, 6-17 El Carmen
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander
Cra. 8, Calle 7 Esquina
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

TOTAL		43,939,626																								TOTAL DOL					
MES	DIA	HORA 01	HORA 02	HORA 03	HORA 04	HORA 05	HORA 06	HORA 07	HORA 08	HORA 09	HORA 10	HORA 11	HORA 12	HORA 13	HORA 14	HORA 15	HORA 16	HORA 17	HORA 18	HORA 19	HORA 20	HORA 21	HORA 22	HORA 23	HORA 24	TOTAL DIA	NUMERO DIA	TOTAL DIA MES	TOTAL MES		
ene -40	Hábil	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	21	2,868,831	4,234,941	
	Sábado	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	4	546,444		
	Domingo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	4	546,444		
	Festivo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	2	273,222		
	Hábil	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	21	2,868,831		
feb -40	Sábado	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366																136.611	4	546,444	3,961,719
	Domingo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366																136.611	4	546,444	
	Festivo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	2	273,222		
	Hábil	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	21	2,868,831		
	Sábado	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	4	546,444		
mar -40	Domingo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366																136.611	5	683,055	4,234,941
	Festivo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366																136.611	4	546,444	
	Hábil	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	21	2,868,831		
	Sábado	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	4	546,444		
	Festivo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	5	683,055		
abr -40	Hábil	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366																136.611	0	0	4,098,330
	Sábado	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	21	2,868,831		
	Domingo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	4	546,444		
	Festivo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	2	273,222		
	Hábil	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	19	2,595,609		
may -40	Sábado	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366																136.611	5	683,055	4,098,330
	Domingo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366																136.611	4	546,444	
	Festivo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	2	273,222		
	Hábil	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	21	2,868,831		
	Sábado	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	4	546,444		
jun -40	Domingo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366																136.611	5	683,055	4,098,330
	Festivo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366																136.611	4	546,444	
	Hábil	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	2	273,222		
	Sábado	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	19	2,595,609		
	Festivo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	5	683,055		
jul -40	Hábil	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366																136.611	5	683,055	4,234,941
	Sábado	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366																136.611	4	546,444	
	Domingo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	2	273,222		
	Festivo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	21	2,868,831		
	Hábil	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	4	546,444		
ago -40	Domingo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366																136.611	4	546,444	4,234,941
	Festivo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366																136.611	2	273,222	
	Hábil	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	21	2,868,831		
	Sábado	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	4	546,444		
	Festivo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	5	683,055		
sep -40	Hábil	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366																136.611	5	683,055	4,098,330
	Sábado	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366																136.611	4	546,444	
	Domingo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	2	273,222		
	Festivo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	21	2,868,831		
	Hábil	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	4	546,444		
oct -40	Domingo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366																136.611	4	546,444	4,234,941
	Festivo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366																136.611	4	546,444	
	Hábil	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	1	136,611		
	Sábado	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	20	2,732,220		
	Festivo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	4	546,444		
nov -40	Domingo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366																136.611	2	273,222	4,098,330
	Festivo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366																136.611	4	546,444	
	Hábil	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	2	273,222		
	Sábado	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929	5,464	1.366															136.611	20	2,732,220		
	Festivo	1.366	5,464	10,929	16,393	20,492	23,224	23,224	17,760	10,929																					

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

10 FORMATO CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR

10.1 CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR

10.1.1 PRODUCTO 1. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP-CNSC2025-003, 01 de enero de 2026 al 31 de diciembre el 2026

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

OFERTA PRODUCTO 1				
MES	ENERGIA SOLICITADA (kWh)	%	ENERGIA OFERTADA (kWh)	PRECIO \$/kWh
ene-26	31,489,590	%		\$/kWh
feb-26	32,887,916			
mar-26	31,497,080			
abr-26	33,072,292			
may-26	16,640,411			
jun-26	17,037,915			
jul-26	16,335,944			
ago-26	17,146,466			
sep-26	26,119,312			
oct-26	26,450,360			
nov-26	26,048,507			
dic-26	33,274,072			
	307,999,865			

Notas:

1. La Energía Ofertada se distribuye en forma horaria de acuerdo con la curva decarga presentada en la **tabla 9.1** y debe ser expresada en kilovatios.
2. Tipo de Oferta Mercantil: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$kWh, en pesos de **julio de 2025**.
4. El % y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
5. La energía para ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales
6. Solo se adjudicará hasta el 100% de la necesidad.

10.1.2 PRODUCTO 2. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No CP-CNSC2025-003, 01 de enero de 2027 al 31 de diciembre el 2027.

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

OFERTA PRODUCTO 2				
MES	ENERGIA SOLICITADA (KWh)	%	ENERGIA OFERTADA (kWh)	PRECIO \$/kWh
ene-27	59,963,979	%		\$/kWh
feb-27	61,532,312			
mar-27	59,946,328			
abr-27	62,364,066			
may-27	42,259,367			
jun-27	47,145,425			
jul-27	41,796,550			
ago-27	40,054,834			
sep-27	44,476,632			
oct-27	40,797,963			
nov-27	41,250,458			
dic-27	58,412,086			
600,000,000				

Notas:

1. La Energía Ofertada se distribuye en forma horaria de acuerdo con la curva decarga presentada en la **tabla 9.2** y debe ser expresada en kilovatios.
2. Tipo de Oferta Mercantil: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$kWh, en pesos de **julio de 2025**.
4. El % y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
5. La energía para ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales
6. Solo se adjudicará hasta el 100% de la necesidad.

10.1.3 PRODUCTO 3. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP-CNSC2025-003, 01 de enero el 2029 al 31 de diciembre el 2029.

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

OFERTA PRODUCTO 3				
MES	ENERGIA SOLICITADA (KWh)	%	ENERGIA OFERTADA (kWh)	PRECIO \$/kWh
ene-29	35,518,721	%		\$/kWh
feb-29	36,348,972			
mar-29	35,276,623			
abr-29	36,873,376			
may-29	37,561,812			
jun-29	37,699,759			
jul-29	36,474,141			
ago-29	38,473,209			
sep-29	39,738,570			
oct-29	39,458,444			
nov-29	38,831,644			
dic-29	37,744,620			
449,999,891				

Notas:

1. La Energía Ofertada se distribuye en forma horaria de acuerdo con la curva decarga presentada en la **tabla 9.3** y debe ser expresada en kilovatios.
2. Tipo de Oferta Mercantil: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$kWh, en pesos de **julio de 2025**.
4. El % y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
5. La energía para ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales
6. Solo se adjudicará hasta el 100% de la necesidad.

10.1.4 PRODUCTO 4. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP-CNSC2025-003, 01 de enero el 2026 al 31 de diciembre el 2040 FNCER

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

OFERTA PRODUCTO 4					
AÑO	DIAS DE SUMINISTRO	ENERGÍA DIARIA SOLICITADA (kWh-DÍA)	%	ENERGÍA OFERTADA (kWh)	PRECIO \$/kWh
2026	365	49,999,890	%		\$/kWh
2027	365	49,999,890			\$/kWh
2028	366	49,999,626			\$/kWh
2029	365	49,999,890			\$/kWh
2030	365	49,999,890			\$/kWh
2031	365	49,999,890			\$/kWh
2032	366	49,999,626			\$/kWh
2033	365	49,999,890			\$/kWh
2034	365	49,999,890			\$/kWh
2035	365	49,999,890			\$/kWh
2036	366	49,999,626			\$/kWh
2037	365	49,999,890			\$/kWh
2038	365	49,999,890			\$/kWh
2039	365	49,999,890			\$/kWh
2040	366	49,999,626			\$/kWh
		749,997,294			

Notas:

1. La Energía Ofertada se distribuye en forma horaria de acuerdo con la curva de carga presentada en la **tabla 9.4** y debe ser expresada en kilovatios.
2. Tipo de Oferta Mercantil: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$kWh, en pesos de **julio de 2025**.
4. El % y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
5. La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales.
6. Solo se adjudicará hasta el 100% de la necesidad.

10.2 Formato Distribución Horaria de la Oferta (kWh) para la Invitación Pública de Oferta Mercantil No CP-CNSC2025-003

TOTAL	MES	DIA	HORA 01	HORA 02	HORA 03	HORA 04	HORA 05	HORA 06	HORA 07	HORA 08	HORA 09	HORA 10	HORA 11	HORA 12	HORA 13	HORA 14	HORA 15	HORA 16	HORA 17	HORA 18	HORA 19	HORA 20	HORA 21	HORA 22	HORA 23	HORA 24	TOTAL DIA	NUMERO	TOTAL DIA MES	DIAS	TOTAL MES
	enero	Habi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sábado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	febrero	Habi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sábado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	marzo	Habi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sábado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	abril	Habi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sábado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	mayo	Habi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sábado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	junio	Habi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sábado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	julio	Habi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sábado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	agosto	Habi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sábado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	septiembre	Habi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sábado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	octubre	Habi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sábado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	noviembre	Habi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sábado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	diciembre	Habi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sábado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ANEXO 1

Anexo comprobación de límites de compras propias

A continuación, se relaciona un ejercicio de ejemplo de cómo se realizaría el proceso de verificación de los límites de compras establecidos en la resolución CREG 130 de 2019.

La senda se realiza de acuerdo con los límites El art 18 y 19.

	Senda/año	2025	2026	2027	2028	
		20%	20%	10%	10%	
Mes	Demanda Año X	Oferta Mercantil	Oferta Mercantil situación control	Necesidad	Oferta Situación de control	máximo adjudicable
Enero	1,000	300	42	700	300	
Febrero	1,000	300	28	700	300	
Marzo	1,000	300	42	700	300	
Abril	1,000	300	42	700	300	
Mayo	1,000	300	28	700	300	
Junio	1,000	300	42	700	300	
Julio	1,000	300	28	700	300	
Agosto	1,000	300	42	700	300	
Septiembre	1,000	300	42	700	300	
Octubre	1,000	300	28	700	300	
Noviembre	1,000	300	42	700	300	
Diciembre	1,000	300	28	700	300	
TOTAL	12,000	3,600	434	8,400	3,600	5,566

Para el ejemplo se tiene que la demanda es 12,000 y ya se tienen una compra en Oferta Mercantil de 3,600 de las cuales 434 corresponden a compras adjudicadas en procesos anteriores, se tiene como necesidad 8,400 para llegar al 100% de la demanda, se supone que año es 2024 que tiene un límite de acuerdo a la senda establecida en el artículo 19 de la CREG 130/19, es decir que el máximo adjudicable para las ofertas en situación de control correspondería a 5,566 ya que previamente se había adjudicado 434, lo que sumaría 6,000, que sería el límite, funciona igual para los demás años pero varía el % máximo adjudicable de acuerdo con la senda establecida para los diferentes años de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la resolución CREG 130.

ANEXO 2

A continuación, se relacionan los factores para calcular la garantía de cumplimiento.

Fecha	Factor IPP		Fecha	Factor IPP		Fecha	Factor IPP
ene-26	1.0177		ene-28	1.0725		ene-30	1.1312
feb-26	1.0205		feb-28	1.0756		feb-30	1.1345
mar-26	1.0232		mar-28	1.0785		mar-30	1.1375
abr-26	1.0213		abr-28	1.0764		abr-30	1.1354
may-26	1.0255		may-28	1.0810		may-30	1.1402
jun-26	1.0270		jun-28	1.0827		jun-30	1.1419
jul-26	1.0295		jul-28	1.0854		jul-30	1.1449
ago-26	1.0296		ago-28	1.0856		ago-30	1.1450
sep-26	1.0312		sep-28	1.0873		sep-30	1.1468
oct-26	1.0352		oct-28	1.0917		oct-30	1.1515
nov-26	1.0401		nov-28	1.0970		nov-30	1.1571
dic-26	1.0397		dic-28	1.0966		dic-30	1.1566
ene-27	1.0443		ene-29	1.1015		ene-31	1.1623
feb-27	1.0473		feb-29	1.1047		feb-31	1.1660
mar-27	1.0502		mar-29	1.1076		mar-31	1.1695
abr-27	1.0481		abr-29	1.1055		abr-31	1.1670
may-27	1.0526		may-29	1.1102		may-31	1.1726
jun-27	1.0542		jun-29	1.1119		jun-31	1.1746
jul-27	1.0569		jul-29	1.1148		jul-31	1.1779
ago-27	1.0571		ago-29	1.1149		ago-31	1.1781
sep-27	1.0587		sep-29	1.1167		sep-31	1.1801
oct-27	1.0630		oct-29	1.1212		oct-31	1.1855
nov-27	1.0682		nov-29	1.1266		nov-31	1.1918
dic-27	1.0677		dic-29	1.1262		dic-31	1.1913

Fecha	Factor IPP	Fecha	Factor IPP	Fecha	Factor IPP
ene-32	1.1972	ene-34	1.2701	ene-36	1.3475
feb-32	1.2010	feb-34	1.2742	feb-36	1.3518
mar-32	1.2046	mar-34	1.2780	mar-36	1.3558
abr-32	1.2021	abr-34	1.2753	abr-36	1.3529
may-32	1.2077	may-34	1.2813	may-36	1.3593
jun-32	1.2098	jun-34	1.2835	jun-36	1.3616
jul-32	1.2132	jul-34	1.2871	jul-36	1.3655
ago-32	1.2134	ago-34	1.2873	ago-36	1.3657
sep-32	1.2155	sep-34	1.2895	sep-36	1.3681
oct-32	1.2210	oct-34	1.2954	oct-36	1.3743
nov-32	1.2276	nov-34	1.3024	nov-36	1.3817
dic-32	1.2270	dic-34	1.3017	dic-36	1.3810
ene-33	1.2331	ene-35	1.3082	ene-37	1.3879
feb-33	1.2371	feb-35	1.3124	feb-37	1.3923
mar-33	1.2408	mar-35	1.3163	mar-37	1.3965
abr-33	1.2381	abr-35	1.3135	abr-37	1.3935
may-33	1.2440	may-35	1.3197	may-37	1.4001
jun-33	1.2461	jun-35	1.3220	jun-37	1.4025
jul-33	1.2496	jul-35	1.3257	jul-37	1.4065
ago-33	1.2498	ago-35	1.3259	ago-37	1.4067
sep-33	1.2520	sep-35	1.3282	sep-37	1.4091
oct-33	1.2576	oct-35	1.3342	oct-37	1.4155
nov-33	1.2644	nov-35	1.3414	nov-37	1.4231
dic-33	1.2638	dic-35	1.3408	dic-37	1.4224

Fecha	Factor IPP		Fecha	Factor IPP
ene-38	1.4295		ene-40	1.5166
feb-38	1.4341		feb-40	1.5214
mar-38	1.4384		mar-40	1.5260
abr-38	1.4353		abr-40	1.5227
may-38	1.4421		may-40	1.5299
jun-38	1.4446		jun-40	1.5325
jul-38	1.4486		jul-40	1.5369
ago-38	1.4489		ago-40	1.5371
sep-38	1.4514		sep-40	1.5398
oct-38	1.4580		oct-40	1.5467
nov-38	1.4658		nov-40	1.5551
dic-38	1.4651		dic-40	1.5543
ene-39	1.4724			
feb-39	1.4771			
mar-39	1.4815			
abr-39	1.4784			
may-39	1.4854			
jun-39	1.4879			
jul-39	1.4921			
ago-39	1.4923			
sep-39	1.4949			
oct-39	1.5017			
nov-39	1.5098			
dic-39	1.5091			

ANEXO 3

El cálculo de la garantía de cumplimiento se indexará haciendo uso de los **factores IPP** propuestos.

A continuación, se presenta ejemplo para realizar el cálculo de la garantía de cumplimiento para el año X (Se usaron los factores el año 2026):

Fecha de suministro	Energía adjudicada kWh	Precio de adjudicación \$/kWh	Factor IPP	Indexación (Precio x Factor)	PxQ (Indexación x Energía)
Enero	16,669,459	\$ 200.00	1.2140	\$ 242.80	\$ 4,047,344,645.20
Febrero	16,699,620	\$ 200.00	1.2173	\$ 243.46	\$ 4,065,689,485.20
Marzo	16,426,161	\$ 200.00	1.2203	\$ 244.06	\$ 4,008,968,853.66
Abril	17,029,698	\$ 200.00	1.2159	\$ 243.18	\$ 4,141,281,959.64
Mayo	17,088,431	\$ 200.00	1.2217	\$ 244.34	\$ 4,175,387,230.54
Junio	17,477,388	\$ 200.00	1.2240	\$ 244.80	\$ 4,278,464,582.40
Julio	17,073,363	\$ 200.00	1.2272	\$ 245.44	\$ 4,190,486,214.72
Agosto	17,551,084	\$ 200.00	1.2272	\$ 245.44	\$ 4,307,738,056.96
Septiembre	17,865,046	\$ 200.00	1.2293	\$ 245.86	\$ 4,392,300,209.56
Octubre	18,128,609	\$ 200.00	1.2349	\$ 246.98	\$ 4,477,403,850.82
Noviembre	17,639,099	\$ 200.00	1.2421	\$ 248.42	\$ 4,381,904,973.58
Diciembre	17,522,933	\$ 200.00	1.2409	\$ 248.18	\$ 4,348,841,511.94
					\$ 50,815,811,574.22
					3%
Valor de la garantía de cumplimiento					\$ 1,524,474,347.23

ANEXO 4

LISTADO DE LAS PLANTAS O PROYECTOS GENERADORES PROVENIENTES DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGIA RENOVABLE FNCER

Lugar y fecha: _____

Señores

CENTRASLES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A, E.S.P - CENS

Área Gestión Comercial

Avenida aeropuerto 5N-220 Sevilla

De acuerdo con lo estipulado en los pliegos de condiciones No CP-CNSC2025-003, el suscrito, _____ (nombre del representante) actuando en mi condición de _____ (Cargo) y, por lo tanto, Representante Legal de la sociedad _____, doy total certeza que la información técnica de la planta o las plantas que se refieren en este documento es veraz, válida, y a su vez afirmo, que será por medio de estas plantas que se certificará la energía FNCER (Fuentes No Convencionales de Energía Renovables) suministrada tal cual lo establecen las condiciones de la solicitud pública

Nombre de la Planta	Tipo de Fuente

Cordialmente,

Firma

Nombre: Representante Legal.